ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEME REHBERİ

(Özel nitelikteki İnşaat İşleri İle İhaleli AAİ Rehberi)

REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

2009

HİZMETE ÖZEL

ÖNSÖZ

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıtdışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belgedüzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan bir çok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir.

Bu noktada söylenecek en önemli şey kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıt dışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, başta Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız olmak üzere yoğun bir çabanın içersindedir.

Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıtdışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı V.

SUNUŞ

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini temin etmek amacıyla yapılan reform çalışmaları ile Kurumumuz yeniden yapılanma sürecine girmiş; kurumsal yapı, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası sisteminde uygulama birlikteliği sağlama ve denetim konularında önemli adımlar atılmıştır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ülkemizde ilk kez kayıt dışı istihdam ile mücadele, görev olarak bir kuruma verilmiştir. Kayıt dışı istihdamla mücadele etme, bu amaçla sektörel analizler yaparak gerekli tedbirleri önerme işlevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev ve sorumluluğu altındadır.

Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın misyonu; sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını usulsüzlükleri önleyici ve eğitici yaklaşımı ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemektir.

Başkanlığımız sektörel analizlere dayalı, güncel, etkin, caydırıcı, ilgilileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyide amaçlayan denetim anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kayıt dışı istihdam ile mücadelede farkındalık sağlamak adına etkin denetim çalışmaları yürütmekte, birbirleriyle entegre olan ve planlı yürütülen çalışmalarla hem toplumsal mutabakatı sağlamak ve güçlendirmek hem de Başkanlığımız kurumsal kapasitesini artt ırmayı hedefl emektedir.

Yapılan sektörel analizler ile riskli grup ve bölgeler belirlenmekte, bu sektörlere yönelik asgarî işçilik denetimlerine ağırlık verilmektedir.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede etkin ve caydırıcı denetimsistemi kurma hedefi ne ulaşacak olan Başkanlığımız Asgari İşçilik İnceleme Rehberini; sektörün tanınması ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesinde Müfett işlerimize yol göstermek amacıyla hazırlamıştır.

Bu rehberin hazırlanmasında emekleri bulunanlar başta olmak üzere kayıtdışı istihdam ile mücadelede Başkanlığımızın yoğun çabasına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür eder, benzeri çalışmalarda görüş ve katkılarının daim olmasını dilerim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1.Amaç.....1
2.Kapsam 1
3.Dayanak 1
4.Tanımlar 2
4.1. Sosyal Güvenliğe İlişkin Tanımlar 2
4.1.1.Kurum 2
4.1.2.Sigortalı 2
4.1.3.İşveren 2
4.1.4.Alt İşveren 2
4.1.5.Asgari Ücret 2
4.1.6.Kamu İdareleri 2
4.1.7.İhale Konusu İş 3
4.1.8.Özel Bina İnşaatı 3
4.1.9.İlişiksizlik Belgesi 3
4.1.10.Asgarî İşçilik İncelemesi 3
4.1.11.Hakediş 4
4.1.12.İstihkak 4
4.1.13.Piyasadan Hazır Halde Alınıp Satılan Mal 4
4.1.14.Ünite 4
4.1.15.Araştırma 4
4.1.16.Asgarî İşçilik Oranı 4
4.1.17.Maliyet 5
4.1.18.Malzeme.....5
4.1.19.Durum Tespiti 5
4.1.20.Prime Esas Kazanç.....5

4.2.İnşaata İlişkin Tanımlar 5
4.2.1.Yapı 5
4.2.2.Bina 5
4.2.3.Fen Adamları 5
4.2.4.Yapı İnşaat Alanı 6
4.2.5.Yapı Yaklaşık Maliyeti 6
4.2.6.Basit Tamir ve Tadil 6
4.2.7.Esaslı Tadilat 6
4.2.8.İş Bitirme Tutanağı 6
4.2.9.İşyeri Teslim Tutanağı 7
4.2.10.Yapı Denetim Kuruluşu 7
4.2.11.Yapı Denetleme Defteri 7
4.2.12.Yapı Müteahhidi 7
4.2.13.Yapı Sahibi 7
4.2.14.Mal.....7
4.2.15.Hizmet 7
4.2.16.Yapım 8
4.2.17.Tedarikçi 8
4.2.18.Hizmet Sunucusu 8
4.2.19.Yapım Müteahhidi 8
4.2.20.Ortak Girişim 8
4.2.21.İstekli 9
4.2.22.Yüklenici 9
4.2.23.İdare 9
4.2.24.İhale Dokümanı 9
4.2.25.Ön Proje 10
4.2.26.Kesin Proje 10
4.2.27.Uygulama Projesi 10
4.2.28.İhale 10
4.2.29.Açık İhale Usulü 10

4.2.30.Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 10
4.2.31.Pazarlık Usulü 11
4.2.32.Doğrudan Temin 11
4.2.33.Sözleşme 11

II. BÖLÜM
İNCELEMELERDE KULLANILACAK MEVZUAT KAYNAKLARI

1.Sosyal Güvenlik Mevzuatı 13
1.1.506 ve 4958 Sayılı Yasaların İlgili Hükümleri 13
1.2.5502 Sayılı Yasanın İlgili Hükümleri 15
1.3.5510 Sayılı Yasanın İlgili Hükümleri 16
1.4.Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri.20
1.5.5510 Sayılı Yasa Uyarınca Yayımlanan Yönetmeliklerin İlgili Hükümleri 21
1.5.1.Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 21
1.5.2.SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik.....28
1.5.3.SGK Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 29
1.5.4.SMMM İle YMM'ce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik 31
1.6.5510 Sayılı Yasa Uyarınca Yayımlanan Tebliğler İle Asgarî İşçilik Oranları Tebliğinin İlgili Hükümleri 36
1.6.1.5510 Sayılı Yasanın 8'inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ 36
1.6.2.5510 Sayılı Yasanın 100'üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ 37

1.6.3.Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların SGK'na Gönderilmesi İle Geçici İskan veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Tebliğ.....38
1.6.4.Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgarî İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ..39
1.7.Genelgelerin İlgili Hükümleri 40
1.7.1.16 Sayılı Genelge 41
1.7.2.16-126 Ek Sayılı Genelge 41
1.7.3.16-178 Ek Sayılı Genelge 41
1.7.4.16-280 Ek Sayılı Genelge 42
1.7.5.16-268 ve 16-281 Ek Sayılı Genelgeler 43
1.7.6.16-312 Ek Sayılı Genelge 44
1.7.7.16-318 Ek Sayılı Genelge 46
1.7.8.16-324 Ek Sayılı Genelge 49
1.7.9.16-353 Ek Sayılı Genelge 51
1.7.10.16-362 Ek Sayılı Genelge 53
1.7.11.16-374 Ek Sayılı Genelge 54
1.7.12.2007-22 Sayılı Genelge 57
1.7.13.2007-72 Sayılı Genelge 63
1.7.14.2008-88 Sayılı Genelge 65
2.Diğer Mevzuat.....68
2.1.İnşaat Mevzuatı.....68
2.1.1.3194 Sayılı İmar Yasası'nın İlgili Hükümleri.....68
2.1.2.Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri70
2.1.3.Yapı Denetimi Hakkında Yasa'nın İlgili Hükümleri...73
2.1.4.Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri.....75

2.2.İhale Mevzuatı 79
2.2.1.4734 Sayılı Kamu İhale Yasası'nın İlgili Hükümleri 79
2.2.2.4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası'nın İlgili Hükümleri 81
2.2.3.Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Eki Genel Şartnamenin İlgili Hükümleri 83
2.2.4.Hizmet Alımı İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Eki Genel Şartnamenin İlgili Hükümleri 90
2.2.5.Kamu İhale Genel Tebliğinin İlgili Hükümleri 96

III. BÖLÜM
İNCELEME YÖNTEMİ VE AŞAMALARI

1.İnceleme Yöntemi 101
2.İnceleme Aşamaları 102
2.1.İşyeri İle İlgili Kurum Kayıtlarının İncelenmesi 102
2.2.İşyerinde Yerel Denetim Yapılması 103
2.2.1.Özel Nitelikteki İnşaat İşlerinde 103
2.2.2.Özel Nitelikteki İnşaat veya İhale Konusu İşin Devamlı Mahiyette İşyeri Sigortalıları İle Yapılması İşlerinde 103
2.3.İlgili Özel veya Kamu Kurum/Kuruluşlarından Bilgi ve Belge Temin Edilmesi.....104
2.4.İşyeri İle İlgili İşveren Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi .105
2.5.İlgililerin İfadelerinin Alınması 105
2.6.Alt İşveren Kayıtlarının İncelenmesi 105
2.7.Karşıt İncelemelerin Yapılması 106
2.8.Rapor Düzenlenmesi 107

IV. BÖLÜM
KURUM KAYITLARININ İNCELENMESİ VE YEREL DENETİM

1.İşyeri Dosyasının ve İşyeri Tescil Bilgilerinin İncelenmesi 109
2.Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri İle Eklerinin İncelenmesi 110
3.İşyerinde Yerel Denetim Yapılması 110
3.1.Özel Nitelikteki İnşaat İşlerinde 110
3.2. Özel Nitelikteki İnşaat veya İhale Konusu İşin Devamlı Mahiyetteki İşyeri Sigortalıları İle Yapılması İşlerinde.....111

V. BÖLÜM
ÖZEL VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞLARDAN BİLGİ VE BELGE TEMİN EDİLMESİ

1.Özel Nitelikteki İnşaatlara İlişkin İncelemeler 113
1.1.Ruhsat Veren Kamu Kurum ve Kuruluşundan İstenilecek Bilgi ve Belgeler 113
1.2.Yapı Denetim Firmasından İstenilecek Bilgi ve Belgeler 114
2.İhale Konusu İşlere İlişkin İncelemeler 115

VI. BÖLÜM
İŞYERİNE AİT KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

1.Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi 117
1.1.Özel Nitelikteki İnşaat İşyerlerinde İstenilecek Defter, Kayıt ve Belgeler.....118
1.2.İhaleli Konusu İşlerde İstenilecek Defter, Kayıt ve Belgeler...119

2.Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi.....121
2.1.Defterlerin İncelenmesi 121
2.2.Gider Belgelerinin İncelenmesi.....122
2.3.Ücret Ödeme Belgeleri İle Diğer Belgelerin İncelenmesi...123
2.4.Özel Nitelikteki İnşaat İşi İle İlgili Belgelerin İncelenmesi....124
2.5.İhaleli Konusu İşler İle İlgili Belgelerin İncelenmesi.....125
2.6.Özel Nitelikteki İnşaat veya İhale Konusu İşin Devamlı İşyeri Sigortalıları ile Yapılması İncelemelerinde 126
2.7.Karşıt İnceleme Yapılması 127

VII. BÖLÜM
İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1.Özel Nitelikteki İnşaatlara İlişkin İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....132
2.İhale Konusu İşlere İlişkin İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....142
3.Malzemeli veya Salt İşçilik İçeren Gider Belgeleri ile Karşıt İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....149
4.Özel Nitelikteki İnşaatlar ile İhaleli İşlerin Devamlı İşyeri Sigortalıları İle Yapılıp Yapılmadığının Tespitine Yönelik İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....158
5.Hizmet İhalelerinde Asgarî İşçilik İncelemesi.....160
6.Personel ve Öğrenci Nakli İşlerinde Asgarî İşçilik İncelemesi 162
7.Nakliye İşlerinde Asgarî İşçilik İncelemesi.....163
8.İşverenin Kayıtlarının İbraz Edilmemesi veya Kayıtların Kaybolması Halinde İnceleme.....163

I. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehberin amacı, özel nitelikteki inşaatlar ve ihale konusu işler ile ihaleli işlerin devamlı işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığına yönelik asgarî işçilik incelemelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu rehber, özel nitelikteki inşaatlar ve ihale konusu işler ile ihaleli işlerin devamlı işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığına yönelik asgarî işçilik incelemelerini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1. Sosyal Güvenliğe İlişkin Tanımlar

4.1.1. Kurum

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

4.1.2. Sigortalı

Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,

4.1.3. İşveren

5510 sayılı Yasa'nın 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

4.1.4. Alt İşveren

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiyi,

4.1.5. Asgari Ücret

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince "16" yaşından büyük işçiler için belirlenen bir aylık brüt ücreti,

4.1.6. Kamu İdareleri

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin %

50' sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarını,

4.1.7. İhale Konusu İş

5510 sayılı Yasa'nın 90'ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işi,

4.1.8. Özel Bina İnşaatı

Gerçek kişiler, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yaptırılan özel bina inşaatlarını,

4.1.9. İlişiksizlik Belgesi

İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleriyle ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda işverenin Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilgili makama verilmek üzere Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince düzenlenen soğuk damgalı belgeyi,

4.1.10. Asgarî İşçilik İncelemesi

İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

4.1.11. Hakediş

Yapılan işe karşılık, katma değer vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil olmak üzere idarece işverene ödenmesi gereken toplam tutarı,

4.1.12. İstihkak

Yapılan işe karşılık, katma değer vergisi ve idarece verilen malzeme bedeli hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil olmak üzere idarece işverene ödenmesi gereken toplam tutarı,

4.1.13. Piyasadan Hazır Halde Alınıp Satılan Mal

Projelendirme veya münhasıran bir talep üzerine üretimi yapılmayan malları,

4.1.14. Ünite

Sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerini,

4.1.15. Araştırma

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı hususunda Kurumca yapılan değerlendirmeyi,

4.1.16. Asgarî İşçilik Oranı

İhale yoluyla yapılan işlerde istihkak tutarı, özel nitelikteki inşaat işlerinde ise maliyet bedeli içerisindeki asgarî işçilik miktarının yüzdesini,

4.1.17. Maliyet

Yapılan işin veya üretimin toplam parasal değerini,

4.1.18. Malzeme

Yapılan işte kullanılan ve istihkak tutarı ile maliyet bedeli içindeki maddeyi,

4.1.19. Durum Tespiti

Sigortalılık niteliğini, tescil işlemlerini, sigorta olaylarını, asgarî işçiliğin tespiti amacıyla yapılan denetim ve kontrolleri,

4.1.20. Prime Esas Kazanç

506 sayılı Yasa'nın 80. maddesine göre belirlenecek tutarı, ifade eder.

4.2. İnşaata İlişkin Tanımlar

4.2.1. Yapı

Karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisleri,

4.2.2. Bina

Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapıları,

4.2.3. Fen Adamları

Yapı, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma, makine, harita-kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik öğrenim veren en az lise dengi okullardan mezun olmuş veya lise mezunu olup, bir öğretim yılı süreyle bakanlıkların açmış olduğu kursları başarıyla tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı

Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre ustalık belgesine sahip olan elemanları,

4.2.4. Yapı İnşaat Alanı

Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanını,

4.2.5. Yapı Yaklaşık Maliyeti

Binalarda, Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen birim maliyet ile yapı inşaat alanının çarpımından elde edilen bedeli; binalarda yapılacak değiştirme, güçlendirme ve esaslı onarım işlerinin ve bina dışında kalan yapılarda ise yapının keşif bedelini,

4.2.6. Basit Tamir ve Tadil

Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemlerini,

4.2.7. Esaslı Tadilat

Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen ve/veya inşaat alanını ve ruhsat eki projelerini değiştiren ruhsata tabi işlemleri,

4.2.8. İş Bitirme Tutanağı

İnşaatın kısmen veya tamamen fen ve sanat kurallarına, ruhsata ve eklerine, ilgili standartlara, teknik şartnamelere ve diğer mevzuata uygun olarak tamamlandığını göstermek üzere yapı denetim kuruluşu tarafından tanzim ve ilgili idaresi tarafından tasdik edilen tutanağı,

4.2.9. İşyeri Teslim Tutanağı

İnşaatın fiilen başladığını belgelemek üzere, yapı ruhsatının alınmasını takiben yapı sahibi, yapı denetim kuruluşu, yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi tarafından imza altına alınıp ilgili idareye sunulan tutanağı,

4.2.10. Yapı Denetim Kuruluşu

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi,

4.2.11. Yapı Denetleme Defteri

Yapı denetim kuruluşunca, şantiyede yapılan denetim sonuçları işlenen ve şantiye şefince şantiyede muhafaza edilen defteri,

4.2.12. Yapı Müteahhidi

Yapım işini, yapı sahibine karşı taahhüt eden veya ticari amaçla veya kendisi için şahsi finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek odasına kayıtlı, gerçek ve tüzel kişiyi,

4.2.13. Yapı Sahibi

Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,

4.2.14. Mal

Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

4.2.15. Hizmet

Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve

kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

4.2.16. Yapım

Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

4.2.17. Tedarikçi

Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

4.2.18. Hizmet Sunucusu

Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

4.2.19. Yapım Müteahhidi

Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

4.2.20. Ortak Girişim

İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

4.2.21. İstekli

Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

4.2.22. Yüklenici

Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

4.2.23. İdare

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50'sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumları ile döner sermayeli kuruluşları, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımları yapılan mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, fon bankaları ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşları (SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik ve SGK Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik),

4.2.24. İhale Dokümanı

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

4.2.25. Ön Proje

Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,

4.2.26. Kesin Proje

Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi,

4.2.27. Uygulama Projesi

Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,

4.2.28. İhale

4734 sayılı Kamu İhale Yasasında yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

4.2.29. Açık İhale Usulü

Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

4.2.30. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

4.2.31. Pazarlık Usulü

4734 sayılı Kamu İhale Yasasında belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

4.2.32. Doğrudan Temin

Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

4.2.33. Sözleşme

Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

ifade eder.

II. BÖLÜM

İNCELEMELERDE KULLANILACAK MEVZUAT KAYNAKLARI

1. Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Özel nitelikteki inşaat işleri ile ihaleli işlerde asgarî işçilik uygulaması, 506 sayılı Yasa'da değişiklik yapan 08.12.1993 tarihli 3917 sayılı Yasa ile başlamış, sonrasında çıkarılan Kurum genelgeleri ile uygulamaya yön verilmiştir.

06.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı Yasa ile 506 sayılı Yasa'nın 79. ve 130'uncu maddelerinde yapılan değişikliklerle asgarî işçilik uygulaması yeniden ele alınmıştır.

506 sayılı Yasa'yı yürürlükten kaldıran ve ilgili maddeleri 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Yasa'da asgarî işçiliğin usul ve esasları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

1.1. 506 ve 4958 Sayılı Yasaların İlgili Hükümleri

06.08.2003 tarihli 4958 sayılı Yasa'nın 9'uncu maddesinin B-4 fıkrasında "işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını saptamak" görevi Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmiştir.

506 sayılı Yasa'nın 79'uncu maddesine 4958 sayılı Yasa ile eklenen fıkralarda aynen;

"Bu Kanunun 83'üncü maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işler,

gerçek veya tüzel kişilerce yapılan inşaatlardan dolayı yeterli işçilik bildirmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, bildirilmemiş olan işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, gecikme zammı ile birlikte sigorta müfettişince inceleme yapılması istenilmeksizin işveren tarafından ödendiği takdirde, iş yeri hakkında sigorta müfettişine inceleme yaptırılmayabilir.

Sigorta müfettişi tarafından, Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca resen tahakkuk ettirilen sigorta primleri bu Kanunun 80'inci maddesi de nazara alınarak işverene tebliğ olunur. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde, işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.

Sigorta müfettişince Kuruma asgarî işçilik tutarı bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca bu Kanunun 140'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinin son fıkralarına göre işlem yapılır.

Kamu idare ve müesseseleri (kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) Kurumca yazı ile istenilecek bilgileri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdurlar.

Kuruma, yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasına ilişkin yöntem, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının tespitinde ve Kuruma yeterli işçilik bildirmiş olup olmadığının araştırılmasında dikkate alınacak asgarî işçilik oranlarının saptanması ve asgarî işçilik oranlarına

vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından beş kişi, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek iki teknik eleman olmak üzere toplam yedi kişiden oluşan Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu kurulmuştur. Kurum Yönetim Kurulu kararı ile birden çok Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu kurulabilir. Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunun çalışma usul ve esasları ile işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek teknik elemanlara, komisyona katılan Kurum teknik elemanlarının yararlandığı tutarda ek ödeme yapılmasıyla ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir" hükümleri bulunmaktadır.

Yine 506 sayılı Yasa'nın 130'uncu maddesine 4958 sayılı Yasa ile eklenen fıkrada "işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun Kurumca saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarı, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, iş yerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak sigorta müfettişi tarafından tespit edilir" denilmektedir.

1.2. 5502 Sayılı Yasanın İlgili Hükümleri

5502 sayılı Yasa'nın 17'nci maddesinin (d) fıkrasında "işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek" görevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına verilmiştir.

1.3. 5510 Sayılı Yasanın İlgili Hükümleri

16.06.2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak çoğu maddesi 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Yasa'nın;

- 8. maddesinin yedinci fıkrasında "Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler", sekizinci fıkrasında "Bu maddenin ikinci ve beşinci fıkraları hariç olmak üzere, diğer fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ilgililer hakkında, 102'nci madde hükümlerine göre idarî para cezası uygulanır",

- 11'inci maddesinin altıncı fıkrasında "Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler", yedinci fıkrasında "Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, 102'nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idarî para cezası uygulanır",

- 90'ıncı maddesinin birinci fıkrasında "Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür", beşinci fıkrasında "Bu maddede

belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hak ediş ödenmesi, kesin teminatın iade edilmesi veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi hallerinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî işlem yapılır",

- 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında "5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler doğrudan, münferit olarak bilgi ve belge istenmesi hariç olmak üzere kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ise Kurumla yapılacak protokoller çerçevesinde, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile özel hayat ve aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Kurum tarafından kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması, 6183 sayılı Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili ile bu Kanun kapsamında verilen diğer görevler ile sınırlı olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi sürekli ve/veya belli aralıklarla vermeye, bilgilerin elektronik ortamda görüntülenmesini sağlamaya, görüntülenen bu bilgilerin güvenliğini sağlamaya, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü belge ile vermek zorunda oldukları bilgilere ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemek için ibraz etmeye mecburdurlar", ikinci fıkrasında "Bu madde kapsamında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar Kurumun belirleyeceği süre içerisinde söz konusu talebe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler",

- 102'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde "59'uncu maddesi uyarınca Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya 59'uncu maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgarî ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır", f bendinde "85'inci maddesinin beşinci fıkrasında ve 86'ncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülükleri belirtilen sürede yerine getirmeyenlere, aylık asgarî ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır", (g) bendinde "8'inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için aynı maddenin üçüncü fıkrasında, 47'nci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 90'ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgarî ücret tutarında idari para cezası uygulanır. 8'inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgarî ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır", (h) bendinde "11'inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgarî ücret tutarında idari para cezası uygulanır",

- 5510 sayılı Yasa'nın 85'inci maddesinde;

"İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, 89'uncu madde gereği hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir. Kuruma verilecek taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, işveren hakkında 88'inci ve 89'uncu maddeler uyarınca işlem yapılır. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya Kurumca işyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme yapılır.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen usûllerle Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, 88'inci ve 89'uncu maddeler dikkate alınarak işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca, Kuruma asgarî işçilik tutarının bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca 102'nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idarî para cezası uygulanır.

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur" hükümleri bulunmaktadır.

1.4. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri

16.5.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası'nın 17., 30. ve 41. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 10.08.2007 tarihli ve 26609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7. maddesinin (d) bendinde "işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek" görevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına verilmiştir.

Müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 13. maddesinin (ğ) bendinde de müfettişlerin "İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek" görev ve yetkisine haiz oldukları vurgulanmıştır.

1.5. 5510 Sayılı Yasa Uyarınca Yayımlanan Yönetmeliklerin İlgili Hükümleri

1.5.1. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

5510 sayılı Yasa'nın 107. maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan ve 28.08.2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinin beşinci fıkrasında "Kanunun 90'ıncı maddesine göre ihale yoluyla yapılan işlerin konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi hâlinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her birine, verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı ayrı sicil numarası verilebilir. İhale konusu işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda ise, işyeri, iş ortaklığı adına ve tek işyeri sicil numarası verilerek tescil edilir" sekizinci fıkrasında "Tek ihale ile birden çok işin yapılması hâlinde istihkaklarının bir ödenmesi ve teminatlarının tek olması şartıyla, işe ilk başlanılan yeri çevresine alan ünitece tek sicil numarası verilebilir. Aynı anda

birden fazla ünitede işe başlanılması hâlinde, hangi ünitede tek sicil numarası alınacağını işveren belirler. İlgisi bulunan ünitelere yazılı olarak bilgi verir", dokuzuncu fıkrasında "Aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel bina inşaatı işyerlerinde, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların birbirine karışması şartıyla inşaatların tek sicil numarasında yürütülmesine ünitece izin verilebilir" hükümleri bulunmaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin "İhale konulu işlerde araştırma ve re'sen yapılacak işlemler" başlıklı 117. maddesinde;

"Kanunun 85'inci maddesi ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde ünitece yapılacak araştırma; işin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız olarak yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil toplam istihkak tutarına, işin asgarî işçilik oranının yüzde 25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

İşin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise, öncelikle bu sigortalıların kişi/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirilmiş olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma sonucunda Kuruma bildirilmeyen sigortalılar ile ilgili belgelerin verilmesi, yapılacak bir ay süreli bir tebligat ile işverenden istenir. Belgelerin verilmemesi veya eksik verilmesi hâlinde bu belgeler ünitece re'sen düzenlenir. Belgelerin ünitece düzenlenmesinin mümkün olmadığı hâllerde ise birinci fıkrada öngörüldüğü gibi işlem yapılır. İşin sözleşmesi ile Kuruma yapılan bildirimler arasında herhangi bir eksikliğin bulunması hâlinde söz konusu

eksikliğin ihale makamınca doğrulanması durumunda bazı aylardaki kişi/gün sayısı eksikliği üzerinde durulmaz.

Asgarî işçilik oranları, Kurum bünyesinde oluşturulan Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenir ve bu oranlar tebliğ ile yayımlanır.

İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve bünyesindeki her bir işin asgarî işçilik oranı daha önce belirlenmiş olmak kaydıyla, ihale makamı tarafından her bir işe ait istihkak tutarlarının ayrı ayrı bildirilmesi hâlinde, araştırma işlemi, her bir işe ait asgarî işçilik oranları dikkate alınarak yapılır. Her bir işe ait istihkak tutarının ayrı ayrı bildirilmemesi hâlinde ise, işverenin yazılı isteği üzerine araştırmada, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgarî işçilik oranı dikkate alınır. İşveren tarafından yapılan işlere ilişkin en yüksek asgarî işçilik oranının uygulanmasının kabul edilmemesi durumunda işin asgarî işçilik oranı Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu tarafından belirlenir.

İdarece, işverene ödemelerin döviz şeklinde yapılması durumunda, döviz tutarı, ödemenin yapıldığı tarihlerdeki Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru üzerinden Yeni Türk Lirasına çevrilerek işlem yapılır.

Fiilen işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin, işverence resmî makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanması istenebilir. Bu tarihlerin resmî belge ile kanıtlanamaması hâlinde, ihale makamının bildirmiş olduğu tarihlere itibar edilerek işlem yapılır"

Hükümleri bulunmaktadır. Aynı Yönetmeliğin "Özel nitelikteki inşaatlarda araştırma ve re'sen yapılacak işlemler" başlıklı 118'inci maddesinde;

"Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgarî işçilik oranının % 25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır.

Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca çıkarılacak bir genelge ile açıklanır.

İnşaatın niteliği dikkate alınarak, inşaatın ruhsatnamesi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilen listede kayıtlı yapının sınıfı ve grubunun farklı olduğunun anlaşılması hâlinde, inşaatın yapı grup ve sınıfı, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca mahallinde düzenlenen tespit tutanağına istinaden ünitece belirlenerek işlem yapılır; ünitece tespit edilen yapı sınıf ve grubuna gelen itirazlar ise karara bağlanmak üzere Asgarî İşçilik Tespit Komisyonuna intikal ettirilir. İnşaatın sınıfı veya grubunun, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yayımlanan listede daha alt bir yapı sınıfı veya grubunda tasnif edilmesi yönünde yapılan değişiklikler, araştırma veya inceleme işlemi sonucu tespit edilen borcun kesinleşmesine kadar dikkate alınır.

Genelgede belirtilmemiş olan inşaata ait birim maliyet bedeli, genelgede kayıtlı benzeri bir inşaatın birim maliyet bedeli üzerinden hesaplanabilir.

Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır.

Araştırma, bina inşaatının bittiği tarihten sonra yapılır. Ancak, bu işlem, inşaatın el değiştirmesi ve zorunlu hâllerde, inşaat, Ek-11'de inşaatın ikmal edilen kısmının bina maliyetine oranlarını gösterir tabloda gösterilen durumlara uygun bulunduğu takdirde bu oranlar aynen, uymadığı takdirde ise, yapılmayan kısımlar yapılan kısımlara oranlanarak bulunacak maliyet esas alınmak suretiyle inşaatın herhangi bir safhasında da yapılabilir.

Gerektiğinde, inşaatın başladığı ve bitirildiği tarihin işverence resmî makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanması istenebilir. İnşaatın başladığı tarihin resmî belge ile kanıtlanamaması hâlinde, yapı ruhsat tarihi inşaatın başladığı tarih olarak kabul edilir"

Hükümleri bulunmaktadır. Ayrıca "Araştırma ve re'sen yapılacak işlemlerde ortak hükümler" başlıklı 119'uncu maddesinde;

"Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde de inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır. İşin başlangıç tarihinden önce ve bitim tarihinden sonra Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarları ile gün sayıları araştırma işleminde dikkate alınmaz. Ancak, aksine tespit yoksa iptali de yapılmaz.

Kurumda tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla beraber hiç işçilik bildirilmemiş işyerleri ya da gerekli görülen diğer hâllerde işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarı, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca tespit olunur. İhale konusu ve özel nitelikteki inşaat işlerinde ünitece yapılacak araştırma, söz konusu işlerin Kuruma tesciline ve bildirimde bulunulması koşuluna bağlıdır. Şu kadar ki, faaliyet süresinin tümü zamanaşımına uğramış olan bu tür işlerde ünitece prim tahakkuku ve tahsilinin yapılabilmesi için yukarıda belirtilen işlerin tescili ve bildirim koşulu aranmaz.

Ünitece ihale konusu işlerde yapılan araştırma sonucunda bu Yönetmeliğin 117'nci maddesine göre tespit edilen ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan asgarî işçilik miktarı üzerinden, gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlarca yapılan özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ise bu Yönetmeliğin 118'inci maddesi uyarınca hesaplanan prim tutarı, aksine bir tespit olmaması hâlinde, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunur. İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin ve daha sonra Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılması istenilmeyeceğinin bir dilekçe ile bildirilmesi hâlinde, borç kesinleşir ve işlemler sonuçlandırılır. Kesinleşen fark prime esas kazanç tutarları Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimine bildirilir.

Ünitece hesaplanan borcun yapılan tebligata rağmen ödenmeyeceğinin bildirilmesi veya tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması durumunda, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılır.

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılmasına başlandıktan sonra inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Ancak, denetim ve kontrole başlanmakla birlikte, işverenin borcu ödeyeceğine ilişkin üniteye yazılı başvurusu üzerine, ünitenin bu isteği ön kabulü, Kurum denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının uygun bulması koşuluyla inceleme durdurulur. En geç "15" gün içinde borcun ödendiğine ilişkin yazının Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarına ulaşması üzerine, kontrol ve inceleme işleminden vazgeçilmiş sayılır ve yasal kayıt ve belgeleri işverene iade edilir. İşverenin borcu ödememesi durumunda ise incelemeye devam edilir.

İşyerleri hakkında ünitece araştırma yapılmış olması gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının tespiti hususunda inceleme yapılmasına engel oluşturmaz. Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca sonradan inceleme yapılması durumunda, daha önce ödenmiş prim ile varsa gecikme cezası ve gecikme zammı tutarı, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarı üzerinden hesaplanan ve Kuruma ödenmediği anlaşılan prim ile varsa gecikme cezası ve gecikme zammından mahsup edilir.

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan incelemede işin yürütümü için gerekli olduğu saptanan asgarî işçilik miktarının Kuruma bildirilmediğinin veya eksik bildirildiğinin tespiti hâlinde, bildirilmeyen tutar, hangi aylara ait olduğu hususunda bir tespit varsa o aylara; tespit yoksa faaliyette bulunulan son aya mal edilir ve Kanunun 102'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi de dikkate alınarak gerekli işlem yapılır " hükümleri bulunmaktadır.

1.5.2. SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik

5510 sayılı Yasa'nın 90'ıncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 29.09.2008 tarihli ve 27012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğin;

5'inci maddesinde "İdareler, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların tebligat adreslerini sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden onbeş gün içinde ilgili üniteye bildirmek zorundadır. İhale konusu iş, piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini ise bu işler idare tarafından Kuruma bildirilmez. İlgili ünite, bu bildirimin kayıtlarına intikal tarihini takip eden onbeş gün içinde işyeri sicil numarasını ve işyerine ilişkin gerekli diğer bilgileri ihaleyi yapan idareye bildirir. İdare bu bilgiler ile kendi kayıtlarındaki bilgilerin örtüşmemesi halinde durumu, bilginin kendisine ulaştığı tarihten itibaren onbeş gün içinde üniteye bildirir",

7'nci maddesinde "Ünitece, ihale konusu işle ilgili olarak yapılacak araştırma işlemi sonucunda, yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun ve işi üstlenenin ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının anlaşılması halinde, ilişiksizlik belgesi düzenlenir. Yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, fark işçilik miktarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, faaliyet süresinin son ayına maledilir. Bu suretle tahakkuk ettirilen prim tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunur. Ünitece hesaplanan borcun yapılan tebligata rağmen ödenmeyeceğinin bildirilmesi veya tebligatta belirtilen süre içerisinde cevap verilmemesi halinde, ünite, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının tespiti amacıyla, ihale

konusu işin hakediş tutarını dikkate alarak durumu, incelenmek üzere Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu servisine ya da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimine intikal ettirir. Kurumun denetim ve kontrolle görevli memuru, işveren ve varsa alt işverenin yasal defter ve belgelerinin ibrazını yazı ile ister. Defter ve belgelerin ibraz süresinin bitiminden itibaren Kurumun denetim ve kontrolle görevli memuru üç ay içinde gerekli incelemeyi yaparak, konuya ilişkin rapor düzenler. Raporun üniteye intikal tarihinden itibaren onbeş gün içinde gerekli işlem yapılır. İşverenin ve varsa alt işverenlerin borcunun bulunmadığının anlaşılması halinde, ilişiksizlik belgesi idareye gönderilir. Borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde ise borcun niteliği ve miktarı ayrı ayrı belirtilerek idareye yazı ile bildirilir. İdare, bu yazının alındığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde kesin teminatı paraya çevirerek, Kurum hesabına yatırmak ve yatırılan paranın tutarını, tediye mahallini, ödeme tarihini, banka hesap numarasını, işyerinin sicil numarasını, işverenin adını ve soyadını, işveren tüzel kişilik ise unvanını yazı ile ilgili üniteye bildirmek zorundadır. İhale konusu işle ilgili olarak ünitece yapılacak araştırma işlemi sonucunda Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun anlaşılması halinde, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin defter ve belgeleri incelenmeyebilir", hükümleri bulunmaktadır.

1.5.3. SGK Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5510 sayılı Yasa'nın 85'inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin;

10'uncu maddesinde "Çeşitli işkollarına ait işlerin asgarî işçilik oranları, Komisyonca tespit edilerek tebliğ ile Resmî Gazete'de yayımlanır. Tebliğde oranlarla birlikte; oranın belirlenmesinde esas alınan kriterler, iş kalemleri, çalışma şekilleri ve teknolojiden faydalanma durumu gibi açıklayıcı bilgilere yer verilir",

11'inci maddesinde "Asgarî işçilik oranları belirlenmemiş olan işkolları ile ilgili olarak Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasına veya Kurum denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının tespitine esas olmak üzere uygulanması gereken asgarî işçilik oranının belirlenmesi amacıyla araştırma veya tespite konu işe ait son hak ediş raporunun, hak ediş raporu düzenlenmeyen anahtar teslimi, yap-işlet-devret veya yap-işlet suretiyle ihale edilen işler ve benzer işlerde yüklenici tarafından idareye verilen ve kabul edilen teklif, teknik doküman, analizler, maliyet bedelleri, teklif birim fiyat cetvelleri ve mahal listeleri ve benzeri ile işe ait sözleşmenin ilgili bölümleri, diğer teknik ve mali dokümanlarının, idarece işverene malzeme verilmiş olup olmadığının, verilmiş ise verilen malzemenin cinsi, miktarı ve sözleşme yılı fiyatlarıyla toplam bedelini gösteren iş bitirme belgesinin, gerekiyorsa işin sözleşmesinin aslı veya idarece ya da aslı görülmek suretiyle Kurumca onaylı fotokopileri, gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili Kurum ünitesi tarafından Komisyona intikal ettirilmek üzere Daire Başkanlığına gönderilir", hükümleri bulunmaktadır.

1.5.4. SMMM İle YMM'ce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik

5510 sayılı Yasa'nın 59'uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik'in "İnceleme Yapılması" başlıklı 5'inci maddesinde;

"İhale konusu işlerde inceleme aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a)İşin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil, toplam istihkak tutarına işin asgarî işçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılır.

b)İşin sözleşmesinde çalıştırılacak işçi sayısı belli ise, öncelikle bu işçilerin sigortalılık niteliği, ücretlerinin işyeri kayıtlarına usulüne uygun olarak intikal ettirilip ettirilmediği, ayrıca bunların prime esas kazançları ile prim ödeme gün sayılarının Kuruma eksiksiz bildirilmiş olup olmadığı tespit edilir. Bu tespit sonucunda düzenlenecek raporda, sözleşmede çalıştırılması öngörülen işçi sayısı nazara alınarak, işyeri kayıtlarından çalıştırıldığı tespit edilen işçiler ile ücretlerine aylar itibarıyla yer verilir.

c) İdarece, işverene ödemelerin döviz şeklinde yapılması hâlinde, döviz tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek işlem yapılır.

ç) İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgarî işçilik oranının bilinmesi hâlinde, inceleme, işverenin bu husustaki yazılı isteğini ayrıca Kuruma dilekçe ile bildirmek kaydıyla, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgarî işçilik oranı dikkate alınarak yapılır.

Gerçek kişiler, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel bina inşaatı işyerlerinde inceleme aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır.

a)İşin bittiği tarihten sonra ve bina maliyetine işin asgarî işçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılır.

b)Bina maliyeti, ruhsatnamesinde yazılı bulunan yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada, her yıl inşaatın sınıf ve grubuna göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca tespit edilen ve Kurumca çıkarılacak genelgede belirtilen birim maliyet bedelleri dikkate alınır.

c)İşyerine ait defter ve belgelerden tespit edilecek maliyetin daha fazla olması hâlinde ise incelemede, bu maliyet bedeli esas alınır.

ç)İnşaat ruhsatnamesinde belirtilen inşaat sınıf veya grubundan yüksek ya da yüzölçümünden daha fazla yapıldığı anlaşılan özel bina inşaatlarında, tespit edilen sınıf veya grup yahut yüzölçümü dikkate alınır.

d)Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda tamamlanmış inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan bir önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır.

e)İnşaatın başladığı ve bitirildiği tarih işverence resmî makamlardan alınacak belge ile kanıtlanır.

f)Yasal süre içinde tescil edilmemiş olan inşaatın başladığı tarihin resmî belge ile kanıtlanamaması hâlinde, ruhsat tarihi inşaatın başladığı tarih olarak kabul edilir.

g)İnşaat ruhsatnamesi olmayan, ruhsatnamesi olmakla birlikte imar mevzuatına göre ruhsatı hükümsüz olan veya Kurumda tescil edilmemiş bulunan ya da tescilli olmasına rağmen Kuruma, Kanunun 86'ncı maddesinin birinci fıkrasında ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 15'inci ve 109'uncu maddelerinde belirtilen belgeleri hiç verilmemiş olan bina inşaatı işyerleri ile tamamlanmamış bina inşaatı işyerleri hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre rapor düzenlenmez.

Özel bina inşaat işlerinde inceleme yapılmasının usul ve esasları Kurumca belirlenir", hükümleri bulunmaktadır.

Yine aynı Yönetmeliğin "Ortak Hükümler" başlıklı 6'ncı maddesinde;

"İhale konusu işlerde ve özel bina inşaatı işlerinde inceleme yapılırken aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.

a)İnceleme yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı, özel bina inşaatı işyerlerinde ise inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır.

b)İhale konusu işlerde işverene ödenen toplam istihkak tutarına, özel bina inşaatlarında ise binanın toplam maliyet bedeline, işin asgarî işçilik oranı uygulanmak suretiyle bulunan asgarî işçilik miktarı, işin bitirildiği tarihe kadar Kuruma

bildirilmiş olan prime esas kazançlar toplamı ile kıyaslanır. Bu kıyaslama sonucunda, işin faaliyet süresi için Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazançlar toplamının, hesaplanan asgarî işçilik miktarı ile aynı veya daha fazla tutarda olduğunun tespiti hâlinde, durum açıklanarak ilişiksizlik belgesi verilebileceğine ilişkin rapor düzenlenir.

c)Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazançlar toplamının, inceleme sonucunda hesaplanan asgarî işçilik miktarından az olması durumunda, işveren kayıtlarında yer alan;

1) Alt işverenler tarafından yapılan işler hariç olmak üzere, ünitesi ve işyeri sicil numarası belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerini yapan Kanun kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri,

2) Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanların bu durumları, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası/Sosyal Güvenlik Sicil Numarası belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerinin yanında sigortalı çalıştırmadan bizzat yapan iş sahiplerinden alınmış faturalara ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri,

3)Aynı faturada hem malzeme ve hem de işçilik tutarı kayıtlı ise, her iki tutar birbirinden ayrı kaydedilmiş olsa bile, toplam fatura tutarı,

4)Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin bir şekilde belirlendiği faturalara dayanılarak yapılan nakliye ödemeleri,

5)Kuruma mükerrer prim ödenmesinin önüne geçilmesi bakımından, hafriyat ve nakliyat işleri için diğer firma veya şahıslardan alınmış faturalı ödemeler dikkate alınmamak kaydıyla, Kurumda tescilli bir işyerinden sevk ve idare edilen makine parkına sahip işverenlerin, bu parktaki araçlarında çalışanların incelemesi yapılmakta olan ihale konusu işe ilişkin işyerinden Kuruma bildirilmemiş olduğu saptanmak ve bu durum işyeri kayıtlarıyla doğrulanmak şartıyla, düzenlenecek raporda açıkça ve ayrıntılı olarak ortaya konulan, faturaya dayanmayan, hakediş raporlarından tespit olunan hafriyat ve nakliyat bedelleri, işverene ödenen toplam istihkak tutarından veya maliyet bedelinden düşülerek Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarı yeniden hesaplanır.

ç)İşveren kayıtlarından bazı sigortalılara Kanunun 82'nci maddesi uyarınca belirlenen sigorta primine esas kazanç üst sınırının üzerinde ücret ödendiği tespit edilebiliyorsa, ücret tediye bordrolarında kayıtlı brüt ücretler ile üst sınır arasındaki fark ve salt işçilik içeren faturalı işçilik ödemeleri, işin asgarî işçilik oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan asgarî işçilik tutarından düşülerek inceleme yapılır.

d)Fatura ve gider belgelerinde kayıtlı tutarların, bu belgelerden yapıldığı anlaşılan işlere karşılık alınan hakediş raporu ile ödenen tutarlardan fazla olması durumunda, aşan kısım incelemede dikkate alınmaz.

e)İncelemede, yapılan ödemelerin katma değer vergisi dışındaki tutarları esas alınır.

f)İnceleme sonucunda hesaplanan asgarî işçilik tutarının Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazançlar toplamı ile aynı veya daha fazla tutarda olduğunun anlaşılması durumunda, işverene, bu Yönetmelik ekindeki belgeler ile birlikte ilişiksizlik

belgesi verilebileceğine dair rapor düzenlenir. Hesaplanan asgarî işçilik miktarının Kuruma eksik bildirildiğinin tespiti hâlinde ise, bildirilmeyen tutar, faaliyette bulunulan aylar tespit edilebiliyorsa bu aylara, tespit edilemiyorsa faaliyette bulunulan son aya mal edilir ve Kanunun 88'inci ve 89'uncu maddeleri ile 102'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri uyarınca işlem yapılması gerektiği raporda önerilir. Yapılan inceleme sırasında Kurum mevzuatına aykırı bir durumun tespiti hâlinde düzenlenecek raporda bu hususlara da yer verilir", hükümleri bulunmaktadır.

1.6. 5510 Sayılı Yasa Uyarınca Yayımlanan Tebliğler İle Asgarî İşçilik Oranları Tebliğinin İlgili Hükümleri

1.6.1. 5510 Sayılı Yasanın 8'inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ

Bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşların işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden işlem yaptığı kişilerin kimlik bilgilerinin Kuruma bildirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla 5510 sayılı Yasanın 8'inci maddesinin yedinci fıkrası ve 100'üncü maddesi ile 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 13'üncü maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 28/09/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğde bankalar ve kamu idareleri (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü) ile diğer kuruluşlardan (Özerk Spor

Federasyonları, TTNET Anonim Şirketi, Telekomünikasyon Kurumu, Noterlikler) hangi usulde ne tür bilgilerin isteneceği düzenlenmiştir.

1.6.2. 5510 Sayılı Yasanın 100'üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ

Kurum tarafından kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması, 6183 sayılı Yasaya göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili ve 5510 sayılı Yasayla Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak kaydıyla, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurumları, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge isteme yetkisinin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi ile 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 129'uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 28/09/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğin 5'inci maddesinde bilgi ve belgelerin bankalar, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan, münferit olarak istenenler haricinde kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan ise yapılan protokoller çerçevesinde isteneceği hüküm altına alınmıştır. Görüleceği üzere, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan protokoller haricinde münferit olarak da bilgi ve belge istenebileceği öngörülmüştür.

Ayrıca söz konusu Tebliğin 22'nci maddesinde "Ruhsat vermeye yetkili diğer merciler ve özel hukuk tüzel kişilerince; ruhsat ve ruhsat niteliği taşıyan belgeleri alarak inşaat işyerlerinde işçi çalıştırmaya başlayan işverenlerin, bu faaliyetlerinden dolayı Kuruma işyerlerini tescil ettirip

ettirmediklerinin tespiti ve kontrolü amacıyla ruhsata ilişkin alınan bilgi ve belgelerin talep edilmesi halinde Kuruma intikali sağlanır. İhale makamı kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarca; ihale yoluyla her türlü işi üstlenenlerin Kuruma bu işlerden dolayı işyerlerinin tescilini yaptırıp yaptırmadıklarının, yaptırmış olmaları halinde ise yapılan işle ilgili Kuruma verdikleri bilgilerin doğruluğunun tespiti amacıyla, bu işleri üstlenenler ile bu işlerden dolayı yapılacak olan asgarî işçilik tespiti için üstlenilen işle ilgili bilgiler Kuruma bildirilir" hükmü de bulunmaktadır.

1.6.3. Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların SGK'na Gönderilmesi İle Geçici İskan veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Tebliğ

5510 sayılı Yasa'nın 11. ve 90'ıncı maddelerine istinaden hazırlanan ve 22.10.2008 tarihli ve 27032 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğin 5'inci maddesinde "Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildikleri tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür", 7'nci maddesinde "Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından geçici iskan veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce, yapılan inşaat dolayısıyla ilgililerden Kuruma borçlarının bulunmadığına dair Kurumca düzenlenmiş ilişiksizlik belgesinin istenilmesi zorunludur. Bu nitelikteki yazı ibraz edilmedikçe ilgililere geçici iskan veya yapı kullanma izin belgesi verilmeyecektir",

8'inci maddesinde "Kanunun 11'inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen ve bu Tebliğde açıklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara, yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için Kanunun 102'nci maddesi birinci fıkrası (h) bendi uyarınca aylık asgarî ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Geçici iskan ve yapı kullanma izin belgelerinin verilmesi ile ilgili olarak Kanunun 90'ıncı maddesinde belirtilen yükümlülüklerin valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından yerine getirilmemesi halinde, sorumlular hakkında genel hükümler çerçevesinde idari ve cezai işlem yapılacaktır" hükümleri bulunmaktadır.

1.6.4. Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgarî İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ

29/3/2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in[1] 10'uncu maddesine ve 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin[2] 38'inci maddesinin

---

[1] Söz konusu Yönetmelik 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmasına rağmen 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğin geçici 2.maddesinde, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik uyarınca oluşturulan Komisyonun tespit ederek yayımladığı çeşitli işkollarına ait işlerin asgarî işçilik oranlarının yeni Komisyon tarafından belirlenip Resmî Gazete'de yayımlanıncaya kadar geçerli olduğu belirtilmiştir.

[2] Söz konusu Yönetmelik 28.08.2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmasına rağmen 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğin 133. maddesinin ikinci fıkrasında, devralınan kurumlar tarafından çıkarılan ve bu

üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 29/09/2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ekinde çeşitli işkollarına ait işlerin asgarî işçilik oranları yayımlanmıştır.

29/9/2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgarî İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ" eki listenin ilgili bölümlerine eklenmek üzere, asgarî işçilik tespit komisyonu tarafından "33" işkoluna ilişkin olarak sonradan belirlenen asgarî işçilik oranları, bu defa 22/06/2006 tarihli ve 26206 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1.7. Genelgelerin İlgili Hükümleri[3]

Özel nitelikteki inşaatlar ve ihale konusu işlerin asgarî işçilik incelemeleri ile ihaleli işlerin devamlı işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığına yönelik yapılacak incelemelerde yararlanılacak Genelgelerin ilgili kısımları bu bölümde belirtilmiştir. Aynı hususun daha sonra çıkarılan genelge, tebliğ veya yönetmeliklerde tekrarlandığı durumlarda önceki genelge hükümleri, mükerrer olacağı gerekçesiyle belirtilmemiştir.

Yönetmeliğin kapsamına giren hususları düzenleyen yönetmeliklerin, Kanuna ve bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir.

[3] 5510 sayılı Yasa'nın geçici 3.maddesinde "Bu Kanuna göre çıkarılması gereken yönetmelikler ile diğer düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmelikler ile diğer düzenlemelerin, bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam edilir" hükmü gereğince 506 sayılı Yasa döneminde çıkarılan Genelgelerin 5510 sayılı Yasa'ya aykırı olmayan hükümleri, aynı konuda yeni düzenleme yapılıncaya kadar yürürlüktedir.

1.7.1. 16 Sayılı Genelge

16 sayılı genelgede " … Özel bir bina inşaatını tümü ile yapmak üzere (yani anahtar teslimi şartiyle) sahibinden alan müteahhit, akdin feshedilmesi, inşaatın mühürlenmesi vs. gibi sebeplerle inşaatı yarım bırakır veya bıraktırırsa, kalan işlerin mülk sahibi tarafından çalıştırılan işçilerle tamamlanması veya başka müteahhitlere verilmesi halinde, bir işverenden diğerine hukukî neticeleriyle devir bahis konusu olmayacağından el değiştirme yapılmayacak, işe devam eden veya işi ikmal eden adına ayrıca dosya açılacaktır …" denilmektedir.

1.7.2. 16-126 Ek Sayılı Genelge

21.05.1996 tarihli 16-126 ek sayılı genelgede "… dışarıdan işçi çalıştırılmaksızın devamlı işyeri sigortalıları ile yapıldığı ileri sürülen işlerde, taahhüt konusu işle ilgili işlemlerin devamlı işyerinin işlem gördüğü Sigorta Müdürlüklerince yerine getirilmesi, müfettiş incelemesi istenirken, taahhüt konusu işin devamlı işyerinin sigortalıları ile yapılabilecek nitelikte olup olmadığının ve tehlike sınıfı açısından bir değişiklik gerekip gerekmediğinin de özellikle sorulması, ayrıca, işin yapıldığı yerdeki Kurumumuz ünitesinden taahhüt konusu işin tescil edilip edilmediğinin öğrenilmesiyle, tescil edilmediğinin ve devamlı işyerinden dolayı işveren borcu olmadığının anlaşılması sonucunda, teminat iadesine ilişkin soğuk damgalı ilişiksizlik belgesinin yine devamlı işyerinin işlem gördüğü Sigorta Müdürlüğünce verilmesi uygun görülmüştür" denilmektedir.

1.7.3.16-178 Ek Sayılı Genelge

08.12.1998 tarihli 16-178 ek sayılı genelgenin birici bölümünde;

"… Bina, tamirat, tadilat, tesisat ve benzeri işlerde ise; ihbar, şüphe veya şikâyet yoksa, 16-80 Ek sayılı Genelgede belirtildiği şekilde işlem yapılarak, teftişten sarfınazar tutanağı düzenlenmesi ve gerekiyorsa işyeri dosyasının tasfiye edilmesi; ihbar, şüphe veya şikâyet varsa, müfettiş incelemesi istenilerek düzenlenecek rapor sonucuna göre işlem yapılması gerekmektedir.

Ancak; baraj uygulaması dışında kalan işlerde de; kimi zaman, ayrı bir inceleme yapılmasına gerek kalmaksızın, iş bitimine kadar işyeri dosyasına girmiş bulunan belgelere göre, işin maliyetinin ve asgarî işçilik oranının bilinebilmesi olanaklı bulunmaktadır.

Bu gibi durumlarda; elverişli bilgiler varsa, baraj uygulaması dışında kalan işler için de ön değerlendirme yapılması, değerlendirme sonucunda barajın altında bir bildirim ile karşılaşılırsa, şüphe hali varsayılarak bu işler için müfettiş incelemesi istenilmesi ve sonucuna göre işlem yapılması, barajın üzerinde bir bildirim söz konusu ise, bu kez, teftişten sarfınazar tutanağı düzenlenerek 16-80 Ek sayılı Genelge doğrultusunda işyeri dosyasının tasfiye edilmesi uygun görülmüştür" denilmektedir.

1.7.4. 16-280 Ek Sayılı Genelge

07.03.1995 tarihli 16-105 ek sayılı genelgenin 4. maddesinde[4], özel bina inşaatlarının bitirildiği tarihin tespiti ile ilgili olarak "İşin bitirildiği işverence, -o tarihte yürürlükte bulunan- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 13. maddesi

[4] 16-105 ek sayılı genelgenin 4. maddesi, 20.08.2002 tarihli 16-272 ek sayılı genelge ile uygulamadan kaldırılmış, ancak 24.01.2003 tarihli 16-280 ek sayılı genelge ile yeniden uygulamaya konmuştur.

uyarınca, bir aylık süre içinde Kurumumuza bildirilmiş ise, aksi Kurumumuzca kanıtlanamadığı sürece, işin bitim tarihi olarak işverenin bu beyanında belirtilen tarih geçerli sayılacak ve yaklaşık maliyet bedeli buna göre hesaplanacaktır. Bu sürenin bitiminden sonra verilen dilekçeler içinse, aksi işverence kanıtlanamadığı sürece, dilekçenin Kurum kayıtlarına giriş tarihi işin bitim tarihi sayılacak ve buna göre işlem yapılacaktır. Bu arada, kullanma izin belgesi için belediyeye başvuru tarihini işin bitim tarihi olarak beyan eden işverenlerin, yine aksi Kurumumuzca kanıtlanamadığı sürece, bu beyanları geçerli sayılacaktır" denilmektedir.

1.7.5.16-268 ve 16-281 Ek Sayılı Genelgeler

Personel ve öğrenci taşıma işleri ile ilgili olarak 03.07.2002 tarihli 16-268 ek sayılı genelgede "ihale konusu olmakla beraber sigortalı niteliğinde bir kişi çalıştırılmaksızın bizzat yüklenicilerin çalışması ile yürütülüp ikmal edildiği ve yeterli sürücü belgesinin bulunduğu ihale makamlarınca bildirilen, personel ve öğrenci nakli işlerinin araç sahiplerinin de Bağ-Kur sigortalısı olduğunun resmi bir yazı ile belgelenmesi durumunda; 506 sayılı Kanun kapsamına alınacak nitelikte olmayan bu tür işlerin denetiminden sarfınazar edilmesi Yönetim Kurulumuzun 31.05.2002-II/1520 tarih sayılı kararı ile uygun görülmüştür", nakliye işlerini üstlenen birlik ve şirketlerin incelenmesi ile ilgili olarak da 24.01.2003 tarihli 16-281 ek sayılı genelgede "... İhale makamlarına karşı, ferdi olarak veya birlik, kooperatif veya şirketler tarafından ihale konusu iş üstlenilmekle beraber sigortalı niteliğinde bir kişi çalıştırılmaksızın bizzat yüklenicilerin kendilerinin (kooperatif ve şirketler için bizzat ortakların) çalışması ile yürütülüp ikmal edildiği ihale makamlarınca bildirilen nakliye işlerinin de, araç sahiplerinin (veya ortakların) Bağ-Kur sigortalısı olduklarının

resmi bir yazı ile belgelenmesi ve yeterli sürücü belgesinin bulunduğunun anlaşılması durumunda denetimlerinden sarfınazar edilmesi Yönetim Kurulumuzun 21.11.2002/VII-3012 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur" denilmektedir.

1.7.6. 16-312 Ek Sayılı Genelge

20.02.2004 tarihli 16-312 ek sayılı genelgenin "Özel Bina İnşaatlarının İntikali" başlıklı bölümünde "Bilindiği gibi, özel bina inşaatının devamı sırasında işverenin vefat etmesi üzerine işin varislerine intikal etmesi halinde; varislerin, mirası reddetmedikleri sürece intikal durumundan dolayı 506 sayılı Kanunun 8'inci maddesi hükmüne istinaden işyeri bildirgesi düzenlemesi gerekmektedir. Ancak, bu durumda varislerin ölen işverenin prim borcundan dolayı sorumluluğu mevcut olduğundan, varisler adına yeniden işyeri dosyası açılmasına mahal görülmemektedir. Dolayısıyla, işvereni gerçek kişi olan özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak işverenin ölümü nedeniyle inşaat tamamlanmadan işyerinin varislere intikal etmesi ve mirasın reddedilmeyerek işe varislerce devam edilmesi halinde; varisler adına ayrıca işyeri dosyası açılmayıp isim tashihi yapılarak aynı işyeri dosyası üzerinden işlemlere devam edilecektir" denilmektedir.

Ayrıca aynı genelgenin "İhale Konusu İşlerin Konsorsiyum Şeklinde Üstlenilmesi" başlıklı bölümünde ise;

"Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 14'üncü maddesi, 4964 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi ile yeniden düzenlenmiş olup, söz konusu madde metninde; ortak girişimlerin iş ortaklığı ve konsorsiyumlardan oluştuğu, iş ortaklığı üyelerinin; hak ve sorumluluklarıyla işin bütününü yapmak üzere, konsorsiyum üyelerinin ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarını

yapmak üzere bir araya geldikleri; iş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları; konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, gerçek veya tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla koordinasyonun sağlanacağı hiçbir tereddüte mahal vermeyecek şekilde vurgulanmıştır.

Öte yandan, 16.01.2004 tarihli, 25348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.05.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye (ihale makamına) ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla, her bir üstlenici için verecekleri işyeri bildirgesine istinaden ayrı ayrı işyeri dosyası açılabilecektir.

Bu duruma göre, bundan böyle,

a) 506 sayılı Kanunun 83.maddesine göre ihale suretiyle yapılan işlerin ortak girişim modellerinden konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi halinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla, üstlenicilerin her birine verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı ayrı sicil numarası verilecektir.

b) İhale konusu işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda ise, böyle bir ortak girişim için daha önce olduğu gibi her bir ortak adına ayrı ayrı değil, iş ortaklığı adına ve tek işyeri dosyası açılacaktır.

16-118 Ek sayılı Genelgeye göre yapılması gereken işleme gelince;

1- Konsorsiyum adına açılmış olan işyeri dosyasından, her bir firma için ödenen istihkakın ayırımı yapılıyorsa ve idareye ayrı ayrı teminat verilmiş ise, o firmaya ödenmesi gereken istihkak tutarına, firmanın yaptığı işe ait asgarî işçilik oranı uygulanmak suretiyle ve firma tarafından bildirilmiş olan işçilik miktarı da dikkate alınarak ön değerlendirme işleminin yapılması,

2- Konsorsiyumu oluşturan üstleniciler adına evvelce ayrı ayrı işyeri dosyası açılmış olması durumunda, yine istihkak miktarının ayırımı mümkün ise ve ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla bu dosyaların müstakil değerlendirilerek (her bir üstlenici tarafından bildirilen işçilik miktarı dosya bazında ve ayrı ayrı nazara alınarak) işlem yapılması, uygun görülmüştür" denilmektedir.

1.7.7. 16-318 Ek Sayılı Genelge

13.05.2004 tarihli ve 16-318 ek sayılı genelgenin "İhale Yoluyla Yaptırılan İşlerde Yapılacak Araştırma" başlıklı bölümünün 4.maddesinde "Kurumumuz uygulamasında işyerleri, işin kesin kabulünün veya geçici kabulün noksansız yapılması halinde 506 sayılı Kanunun uygulama alanından çıkarılmaktadır. İhale konusu işlerin geçici kabulünün yapılması, noksansız yapıldığı anlamına gelmemektedir. Zira, geçici kabulün yapıldığı tarihten sonra eksik veya kusurlu işlerden dolayı sigortalı istihdam edilmektedir. Bu nedenle, ihale konusu işlerden dolayı geçici kabulün yapıldığı tarihten sonraki süreye ilişkin işçilik miktarı, Yönetmeliğin 38'inci maddesinin (a) fıkrasına göre yapılacak araştırmada Kurumumuza bildirilmiş olan işçilik tutarına dahil edilecektir.

Diğer taraftan, uygulamada, geçici kabulün noksansız olarak veya kesin kabulün yapıldığı tarihlerden sonra da ihale konusu işyeri dosyasından belirli bir süre daha işçilik bildiriminde bulunulmaya devam edildiği görülmektedir.

Bilindiği gibi, ihale konusu işler ile ilgili olarak işin bitiş tarihinden sonra şantiyenin sökülmesi, malzemelerin toplanması, nakliyesi, bekçi çalıştırılması gibi işler için de muayyen bir süre sigortalı istihdam edilebilmektedir.

Bu durumda, söz konusu işlerden dolayı ihale konusu işyeri dosyasından makul bir süre için yapılan bildirimler kabul edilecek ve işyeri, bu defa en son sigortalı çalıştırılan tarih itibariyle kanun kapsamından çıkarılacak, ancak geçici kabulün noksansız yapıldığı veya kesin kabul tarihinden sonraki süreye ilişkin bildirimlerin yapılacak araştırmada Kurumumuza bildirilmiş olan işçilik miktarına dahil edilmeksizin işlem yapılacaktır" denilmektedir.

Aynı bölümün 6'ncı maddesinde "İhale konusu işlerde idarece (ihale makamınca) müteahhide kısmen malzeme verilmesi veya akreditif bedeli ödenmesi halinde, bu durum asgarî işçilik oranını değiştirebileceğinden, asgarî işçilik oranı Tebliğ eki listede olsa bile, konu, gerekli belgelerle (imalat ve birim fiyatlarını gösterir son hakediş raporu, iş bitirme belgesi, fatura, ibraz edilebiliyorsa sözleşme, idarece verilen malzemenin miktarı ve bedelini gösterir belge, fiyat analizleri zaptı vs.) birlikte asgarî işçilik oranının "Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca" tespiti amacıyla Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecektir.

Söz konusu belgelerin her bir sayfası mutlaka ihale makamınca onaylanmış veya aslının ünitelerimizce görülmesini müteakip ilgili belge üzerine "aslı görülmüştür" şeklinde şerh

düşülüp, yetkililerce imzalandıktan sonra Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir" denilmektedir. 7'nci maddesinde ise "İhale konusu işlerin işverenlerin daimi nitelikteki işyerlerinin sigortalıları ile yapıldığının ileri sürülmesi durumunda, 16-268 Ek ve 16-281 Ek sayılı Genelgelerde belirtilen işler hariç olmak üzere ileri sürülen bu hususun bizzat sigorta müfettişleri marifetiyle incelenecek işyeri kayıtlarından araştırılması ve düzenlenecek rapor sonucuna göre işlem yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan, uygulamada, 21.05.1996 tarihli, 16-126 Ek sayılı Genelge göz önünde tutulacaktır" denilmektedir.

Aynı genelgenin "Gerçek veya Tüzel Kişiler Tarafından Yapılan Özel Bina İnşaatı İşyerlerinde Yapılacak Araştırma" başlıklı bölümünün 4'üncü maddesinde;

"Faaliyeti iki yıldan fazla süren özel bina inşaatlarının maliyetinin tespit şekli, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.05.2004 tarihinden itibaren değiştirilmiş bulunduğundan;

a)Yapımına 01.05.2004 tarihinden sonra başlanılan veya 01.01.2003 tarihinden sonra başlandığı halde 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen binaların maliyeti, ortalama maliyet yerine, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli esas alınarak hesaplanacaktır.

Yönetmeliğin 38'inci maddesinin (b) fıkrasının altıncı bendi uyarınca, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatların maliyetinin hesabında bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınacağından, 01.01.2003 tarihinden sonra yapımına başlanarak 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilmiş olan inşaatlar da bu kapsamda değerlendirilmiştir.

b)Yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümlerinin 01.05.2004 tarihinde yürürlüğe girmesi ve hukukun temel ilkelerinden biri olan Kanunların geriye yürümezliği ilkesi nedeniyle, 30.04.2004 (dahil) ve önceki tarihlerde bitirilmiş bina inşaatlarının maliyeti, 16-118 Ek sayılı Genelgede belirtildiği gibi hesaplanacaktır.

c) 2003 yılından önce başlayıp, 2004 veya daha sonraki yıllarda bitirilen binaların maliyeti, 01.05.2004 tarihinden önceki ve sonraki sürede yapılan uygulamalar dikkate alınarak, ayrı ayrı hesaplanacak, bu suretle bulunan iki ayrı birim maliyet bedelinin aritmetik ortalamasının alınması ve binanın yüzölçümü ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.

d) Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında, daha önce yapılan uygulamada olduğu gibi o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alınacaktır"

10'uncu maddesinde "Araştırma, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel bina inşaatı işyerleri hakkında yapılacağından, bu işlerin dışında kalan (bina tamiratı, tadilatı, tesisatı ve benzeri) işlerle ilgili olarak, 08.12.1998 tarihli, 16-178 Ek sayılı Genelgenin birinci maddesinde belirtildiği gibi işlem yapılmasına devam edilecektir" denilmektedir.

1.7.8.16-324 Ek Sayılı Genelge

11.11.2004 tarihli 16-324 ek sayılı genelgede;

"… İhale konusu işin eksik kalan kısmının sonradan düzenlenen sözleşmeye istinaden işi devir alan tarafından yapılması ve üstlenilen bu kısım için ayrıca teminat alınması halinde, işin devrine idarece muvafakat edildiğine ilişkin yazılı sözleşmenin ibraz olunması kaydıyla, bu nitelikteki

sözleşmede, işin önceki kısımlarından dolayı işi devir alanın sorumluluğunun bulunduğu hususunda herhangi bir hükme yer verilip verilmediği üzerinde durulmaksızın, işi devir alan adına ayrıca işyeri dosyası açılarak eksik kalan kısımlar ile ilgili işlemler açılacak yeni dosyadan yürütülecektir.

Bu durumda, ihale konusu işin yukarıda belirtilen koşullarla (ihale makamının muvafakati ile) devri halinde,

1- 16-312 Ek sayılı Genelgenin yayımından sonra devir tarihinden önceki ve sonraki süre için ayrı ayrı işyeri dosyası açılmış ise, sigorta işlemlerinin bu dosyalardan yürütülmesi, başka bir ifade ile 16-118 Ek ve 16-318 Ek sayılı Genelgelerde belirtilen ön değerlendirme ve araştırma işlemi ile gerektiğinde işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının tespiti hususunda düzenlenen müfettiş raporları üzerine yapılacak işlemlerin, işin devredildiği tarihten önceki ve sonraki sürelerde bildirilen işçilik miktarları her bir işveren yönünden ayrı ayrı nazara alınarak sonuçlandırılması,

2-İhale konusu işe ait devir sözleşmesinde işin önceki kısımlarından dolayı işi devir alanın sorumluluğunun bulunduğu hususunda hükme yer verilmiş olması nedeniyle, ihale konusu işin devredildiği tarihten sonraki süre için işi devir alan yeni işveren adına evvelce ayrı bir işyeri dosyası açılmamış (tek işyeri dosyası üzerinden işlem görmüş) ise, işi devir alan tarafından daha önceki işveren adına açılmış olan işyeri dosyasından yapılmış olan bildirimler ile ilgili olarak işi devir alan adına yeni işyeri dosyası açılmamasını ve geriye yönelik aktarma işlemi yapılmamasını teminen, 16-118 Ek ve 16-318 Ek sayılı Genelgeler uyarınca yapılması gereken ön değerlendirme ve araştırma işlemlerinin (her işverene ödenen istihkak tutarına yaptıkları işe ilişkin asgarî işçilik oranının %

25 eksiği uygulanarak ve her bir işverenin kendi dönemine ait bildirimler ayrı ayrı nazara alınarak) başlangıçta açılmış olan işyeri dosyasından manuel ortamda yapılması uygun görülmüştür" denilmektedir.

1.7.9.16-353 Ek Sayılı Genelge

12.10.2005 tarihli ve 16-353 ek sayılı genelgenin II. Bölümünde "Bilindiği ve 16-318 Ek sayılı Genelgede de belirtildiği gibi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesi uyarınca gerek ihale konusu işler, gerekse özel nitelikteki bina inşaatı işyerleri hakkında Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüklerimizce "Ön değerlendirme" ve "Araştırma" işlemi yapılırken, Kurumumuzca yayımlanmış olan 16-192 Ek sayılı Genelge ekinde bulunan asgarî işçilik oranları dikkate alınmakta idi.

Ancak, yukarıda belirtilen "Ön Değerlendirme" ve "Araştırma" işleminde, 29.09.2005 tarihli, 25770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ekindeki asgarî işçilik oranlarının dikkate alınması gerektiğinden, Tebliğin yayımlandığı 29.09.2005 tarihinden (bu tarih dahil) sonra başlayıp biten işler ile ilgili olarak Tebliğ ekinde bulunan yeni oranlar esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

Diğer taraftan, Tebliğ eki asgarî işçilik oranlarını gösterir listede, bazı işkollarının asgarî işçilik oranları eski oranlara göre düşmüş, bazıları ise yükselmiş olduğundan, Tebliğin yayımlandığı 29.09.2005 tarihinden önce başlayıp biten veya bu tarihten önce başlayıp sonraki bir tarihte biten/bitecek olan işlerle ilgili olarak Kurumca yapılmış olan işlem kesinleşmemiş olmak kaydıyla, yapılan işe uygun asgarî işçilik oranı hem 16-192 Ek sayılı Genelge eki listede, hem de Tebliğ eki listede

mevcut ise, her iki listedeki oranlar kıyaslanarak düşük olan orana göre işlem yapılacaktır.

Buna karşılık, 16-192 Ek sayılı Genelge eki listedeki oranlar dikkate alınarak hesaplanan prim borcu tahsil edilmiş veya yapılan tebligat üzerine yasal süre olan bir ay içerisinde itiraz edilmeyerek yapılan işlem idari aşamada kesinleşmiş ise, bu işlerle ilgili olarak yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının tespiti amacıyla yeni bir ön değerlendirme veya araştırma işlemi yapılmayacaktır.

Ön değerlendirme veya araştırma işlemi sonucunda hesaplanan prim borcu tebliğ edilmemiş veya tebliğ edildiği halde Kurumumuza itiraz edilmiş ya da yapılan itirazlar üzerine Ünite itiraz komisyonlarınca verilen kararlar henüz işverenlere tebliğ edilmemiş veya tebliğ edilmekle beraber bir aylık dava açma süresi dolmamış ise, bu haller kesinleşmemiş işlem olarak değerlendirilecektir",

III. Bölümünde "Tebliğ eki listede oranları bulunmayan işler veya akreditif bedeli ödenmek ya da ihale bedeli dışında kısmen veya tamamen malzeme verilmek suretiyle yaptırılan işlere ait asgarî işçilik oranları, Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11'inci maddesinde belirtildiği gibi anılan Komisyonca tespit edilecektir. Ayrıca oranı belli olmayan işler hakkında Üniteler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler ya da Sigorta Müfettişlerince yapılacak işlemlerde Tebliğ eki listede benzer bir iş için belirlenmiş olan oran dikkate alınmayacaktır.

Bu durumlarda, asgarî işçilik oranları, daha önce olduğu gibi, tespite konu işe ait son hak ediş raporu, hak ediş raporu düzenlenmeyen anahtar teslimi, yap-işlet-devret veya yap-işlet

suretiyle ihale edilen işler ve benzer işlerde yüklenici tarafından idareye verilen ve kabul edilen teklif, teknik döküman, analizler, maliyet bedelleri, teklif birim fiyat cetvelleri ve mahal listeleri, işe ait sözleşmenin ilgili bölümleri, diğer teknik ve mali dokümanların, idarece malzeme verilmiş olup olmadığının, verilmiş ise verilen malzemenin cinsi, miktarı ve sözleşme yılı fiyatlarıyla toplam bedelini gösteren iş bitirme belgesi, gerekiyorsa işin sözleşmesinin aslı veya idarece ya da aslı görülmek suretiyle Ünitelerimizce onaylı fotokopileri, gerekli diğer belgelerle birlikte Asgarî İşçilik Tespit Komisyonuna intikal ettirilmek üzere Genel Müdürlüğümüze (Sigorta Primleri Daire Başkanlığına) gönderilecektir" denilerek genelge ekinde Tebliğ ve eki asgarî işçilik oranları yayımlanmıştır.

Ayrıca, söz konusu genelge ekinde yayımlanan asgarî işçilik oranlarına ilave olarak "33" işkoluna ilişkin asgarî işçilik oranları da 22.06.2006 tarih ve 26206 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 29.06.2006 tarihli 16-377 ek sayılı genelge ekinde yayımlanmıştır.

1.7.10.16-362 Ek Sayılı Genelge

23.01.2006 tarihli 16-362 ek sayılı genelgede "… Bu bakımdan, hiç tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte, hiç işçilik bildiriminde bulunulmamış olan ihale konusu işler ile özel nitelikteki bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak … her halükarda işin 01.05.2004 tarihinden önce bitmiş ve aynı zamanda işin bittiği tarihi izleyen takvim yılı başından başlayarak en az "5" yıllık bir sürenin geçmiş olması kaydıyla (bu iki koşul bir arada aranacaktır), 16-118 Ek sayılı Genelgede belirtildiği gibi isteyen işverenlerin taahhütname vererek hesaplanacak tutarı gecikme zammı ile birlikte ödemeleri halinde, müfettişlik incelemesi yaptırılmaksızın, kendilerine

ilişiksizlik belgesi verilmesi uygun görülmüştür" denilmektedir.

1.7.11.16-374 Ek Sayılı Genelge

19.06.2006 tarihli 16-374 ek sayılı genelgede "… gerek ihale konusu işler, gerekse özel nitelikteki bina inşaatı işyerlerinden dolayı Kurumumuza yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı hususunda Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce, bu işlerin 01.05.2004 tarihinden önce bitirilmiş olması durumunda "ön değerlendirme" işlemi, anılan tarihten sonra bitirilmiş olması halinde ise "araştırma" işlemi yapılmaktadır. Bu işlemler yapılırken de, 16-192 Ek veya 16-353 Ek sayılı Genelgelerimiz ekinde yer alan listelerde kayıtlı asgarî işçilik oranları dikkate alınmaktadır.

… Ön değerlendirme veya araştırma işleminin yapılabilmesi için ihale konusu işin kesin kabulünün veya geçici kabulünün noksansız yapılmış olması gerektiğinden, geçici kabulü yapıldığı halde noksansız geçici kabulü veya kesin kabulü yapılmamış olan ihale konusu işlere ait asgarî işçilik oranlarının tespiti de Asgarî İşçilik Tespit Komisyonundan istenilmeyecektir.

Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca geçici ve kesin kabul yapılmasının söz konusu olmadığının idarelerce bildirilmesi durumunda, bu nitelikteki işlerde işin geçici veya kesin kabullerinin yapılmadığı üzerinde durulmaksızın, yapılan işin bitirilmiş olduğunun belgelenmesi kaydıyla ön değerlendirme veya araştırma işlemi yapılacak, yine asgarî işçilik oranlarının bilinmemesi durumunda Asgarî İşçilik Tespit Komisyonundan oran tespiti istenebilecektir.

12.10.2005 tarihli, 16-353 Ek sayılı Genelgede de açıklandığı gibi, 29.09.2005 tarihinden (bu tarih dahil) sonra başlayıp biten ihale konusu işler ile özel nitelikteki bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38'inci maddesi uyarınca yapılması gereken "araştırma" işlemi sırasında, anılan Genelge ekinde yer alan; 29.09.2005 tarihinden önce bitmiş olmakla birlikte henüz "ön değerlendirme işlemi yapılmamış veya bu tarihten önce başlayıp sonraki bir tarihte biten/bitecek olan bu tür işlerle ilgili olarak da, (yapılmış olan "araştırma" işlemi kesinleşmemiş olmak kaydıyla) yapılan işe uygun asgarî işçilik oranlarının hem 16-192 Ek, hem de 16-353 Ek sayılı Genelge eki listelerde mevcut olması halinde, her iki listedeki oranlar kıyaslanarak düşük olan oranlar esas alınmaktadır.

Bu durumda, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce, öncelikle ihale konusu işin veya özel bina inşaatının 29.09.2005 tarihinden önce veya sonra bitirilmiş olup olmadığına bakılacak ve böylece hangi genelge (16-192 ve 16-353) eki listede yer alan asgarî işçilik oranının esas alınacağı belirlenecektir.

Bu belirleme sonrasında da, sözü geçen işlere ait asgarî işçilik oranlarının ilgili Genelge eki listede mevcut olup olmadığı kontrol edilecek, yapılan işin asgarî işçilik oranının, listede tam karşılığının bulunduğunun anlaşılması halinde, idarece (ihale makamınca) müteahhide kısmen veya tamamen malzeme verilmesi veya akreditif bedeli ödenmesi durumları hariç olmak üzere, bu durumda olan işlerle ilgili olarak Asgarî İşçilik Tespit Komisyonundan oran tespiti istenilmeksizin, "ön değerlendirme" veya "araştırma" işlemi herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden yapılacaktır.

İhale konusu işlerle ilgili sözleşmelerde çalıştırılacağı öngörülen sigortalıların işin süresince adam/gün sayısı üzerinden Kurumumuza bildirilmediğinin anlaşılması üzerine, idare (ihale makamı) ile yapılan yazışmalar sonucunda alınan bilgilerde, hem sigortalı sayısı, hem de sigortalıların kimlik bilgileri bildirilmiş ve istenilen belgeler yapılan tebligata rağmen işverence verilmemiş ise, bu sigortalılarla ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin sigorta primlerine esas kazancın alt sınırı üzerinden re'sen düzenleneceği, buna karşın belgelerin Kurumca re'sen düzenlenmesine elverişli bilgilerin olmaması durumunda, bu defa Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38'inci maddesinin (a) fıkrasının birinci bendinde belirtildiği gibi (istihkak tutarına asgarî işçilik oranının % 25 eksiği uygulanmak suretiyle) işlem yapılacağı 16-318 Ek sayılı Genelgemizde açıklanmıştır.

Bu itibarla, ihale konusu işlerle ilgili olarak düzenlenen sözleşmelere istinaden sigortalıların adam/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirilmediklerinin anlaşılması ve ihale makamından alınan bilgilere göre aylık prim ve hizmet belgelerinin re'sen düzenlenmesine imkan bulunmaması halinde, ön değerlendirme veya araştırma işlemi yapılması gerektiğinden, gerek aylık prim ve hizmet belgesinin re'sen düzenlenmesine imkan bulunmayan bu nitelikteki işlere ait asgarî işçilik oranlarının Tebliğ eki listede mevcut olmaması, gerekse ihale makamınca müteahhide kısmen veya tamamen malzeme verilmesi halinde, ilgili işe ait asgarî işçilik oranının Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenebilmesi için durum gerekli belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecektir.

Buna karşın,

a)İhale makamı ile yapılan sözleşmelerde çalıştırılacağı öngörülen sigortalıların işin süresince adam/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirilmiş olduğunun anlaşılması,

b) ihale makamından alınan bilgilere göre sözleşmede öngörüldüğü şekilde adam/gün sayısı kadar Kuruma bildirimde bulunulmadığı veya prim ödeme gün sayıları ya da prime esas kazançları eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 506 sayılı Kanunun 79'uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca yapılan tebligata rağmen işverence verilmemesi üzerine Kurumumuzca re'sen düzenlenmesi,

Hallerinde, ön değerlendirme ve araştırma işlemi yapılmayacağından, bu nitelikteki ihale konusu işlerle ilgili olarak asgarî işçilik oranlarının tespiti de istenilmeyecektir", hükümleri bulunmaktadır.

1.7.12.2007-22 Sayılı Genelge

2007 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerinin yayımlandığı 09.04.2007 tarihli 2007-22 sayılı genelgede birim maliyet bedelleri haricinde aşağıdaki hükümler de getirilmiştir:

"1- Dört kat üzerindeki (beş ve daha fazla katlı) konutlar bina yüksekliliği 21.50 metreyi aşmamak kaydıyla, kalorifersiz olarak yapılmış olsalar dahi, bu yapılarda imar mevzuatına göre asansör yapılması zorunlu olduğundan III. sınıf B grubunda, bina yüksekliği 21.50 metreyi aşan asansörlü ve/veya kaloriferli apartman tipi konutlar ise, IV. sınıf A grubunda değerlendirilecektir.

2- Bina yüksekliği 21.50 metreyi aşmayan beş kat ve üzerindeki konutlarda, kod altında kalan bodrum katların

iskana yönelik olarak inşa edilmiş olması ve bodrum kat veya katlarla birlikte kat sayısının beşin üzerinde olması halinde, kat sayısının tespitinde, iskana yönelik inşa edilen bodrum katlar da dikkate alınacaktır.

Bu itibarla, bodrum kat veya katlarla birlikte kat sayısının beş kat ya da daha fazla olduğu ve yapı ruhsatnamesinde de III. sınıf A grubunda gösterilen konutlarda, bodrum katların iskana yönelik olarak inşa edilip edilmediği (kapıcı daireleri de dahil olmak üzere) hususu resmi bir yazı ile işverenlerden sorulacak,

a) İşverenlerce, bodrum kat veya katların iskana yönelik olarak inşa edildiğinin bir dilekçe ile beyan edilmesi halinde, bu nitelikteki konutlar III. sınıf B grubunda,

b) Bodrum katların iskana yönelik olarak inşa edilmediğinin beyan edilmesi halinde ise, durumun resmi kurum ve kuruluşlardan alınan resmi belge ile kanıtlanması istenilecek, resmi belge ile kanıtlanamaması durumunda, Ünitede görevli Sigorta Yoklama Memurları vasıtasıyla, bu katların iskana yönelik olarak inşa edilip edilmediği tespit edilecektir. Bu tespit sonucunda da bodrum kat veya katlarının,

- İskana yönelik olarak inşa edildiğinin tespiti halinde III. sınıf B grubu,

- İskana yönelik olarak inşa edilmediğinin tespiti halinde ise III. sınıf A grubu,

Birim metrekare maliyet bedelleri esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

3-Kalorifersiz olduğu halde asansörlü olan konut yapıları, kat sınırlamasına bakılmaksızın yüksekliği 21.50 metreyi aşmamak kaydıyla III. sınıf B grubunda değerlendirilecektir.

4-Doğalgazlı olarak inşa edildiği halde yapı ruhsatnamelerinde III. Sınıf A grubunda gösterilen ve kat sayısı dört ve altında olan konutlarda, kalorifer tesisatının mevcut olup olmadığı bir yazı ile işverenlerden sorulacaktır. İşverenlerce,

a)Kalorifer tesisatı bulunduğunun beyan edilmesi halinde III. sınıf B grubunda,

b)Kalorifer tesisatının mevcut olmadığının beyan edilmesi halinde ise, Ünitede görevli Sigorta Yoklama Memurları vasıtasıyla, kalorifer tesis edilip edilmediği tespit edilecektir. Bu tespit sonucunda da,

- Kalorifer tesisatının yapılmış olduğunun anlaşılması halinde III. sınıf B grubu,

- Kalorifer tesisatının yapılmamış olduğunun anlaşılması durumunda ise III. sınıf A grubu,

Birim metrekare maliyet bedelleri esas alınacaktır.

Kat sayısı beş ve üzerinde olup doğalgazlı olarak inşa edilen ve yüksekliği 21.50 metreyi aşmayan konutlar III. sınıf B grubunda, 21.50 metreyi aşan konutlar ise IV. sınıf A grubunda yer aldığından, doğalgazlı olarak inşa edilen bu nitelikteki konutların kaloriferli olarak yapılmış olup olmadığı hususunda tespit yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

5-Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıf ve grubunu, bir blokta bulunan farklı mekanları dikkate almaksızın belirlemektedir.

Bu bakımdan, yapı ruhsatnamelerine göre farklı mekanlardan oluştuğu anlaşılan yapılar, bundan böyle yapılacak işlemlerde bir bütün olarak dikkate alınacak ve yalnızca bir yapı sınıf ve grubunda değerlendirilecektir.

Yalnızca bir yapı sınıf ve grubunun belirlenmesi sırasında da inşaatın yapı ruhsatnamesinde kayıtlı nitelikleri ve yapının kullanım amacı dikkate alınacaktır.

Örneğin, kullanım amacı; mesken, dükkan ve depo, yapı sınıf ve grubu da; III-A, III-B ve I-B olarak belirtilmiş yapı ruhsatında, yapının esas alınacak sınıf ve grubunun belirlenebilmesi için yapının nitelikleri incelenecek olup, bu bölümde yapının kaloriferli veya asansörlü olarak inşa edilip edilmediğine veya kat sayısının beş veya üzerinde olup olmadığına ya da doğalgazlı olarak inşa edilip edilmediği gibi kıstaslara bakılacaktır.

Bu nedenle, 13.05.2004 tarihli, 16-318 Ek sayılı Genelgemizin Kuruma Yeterli İşçiliğin Bildirilmiş Olup Olmadığına İlişkin Araştırma başlıklı 8'inci maddesinin "Gerçek veya Tüzel Kişiler Tarafından Yapılan Özel Bina İnşaatı İşyerlerinde Yapılacak Araştırma" başlıklı bölümünün 11'inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna karşın, birden fazla bloktan oluşan özel bina inşaatları için tek işyeri dosyasının açılmış olması ve blokların niteliklerinin veya kat sayısının ya da yüksekliklerinin

birbirinden farklı olması durumunda, ön değerlendirme ve araştırma işlemi, nitelikleri itibariyle yapı sınıf ve grupları farklı olan bloklar için ayrı ayrı yapılacaktır.

6- 2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'in Açıklamalar bölümünün 2'nci maddesinde "Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştiren ve tebliğden çıkarılan yapılar için, 2007 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenerek başlatılmış ve devam eden işlerde, söz konusu tebliğlerdeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2007 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacağı" öngörülmüştür.

Buna göre, bazı binalar başladığı yıl içerisinde yayımlanan birim maliyet listesinde farklı yapı sınıf ve grubunda, bitirildiği yıl içerisinde yayımlanan birim maliyet listesinde farklı yapı sınıf ve grubunda yer aldığından, bu nitelikteki yapılar için inşaata başlanıldığı yılda yayımlanan yapı sınıf ve grubu esas alınarak bina maliyeti hesaplanacaktır.

Örneğin, otel ve moteller (1 ve 2 yıldızlı oteller, 2. sınıf moteller) 2004 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Listesinde III. sınıf A grubunda yer aldığı halde, 2005 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Listesinde III. sınıf B grubunda yer almaktadır.

Yapımına 12.05.2004 tarihinde başlanılıp, 16.10.2006 yılında bitirilen ve alanı 1.000 metrekare olan, kalorifer ve asansör tesisatı bulunmayıp dört katlı olan 1 yıldızlı otel için Kurumumuza yeterli işçiliğin bildirilmiş olup olmadığına ilişkin Ünitece yapılacak araştırma işlemi sırasında, anılan yapı 2004 yılı Birim Maliyetleri Listesinde III. sınıf A grubunda yer aldığı için bu grupta değerlendirilerek, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38'inci maddesine göre bitirildiği yıldan bir

önceki yıla ilişkin (2005 yılı) birim maliyet bedeli esas alınacaktır.

Bu durumda, bu işyeri için Kurumuza bildirilmiş olması gereken asgarî işçilik miktarı:

1.000 m2 x 315,00 YTL = 315.000,00 YTL X % 6.75 = 21.262,50 YTL olacaktır.

Ancak, söz konusu yapının kaloriferli veya asansörlü ya da doğalgazlı olarak inşa edilmiş olması veya kat sayısının beş ve üzerinde olması yahut bina yüksekliğinin 21.50 metrenin üzerinde olması gibi durumlarda, yapının niteliğine bakılmak suretiyle başladığı yıldaki yapı sınıf ve grubu esas alınacaktır.

Diğer taraftan, bina yüksekliği 21,50 metreyi aşan apartman tipi konutlar, 2005 yılından bu yana IV. sınıf A grubunda yer almaktadır.

Buna göre, yapımına 2004 yılında başlanılan ve yüksekliği 21,50 metreyi aşan kaloriferli bina inşaatı için III. sınıf B grubu, yapımına 2005 yılında başlanılan ve yüksekliği 21,50 metreyi aşan apartman tipi konut için ise IV. sınıf A grubu birim metrekare maliyet bedelleri esas alınacaktır.

Dolayısıyla, bina yüksekliği 21,50 metreyi aşan ve yapımına 2004 yılı ve öncesinde başlanılan apartman tipi konutlar için ayrıca yapı sınıf ve grubu belirlenmediğinden yapının niteliğine bakılarak, yapımına 2005 ve sonrası yıllarda başlanılan apartman tipi konutlar için ise, birim maliyet listesinde yer alan yapı sınıf ve grubu esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır".

1.7.13.2007-72 Sayılı Genelge

Serbest bölge ve organize sanayi bölgelerindeki yapıların sınıf-grubu ile itirazları konu alan 21.09.2007 tarihli 2007-72 sayılı genelgede;

"1-Serbest bölge veya organize sanayi bölgesinde, kullanım amaçları, nitelikleri ve özellikleri birbirinden farklı birden fazla yapı için tek ruhsat verilmiş (örneğin; sanayi tesisi, idare binası, sığınak, hangar ve diğer yardımcı tesislerin aynı ruhsat içinde değerlendirilmiş) olması halinde, her bir yapının kullanım amacı, niteliği ve özellikleri dikkate alınarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetlerini gösterir listeden belirlenecek yapı sınıf grupları esas alınarak her yapı için ayrı ayrı hesaplama yapılarak tek değerlendirme yapılacaktır.

2- Kullanım amaçları, nitelikleri ve özellikleri birbirinden farklı birden fazla yapı için tek ruhsat verildiği durumlarda, her yapının başlama ve bitiş tarihi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve genelgelerde inşaatın başlama ve bitiş tarihleri ile ilgili olarak yapılan açıklamalara göre belirlenecektir. Resmi belgelerle kanıtlanması halinde ise yapıların başlama ve bitiş tarihlerinin tespitinde, bu belgelerdeki tarihler esas alınarak işlem yapılacaktır.

3-Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38'inci maddesinde, özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili yapılacak asgarî işçilik uygulamasında bina maliyetinin hesaplanması sırasında, yapının kullanım amacı, niteliği ve özellikleri dikkate alınarak, inşaatın ruhsatnamesi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetlerini gösterir listede kayıtlı yapının sınıf ve grubunun farklı olduğunun anlaşılması halinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan birim

maliyet listesindeki yapı sınıfı ve grubunun esas alınarak işlem yapılacağı belirtilmiş olmasına karşın bu işlemlere karşı işverenlerce itiraz edilmesi durumunda ne yapılacağı hususu düzenlenmemiştir.

Bu bağlamda, bina maliyetinin hesaplanması sırasında inşaatın ruhsatnamesindeki yapı sınıf ve grubu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyet listesinde kayıtlı yapı sınıf ve grubunun farklı olduğunun anlaşılması halinde, yukarıda belirtilen yönetmelik hükmü uyarınca işlem yapılacak olmakla birlikte, bu işlemlere işverenlerce itirazda bulunulması durumunda, öncelikle yapının kullanım amacı, niteliği ve özelliklerinin tespiti için konu Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarına intikal ettirilecek ve anılan memurlarca düzenlenecek olan raporlardaki tespitlere istinaden, asgarî işçilik uygulamasına ilişkin ön değerlendirme ya da araştırma işleminde esas alınması gereken yapı sınıf ve grubu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyet listesinden Ünitelerimizce belirlenecektir.

Ünitelerimizce, Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarınca yapılan tespitler sonucu belirlenmiş olan yapı sınıf ve grubuna da işverenlerce itiraz edilmesi halinde, bu defa itiraza konu inşaatın yapı sınıf ve grubunun Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyet listesinden belirlenmesi amacıyla, konuya ilişkin gerekli bilgi ve belgeler (işverenin itiraz dilekçesi, rapor, ünite görüşü vs.) Genel Müdürlüğümüze gönderilecek ve Ünitelerimizce de anılan komisyonun görüşü doğrultusunda işlemler sonuçlandırılacaktır", hükümleri bulunmaktadır.

1.7.14. 2008-88 Sayılı Genelge

Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranılması konulu 30.10.2008 tarihli 2008-88 sayılı genelgede;

"… İdarelerin, ihale suretiyle yaptırdıkları işleri üstlenenleri, bunların adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini, Kuruma bildirmemeleri veya sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden "15" günlük süre geçirildikten sonra bildirmeleri halinde, 5510 sayılı Kanunun 102'inci maddesinin (g) bendi uyarınca, haklarında, 15'inci günün son gününde geçerli olan ve "16" yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan aylık asgarî ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

İhale konusu işin, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teminine yönelik olması halinde ise, hazır halde alınıp satılan malların teminine ilişkin işler için işçilik sözkonusu olmayabileceğinden, işyeri dosyası tescil edilmeyecektir. Bu bakımdan, İdareler, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teminine yönelik ihaleleri üstlenenleri Kuruma bildirilmeyecektir.

Ünitece yapılan araştırma işlemi sonucunda, ihale konusu işle ilgili yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun anlaşılması halinde, işveren ve alt işverenlerinin ihale konusu işten dolayı Kuruma borçlarının da bulunmaması kaydıyla, soğuk damgalı ilişiksizlik belgesi düzenlenerek işverenlere verilecek ya da ilgili İdareye gönderilecektir.

Ünitece yapılan araştırma işlemi sonucunda, yeterli işçilik bildiriminde bulunulmamış olduğunun anlaşılması halinde ise, fark işçilik miktarı üzerinden hesaplanan prim

tutarı, faaliyet süresinin son ayına maledilerek, tahakkuk ettirilen prim tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ edilecektir.

Fark işçiliğe ilişkin tebliğ edilen prim borcunun ödenip ödenmeyeceği hususunun tebligatta öngörülen süre içinde Kuruma bildirilmemesi veya sözkonusu borcun ödenmeyeceğinin bildirilmesi halinde, durum, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının tespiti amacıyla, ihale konusu işin hakediş miktarı da dikkate alınarak gerekli incelemenin yapılması için Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu servisine ya da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimine intikal ettirilecektir.

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları, işveren ve varsa alt işverenin yasal defter ve belgelerinin ibrazını yazı ile istemesi üzerine, defter ve belgelerin ibraz süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde gerekli incelemeyi yaparak, konuya ilişkin raporu düzenlemeleri gerekmektedir.

İşverenin Kuruma borcunun bulunduğunun anlaşıldığı durumlarda, borcun niteliği ve miktarı ayrı ayrı belirtilerek durum Ek-7'de kayıtlı yazı ile İdareye bildirilecektir. İdare, bu yazının alındığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde, ihale konusu işle ilgili kesin teminatı paraya çevirerek, Kurumun hesabına yatıracak ve yatırılan paranın tutarını, tediye mahallini, ödeme tarihini, banka hesap numarasını, işyerinin sicil numarasını, işverenin adını ve soyadını, işveren tüzel kişilik ise unvanını yazı ile ilgili Üniteye bildirecektir.

Ünitece yapılacak araştırma işlemi sonucunda, ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun anlaşıldığı durumlarda, ihbar, şikayet veya şüphe

de yoksa, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin defter ve belgeleri incelenmeyecektir.

İhale konusu işin, işverenlere ait Kurumda tescilli devamlı mahiyetteki işyerlerinin sigortalıları ile yapılmış olduğunun beyan edilmesi halinde, durum Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca incelenerek, ihale konusu işin devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yaptırılmış olduğunun tespiti halinde, idareye karşı işi üstlenen işveren adına tescil edilmiş olan devamlı mahiyetteki işyerinin, ihale konusu işin yapıldığı süre içinde sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, fark işçilik üzerinden hesaplanan prim, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer'ilerinden oluşan borçlarının bulunmaması halinde ilişiksizlik belgesi verilecektir.

Piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerle ilgili kesin teminatın iadesi için Kurumca düzenlenecek ilişiksizlik belgesi aranmayacaktır.

İdare veya ödeme makamınca, hakediş veya kesin teminatın, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelikte belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden ödenmesi/iade edilmesi halinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacağından, bu gibi durumlar üzerine Kurumumuzun uğrayacağı zararın tazminini teminen durum Ünitelerin Hukuk Servislerine intikal ettirilecektir", hükümleri bulunmaktadır.

2. Diğer Mevzuat

2.1. İnşaat Mevzuatı

2.1.1. 3194 Sayılı İmar Yasası'nın İlgili Hükümleri

09.05.1985 tarihli ve 18749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Yasası'nın;

Halen yürürlükte olan 21'inci maddesinde "Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26'ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir",

26'ncı maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir. Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapılara; belediyeden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili belediyesine veya valiliklere yazı ile bildirdiği

takdirde, 22'nci maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir",

27'nci maddesinde "Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için inşaat ve iskan ruhsatı aranmaz. Ancak yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gerekir",

28'inci maddesinde "Yapının fenni mesuliyetini üzerine alan meslek mensupları yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmaya, ruhsat ve eklerine aykırı yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ruhsatı veren belediyeye veya valiliklere bildirmeye mecburdurlar. Bu ihbar üzerine 32'nci maddeye göre işlem yapılır. Yapının nev'ine, ehemmiyetine ve büyüklük derecesine göre proje ve eklerinin tanziminin ve inşaatın kontrolünün 38'inci maddede belirtilen meslek mensuplarına yaptırılması mecburidir. … Belediye ve mücavir alan sınırları içinde özel inşaat yapan müteahhitlerin sicilleri belediyelerce, bu hudutlar dışında özel inşaat yapanların sicilleri de valiliklerce tutulur",

29'uncu maddesinde "Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır",

30'uncu maddesinde "Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için

inşaat ruhsatını veren belediye, valilik bürolarından; 27'nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir. Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır",

31'inci maddesinde "İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir", hükümleri bulunmaktadır.

2.1.2. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri

02.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin;

Değişik 12'nci maddesinde "Ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayacağı için beşinci yıl içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye başvurarak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar hakkında, ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır. İnşasına "2" yıl içinde başlanmayan veya ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir. Bu yapılar

hakkında yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanır”,

Değişik 45’inci maddesinde “Zemin kotundan itibaren kat adedi 4'den fazla olan yapılar ile bodrumda iskan edilen katlarla birlikte “5” ve daha fazla katlı yapılarda bodrumdan başlayan ve giriş dahil tüm katlara hizmet veren asansör yapılması zorunludur. Yapı sahibince istenirse daha az katlı yapılarda da asansör yapılır. … Kullanılabilir katlar alanı 800 m2'den ve kat adedi 1'den fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur…”,

Değişik 57’nci maddesinde “Yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadilât yapmak üzere yapı ruhsatı almak için; yapı sahipleri veya vekilleri başvuru dilekçelerine, tapu kayıt örneği veya istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeleri ekleyerek ilgili idareye müracaat ederler. … Yapım işlerinde yapı müteahhidi, taşeron ve şantiye şefi olarak görev alanlar aynı zamanda fenni mesul olarak görev üstlenemezler… Proje müellifliği ve fenni mesuliyet üstlenen fen adamının iştigal konusu ile ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır”,

Değişik 58’inci maddesinde “Fenni mesuller, 57’nci maddede belirtilen esaslara göre düzenlenen ruhsat eki projelerin uygulanmasının denetimi için mal sahibi veya vekili tarafından belirlenirler ve ilgili idareye karşı görevli ve sorumludurlar. Fenni mesuller ünvanına ve eğitimine göre, yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını denetleyeceğine dair taahhütnameyi ilgili idareye vermek zorundadır. Taahhütnamede fenni mesul ile mal sahibi arasında yapılan

sözleşmede belirlenen fenni mesuliyet bitiş süresine ilişkin bilginin yer alması gerekir. Ayrıca, noter tasdikli imza sirküleri, Bağ-Kur veya sigorta kaydı, her yıl yenilenecek vergi kayıt belgesi de idareye verilir. İşin konusuna göre ilgili fenni mesuller ve yardımcısı fen adamları yapı ruhsat formunda belirlenenler ile aşağıda belirtilen yapım aşamalarında yapı yerinde bulunmak ve aşağıda sıralanan işlerin yapılmış olduğuna ilişkin açıklamaları yapı denetim defterine işlemek zorundadır: a) Aplikasyon, b) Hafriyat ve zemin hazırlama ve zemin etüdü ve emniyet gerilmesi testlerinin yapımı, c) Temel inşaatın tamamlanması ve temel vizesi düzenlenmesi, d) Temel ve çatı dahil her katın kalıp, demir, beton ve tesisat donanımı, e) Su ve ısı yalıtım vizesi, f) Malzemenin kullanımından önce Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygunluğunun denetimi, g) Tesisat, elektrik, kanalizasyon vizeleri",

Değişik 64'üncü maddesinde "Yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten izin alınması zorunludur. Bu iznin alınması için ilgili idareye yapılan başvuru dilekçesi ekinde, fenni mesullerin yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirten raporları yer alır. Yapının mevzuata uygun bulunması halinde, "30" gün içinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir. Aksi halde, eksikliklerinin tamamlanarak yapının mevzuata uygun hale getirilmesi istenir. Eksikliklerin tamamlanmasından sonra, aynı süreç izlenerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenip, yapı kullanma izni verilir. … Yapı kullanma izin belgesinin birer örneği, mal sahibi ve/veya sahiplerine, yapının müteahhidine, proje müelliflerine ve fenni mesullere verilir. Yapının kısmen kullanılması mümkün olan kısımlarına yapı kullanma izni düzenlenebilmesi için, bu bölümlere hizmet

veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve kullanılabilir olması ve yapıda mevzuata aykırılığın bulunmaması şarttır. Yapı kullanma izninin verildiği tarih, yapının tamamlandığı tarihtir. Beş yıllık ruhsat süresi içinde yapı kullanma izninin düzenlenmesi gerekir. Aksi halde, bu Yönetmeliğin 12'nci maddesindeki hükümler uygulanır. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden faydalanamazlar. Bu hizmetlerden yararlanılması durumunda hizmeti veren idare sorumludur. Kısmi yapı kullanma iznine bağlanan yapının yalnızca bu bölümleri bu hizmetlerden yararlandırılır", hükümleri bulunmaktadır.

2.1.3 Yapı Denetimi Hakkında Yasa'nın İlgili Hükümleri

13.07.2001 tarihli ve 24461 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Yasa'nın;

1'inci maddesinde Yasa'nın kapsamını "Bu Kanun; 3194 sayılı İmar Kanununun 26'ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27'nci maddesinde belirtilen ruhsata tâbi olmayan yapılar ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar" şeklinde belirlemiş,

2'nci maddesinde "Yapı denetim kuruluşları; denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları istihdam eder. Yapı denetim kuruluşları aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a)Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek,

b)Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı ruhsatının ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek,

c)Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek,

d)Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak,

e) Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek,

f) İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek,

g)Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek,

h)Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek,

ı)Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri, şartname ve standartlara uygun olarak laboratuarlarda yaptırmak",

3.maddesinde "Bu Kanunun uygulanmasında, yapı denetim kuruluşları imar mevzuatı uyarınca öngörülen fennî mesuliyeti ilgili idareye karşı üstlenir",

5.maddesinde "Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilir. Bu sözleşmenin bir sureti taahhütname ekinde ilgili idareye verilir. Bu sözleşmede; taahhüt edilen hizmetin konusu, yeri, inşaat alanı, süresi, varsa yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede yer alan yapının fizikî özellikleri, yapı denetimi hizmet bedeli, yapı denetiminde görev alacak teknik personel listesi ve diğer yükümlülükler yer alır" hükümleri bulunmaktadır.

2.1.4. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri

05.02.2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, 12.8.2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğini yürürlükten kaldırmıştır.Halen yürürlükte bulunan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin;

5'inci maddesinde "… Yapı denetim kuruluşu yapı ruhsatı alınması safhasında, … yapı denetimi izin belgesinin noterlikçe tasdikli sureti ile Bakanlıkça onaylanmış yapıya ilişkin bilgi formunun aslını, yapının denetimini üstlendiği konusunda ek-5'te gösterilen form-3'e uygun taahhütnameyi, yapı denetim kuruluşunun yapı sahibi ile imzaladığı ek-6'da gösterilen form-4'e uygun sözleşmeyi ve projelerdeki eksikliklerin giderildiğini gösterir proje kontrol formunu ilgili idareye verir. … Yapı denetim kuruluşu yapım safhasında; Ek-7'de gösterilen form-5'e uygun işyeri teslim tutanağını, yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte imzalayarak üç iş günü içerisinde ilgili idarenin onayına sunar. … Beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisatı kontrol ederek ek-8'de gösterilen form-6'ya uygun tutanak tanzim edilmeden beton dökümüne izin vermez. … Beton dökümünü müteakiben ek-9'da gösterilen form-7'ye uygun tutanak tanzim edilir. (c) ve (ç) bentlerinde sayılan muayene ve deney sonuçları, ilgili standartların ve şartnamelerin öngördüğü değerlerde ise bu sonuçlara ilişkin raporları, o imalatı içeren hakediş ekinde ilgili idareye verir. Aksi hâlde, bu raporları laboratuarda düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili idareye vererek, hatalı imalatlar uygun hale getirilinceye kadar yapıdaki imalatın durdurulmasını sağlar. … Şantiyede yapılan denetim sonuçlarının işlendiği ve şantiye şefi tarafından şantiyede muhafaza edilen, ek-10'da gösterilen form-8'e uygun yapı denetleme defterini takip eder. … Her yılın sonu itibarı ile yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte yapının fiziki durumunu belirleyen seviye tespit tutanağını tanzim ederek bir suretini ilgili idareye verir. … Yapının ruhsata ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten, ek-11'de gösterilen form-9'a uygun iş bitirme tutanağını düzenler ve onaylanmak üzere ilgili

idareye verir. Yapı kullanma izninin alınmasını müteakiben, ilgili idare tarafından istenilen yapı denetimine ait diğer bilgi ve belgeleri ilgili idareye verir", 6. maddesinde "… İşyeri teslimi yapıldıktan sonra, ihtisas alanlarına göre ilgili denetçiler, kontrol elemanları ve var ise yardımcı kontrol elemanları tarafından, temel bölümünün inşası sırasında gerekli denetim ve gözetimler yapılır; temel kalıp ve donatı imalatı kontrol tutanağı, temel topraklaması kontrol tutanağı ve temel beton döküm tutanağı tanzim edilerek, yapılan işlemlerin uygunluğu onaylanır. Yapının taşıyıcı sistem bölümünün imalatı sırasında, beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisat kontrol edildikten sonra ek-8'de gösterilen form-6'ya uygun tutanak tanzim edilir. Uygulama denetçisi inşaat mühendisi veya kontrol elemanı inşaat mühendisi veya var ise yardımcı kontrol elemanı gözetiminde beton dökümüne izin verilir. Beton dökümünü müteakiben, ek-9'da gösterilen form-7'ye uygun tutanak tanzim edilir. Yapıda gerçekleştirilecek her bir beton döküm işi için bu tutanaklar ayrı ayrı hazırlanır. Yapının çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları ile tesisatlara ait imalatların tamamlanıp sıvaya hazır hâle gelmesi ve iş bitimine kadar olan son bölümünde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları ve iç duvarları kontrol tutanakları, elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı, elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı, çatı konstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı, temiz su boru tesisatı hidrolik basınç testi kontrol tutanağı, pis su boru tesisatı sızdırmazlık testi kontrol tutanağı, yapının sıvaya hazır duruma geldiğini belirten tutanak, elektrik ana pano kontrol tutanağı ve mekanik tesisat montaj tutanağı tanzim edilir",

9'uncu maddesinde "Gerçek kişiler ve kooperatifler de dâhil olmak üzere, tüzel kişiler tarafından yaptırılan her türlü

yapı inşası işinin bir yapı müteahhidi tarafından üstlenilmesi mecburidir. Yapı müteahhidi, şahsen sahip olduğu teknik ve mali kaynakları kullanarak veya taşeron marifetiyle yapım işini ticari maksatla üstlenen, yapının plana ve mevzuata, fen, sanat ve sağlık kurallarına, ruhsata ve eki projelere uygun olarak ve bünyesindeki mimar ve mühendisler ile diğer uzmanların gözetimi altında inşa edileceğini yapı sahibine ve ilgili idareye taahhüt eden gerçek veya tüzel kişidir. Yapım işleri yürütülen şantiyede, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip olmak üzere bir şantiye şefinin bulundurulması mecburidir. Yapı müteahhidi, inşaatta görevlendireceği şantiye şefi ile asgarî hüküm ve şartları ek-12'de gösterilen form-10'da belirlenmiş sözleşmeyi imzalar. Bu sözleşmenin bir sureti yapı denetim kuruluşuna verilir. Mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip olan yapı müteahhidinin şantiye şefliğini üstlenmesi hâlinde, şantiye şefliği için sözleşme akdedilmesi şartı aranmaz. Yapı sahibi ile yapılan sözleşmede bu husus belirtilir. Şantiye şefi; yapıyı ilgili mevzuat hükümlerine, ruhsata ve eki projelere, denetçi mimar ve mühendis ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının talimatlarına uygun olarak inşa ettirmek, yapı denetimi sırasında bizzat hazır bulunarak, denetimin uygun şartlar altında yapılmasını sağlamak, ek-10'da gösterilen form-8'e uygun yapı denetleme defterini şantiyede muhafaza etmek, bu defterin ilgili bölümünü ve yapı denetim kuruluşunca düzenlenen diğer tutanak ile belgeleri imzalamakla yükümlüdür",

24'üncü maddesinde "Yapının tamamlanmadan önce başkasına devri suretiyle yapı sahibinin değişmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşunca ek-20'de gösterilen form-18'e uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilerek, durum en geç üç iş günü içinde ilgili idareye ve ilgili Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne

bildirilir ve ilgili idarece yapı tatil tutanağı düzenlenerek yapım faaliyeti durdurulur. Yapının yeni sahibi tarafından Yönetmeliğe uygun olarak bir yapı denetim kuruluşu ile hizmet sözleşmesi akdedilmedikçe inşaatın devamına izin verilmez", hükümleri bulunmaktadır.

2.2. İhale Mevzuatı

2.2.1. 4734 Sayılı Kamu İhale Yasası'nın İlgili Hükümleri

22.01.2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Yasası'nın kapsam başlıklı 2'nci maddesinde "Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

a) (Değişik:1/6/2007-5680/1 md.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler,

b) (Değişik: 30/7/2003-4964/1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri,

c)(Değişik: 30/7/2003-4964/1 md.) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar,

d)(Değişik: 12/6/2002-4761/10 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler,

e)4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri, (Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/1 md.) Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ((e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır" şeklinde hüküm getirerek, 3. maddesinde istisnaları saymıştır.

Yasa'nın 10'uncu maddesinde "Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan" isteklilerin ihale dışı bırakılacağı belirtilmiştir.

Yasa'nın "Ortak Girişimler" başlıklı 14'üncü maddesinde "ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına

dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir",

"Alt Yükleniciler" başlıklı 15'inci maddesinde "İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz" hükümleri bulunmaktadır.

Yasa'nın 27'nci maddesinde "İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur …" denilmektedir.

2.2.2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası'nın İlgili Hükümleri

22.01.2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4735 sayılı Yasa'nın "Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi" başlıklı 13'üncü maddesinde "Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı

hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

a)Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı,

b)Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı,

yükleniciye iade edilir.

Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz" hükmü bulunmaktadır.

Yasa'nın "Sözleşmenin Devri" başlıklı 16'ncı maddesinde "Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki

şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 20., 22. ve 26'ncı madde hükümleri uygulanır" hükmü bulunmaktadır.

2.2.3. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Eki Genel Şartnamenin İlgili Hükümleri

11.09.2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin;

41'inci maddesinde "İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir ve bunlar üzerinden asgarî yeterlik kriterleri belirlenebilir. Asgarî yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. … Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı

zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez. İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı ilan ve ihale dokümanında belirtilir. Bu kapsamdaki teknik personel için "Teknik Personel Taahhütnamesi" verilmesi yeterlidir (Standart Form KİK040.0/Y). İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren "5" (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur",

48. maddesinde "… Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan istekliler ihale dışı bırakılır. … Türkiye'de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu"nun değerlendirilmesinde, isteklinin;

a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,

b) Prim borcuna karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,

c) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,

d)Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece,

kesinleşmiş prim borcu olmadığı kabul edilecektir…" hükümleri bulunmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53'üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanan ve iş sahibi idareler tarafından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları düzenleyen ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yayımlanan;

"Yapım İşleri Genel Şartnamesi"nin 18'inci maddesinde "Yüklenici, sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde tescilin) idare tarafından kendisine tebliğ tarihinden itibaren sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun ve sözleşmede belirtilen iş kısımları ve bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı; iş kalemlerini,iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, (ihzarat ödemesi öngörülen birim fiyat esaslı işlerde ihzaratı), yıllık ödenek dilimlerini ve bunların aylara dağılımını gösterir ayrıntılı iş programlarını (en az dört nüsha) hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. … İdare, iş programının verildiği tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, iş programını olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasını yükleniciye verir. İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır",

20'nci maddesinde "Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli sayıda işçiyi her an iş başında bulunduracaktır. Aksi halde, bu hususta kendisini uyarmak üzere yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on gün içinde bunları istenen sayıya ve miktara tamamlamak zorundadır. Yüklenici işlerin yürütülmesinde çalıştırılmak üzere eğitim görmüş, diplomalı elemanları her zaman diğerlerine tercih edecektir"

21'inci maddesinde "… İşin tamamı hiçbir suretle alt yükleniciler marifetiyle yaptırılamaz. İhale dokümanında, sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin idarenin onayına sunulmasının istendiği hallerde, onaya sunulan listede yer alan alt yüklenicileri, idare, on beş gün içinde onaylayıp onaylamadığını bildirir ve idarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz. Yüklenicinin onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir",

29'uncu maddesinde "İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına almak için, örneklerine göre şantiye günlük defteri, röleve ve ataşman defterleri, bunlarla ilgili belgeler yüklenici ile birlikte yapı denetim görevlisi tarafından tutulur. Yüklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. Bunlardan imzalı birer kopya yükleniciye verilir. Yüklenici bu belgelerle defteri imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan hesapların doğruluğunu kabul etmiş olur. İmzalamaz ise veya ihtirazi kayıtlar altında imzalarsa karşı görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için, defter ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere, on gün süre verilir. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları

kabul ve imza etmiş sayılır. Bu sonucu tespit eden bir tutanak düzenlenerek ataşmana eklenir. Ataşman defterinde, mürekkep veya sabit kalem kullanılacak ve yazı, rakam, resim, kroki ve kesitler özenle, açık ve noksansız olacak, kazıntı ve silinti olmayacaktır. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri kırmızı mürekkeple çizilip, doğrusu yazılarak aynı renkli mürekkeple imza edilir",

35'inci maddesinde "Yüklenici, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak, işe aldığı her işçiye, personele ve teknik elemana, bunların adını ve soyadını, işe giriş tarihini, ücretini ve ücretin ödeneceği tarihi gösteren, kendisi veya vekili tarafından imzalanmış usulüne uygun bir karne vermek zorundadır. Ücret miktarı ve ödeme tarihi değişmedikçe bu karne geçerli sayılır. Değişiklik olduğu takdirde yüklenici çalışanlarına verdiği karneyi bu esasa göre, yedi gün içinde değiştirmek zorundadır. Bu yeni karnede önceki bilgilere ilave olarak yeni karnenin geçerlik tarihi mutlaka yazılır. Yapı denetim görevlisi iş yerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yükleniciler tarafından ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol ederek ücretleri ödenmeyen varsa yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenici hakedişinden ödenmesini sağlayacaktır. … Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır. Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve idareci personeli ile işçilerine yaptığı

ödemelerin bordrolarından birer suretini, bordroların düzenlenme tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, yapı denetim görevlisine verecek ve bu bordrolarda teknik ve idareci personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir. Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin, bu işkolunda veya meslekte aynı veya benzer iş için toplu sözleşme veya mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici, en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aynı veya benzer bir iş için toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya yüklenicinin bulunduğu işkolu ve meslekteki benzer işverenlerin verdiği genel seviyeden daha az elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici, varsa alt yükleniciler bu çalışma şartlarının sağlanması için gerekli tedbirleri alacaktır",

"Geçici Hakediş Raporları" başlıklı 40'ıncı maddesinde "…Yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. İşe başlanıldığı tarihten itibaren meydana getirilen işler ile o tarihteki ihzaratın miktarı yapı denetim görevlisi tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna dahil edilir. İhzaratın hakediş raporlarına geçirilebilmesi için, bunların işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzemeden olması ve fiyatlarının İhale dokümanında gösterilmiş bulunması gereklidir.

Sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa, işbaşına getirilmemiş ihzaratın bedeli ödenmez",

"Kesin Teminatın İadesine Ait Şartlar" başlıklı 46'ncı maddesinde "Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısının; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanının, yükleniciye iade edilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi zorunludur. Yüklenicinin ilişiksizlik belgesini sunmaması halinde, durum Sosyal Güvenlik Kurumundan yazı ile sorularak, yüklenicinin ihale konusu işle ilgili borcunun bulunmadığının anlaşılması durumunda, geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatın yarısı; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanı, yükleniciye iade edilir. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar 4735 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir…",

"Sözleşmenin Devri" başlıklı 47'nci maddesinde "Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin

devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20., 22. ve 26'ncı madde hükümleri uygulanır", denilmektedir.

2.2.4. Hizmet Alımı İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Eki Genel Şartnamenin İlgili Hükümleri

11.09.2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hizmet Alımı İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin;

"Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyet" başlıklı 9'uncu maddesinde "Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde;

a) Vasıfsız personel için; çalıştırılacak personel sayısı ve saatleri dikkate alınarak, tarım dışında ve "16" yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan brüt asgarî ücret tutarı ile brüt asgarî ücret üzerinden hesaplanan işveren payı,

b) Vasıflı personel için; yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak belirlenen ücretlerin brüt tutarı ile bu ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak hesaplama yapılır.

İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol, yemek ve giyecek gibi maliyetlerin brüt tutarları da eklenerek işçilik maliyeti bulunur. Ayrıca personele nakdi olarak ödenecek yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarı idari

şartnamede gösterilir. Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir. Vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele, isteklinin asgarî ücretin üzerinde bir ödeme yapması idarelerce öngörülür ise bu ücretin brüt asgarî ücretin yüzde (%) kaç fazlası olacağı idari şartnamede açıkça gösterilir",

"İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler" başlıklı 43'üncü maddesinde "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. Asgarî yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Asgarî yeterlik kriteri

olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgarî deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez…",

"İhale Dışı Bırakılma" başlıklı 51'inci maddesinde "… Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan istekliler ihale dışı bırakılır. Türkiye'de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu"nun değerlendirilmesinde, isteklinin;

a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,

b) Prim borcuna karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,

c) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,

d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı kabul edilecektir" hükümleri bulunmaktadır.

4734 sayılı Kanunun 53'üncü maddesinin (b) fıkrasının 2'nci bendine dayanılarak hazırlanan ve 4735 sayılı Kanuna göre sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri düzenleyen ve Hizmet Alımı İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yayımlanan Hizmet Alımı İşleri Genel Şartnamesinin;

10'uncu maddesinde "Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi, ekipmanı ve personeli sağlamak ve ihzaratla ilgili önlemleri almak zorundadır. Yüklenici tarafından sağlanan yüklenici ekipmanı ve malzemelerin tamamı işyerine getirildiğinde, yalnızca hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak sayılır ve yüklenici, bunların tamamını veya bir kısmını, işyeri içinde taşınması hariç, kontrol teşkilatı olurunu almadan nakledemez. Ancak, elemanları, işçileri ve yüklenici ekipmanı ile malzemeleri işyerine getirecek veya işyerinden götürecek vasıtalar için olur almaya gerek yoktur. Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzeme ve ekipman ile yeterli sayıda personeli her an iş başında bulunduracaktır. Aksi halde yüklenici, bu hususta kendisine yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on (10) gün içinde bunları istenen sayı ve miktara çıkarmak zorundadır. Sözleşmede, işyerinde çalıştırılması gereken personel sayısının belirtildiği hallerde, yüklenici, belirtilen sayıda personeli

işyerinde bulundurmak zorundadır. Yüklenici işlerin yürütülmesinde, gerektiği şekilde eğitim ve öğretim görmüş, diplomalı, sertifikalı vb. personeli çalıştıracak ve bunları her zaman diğerlerine tercih edecektir. Yüklenici, iş yerinde çalıştırılan eleman ve çeşitli sınıftan işgücü sayıları ile yüklenici ekipmanına ilişkin olarak kontrol teşkilatının isteyeceği bilgileri, sözleşme ve eklerinde öngörülen şekilde ve sıklıkta vermekle yükümlüdür",

"Alt Yükleniciler" başlıklı 18'inci maddesinde "4734 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi uyarınca ihale dışı bırakılması gerekenler, 11'inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 58'inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53'üncü maddesinin (b) bendinin 8'inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26'ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar. İdareler, işin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalıştırılmasını öngörmedikleri işlerde, işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılmasını isteyebilirler. Alt yüklenici çalıştırılmasının idarenin iznine tabi olduğu işlerde, işin nevi itibariyle idarece izin verilen kısımlarını yapacak alt yüklenicilerin isimleri ve yapacakları iş bölümlerini, işin bütününü, hiçbir suretle alt yükleniciye yaptırmamak kaydıyla, idarenin onayına sunar. İşin başında idarece onaylanmış alt yüklenicilerin ve/veya yaptıkları iş kısımlarının işin devamı sırasında değiştirilerek, işin başka alt yüklenicilere yaptırılması da idarenin iznine ve yukarıdaki şartlara tabidir. Alt yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden idareye karşı yüklenici sorumludur. Alt yüklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde kaldırmaz",

"İş Programı" başlıklı 28'inci maddesinde "Yüklenici, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli olan yasal prosedürlerin tamamlandığının kendisine tebliği ve buna göre işe başlama tarihinden itibaren, sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, üstlenilen işler için kontrol teşkilatının öngöreceği formda ve detaylarda ayrıntılı bir iş programı düzenler ve kontrol teşkilatının uygun görüşüne sunar. İş programı, kontrol teşkilatı tarafından talep edildiği takdirde, yüklenicinin işin yürütülmesi için uygulamayı önerdiği metotlar ve düzenlemeler hakkında genel bir açıklamayı da içerecektir. Yüklenici, idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir",

"Çalışanların Özlük Hakları" başlıklı 38'inci maddesinde "Yüklenici çalıştırdığı işçilerin, işin yapılmakta olduğu bir işkolu veya meslekte aynı tipteki bu iş için mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici, en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aynı tip bir iş için mevzuatla tespit edilenlerden daha az elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici, varsa alt yüklenicilerinin bu çalışma şartlarına uymalarını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır… Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve yönetici personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer kopyasını, bordroların düzenlenmesi tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına verecek ve bu bordrolarda teknik ve yönetici personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir. Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır",

51'inci maddesinde "Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun şekilde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan ilişiksizlik belgesinin getirilmesi halinde yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmüş ise kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatın yarısı, garanti süresinin sonunda tamamı; garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir. Yüklenicinin sözleşme konusu işler nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan yasal vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde kesin teminat ve ek kesin teminat, 4735 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir…",

52'nci maddesinde "Sözleşmenin devri, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla mümkündür" hükümleri bulunmaktadır.

2.2.5. Kamu İhale Genel Tebliğinin İlgili Hükümleri

25.07.2005 tarihli ve 25886 sayılı Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII-G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri bölümünde "Özel güvenlik hizmetine ilişkin düzenlemeler, 5188 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri esas alınarak yapılacaktır. İdarelerce, özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin "İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin" istenilmesine ilişkin alt maddesinde, Özel Güvenlik Şirketi

Faaliyet İzin Belgesine yer verilmesi gerekmektedir. İdarelerce özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde "Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi" istenilmeyecektir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Geçici birinci maddesi uyarınca ihale veya son başvuru tarihi 1/1/2007 tarihinden sonra olan özel güvenlik hizmeti alımı ihalelerinde istenecek ekonomik ve mali yeterlik belgeleri ile mesleki ve teknik yeterlik belgelerinin, anılan Yönetmeliğin 36'ncı maddesi çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir.

İdari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı maddesinde, giyim bedelinin ayni olacağı belirtilecektir. Her bir işçiye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde giyime ilişkin düzenlemede giyimin 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacağı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak süresi "3 ay" ve daha az olan özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası dışında hırsızlık, emniyeti suiistimal gibi farklı sigorta türlerine ilişkin bir düzenleme yapılmayacaktır. Özel güvenlik hizmetinin yerine getirilmesi sırasında kullanılacak özel güvenlik sistem, cihaz ve gereçlerine ilişkin açık düzenleme yapılacak, "yeterli sayıda" gibi ifadelerin kullanılmasından kaçınılacaktır.

Özel güvenlik hizmet alımlarında, günlük vardiya sayısına ya da cumartesi ve/veya pazar günleri çalışılıp çalışılmamasına bağlı olarak hafta tatili izni dikkate alınmak suretiyle ilave personel öngörülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;

1 – İhale dokümanında hafta sonu dahil tam gün ve her vardiyada eşit sayıda personelin çalıştırılacağı belirtilen özel güvenlik hizmet alımlarında hafta tatili izni de dikkate alınmak suretiyle çalışacak toplam personel sayısı belirlenecek ve bu şekilde hesaplanan toplam sayı dokümanda belirtilecektir.

2– İhale dokümanında, çalışacak personel sayısı her vardiya veya hafta sonları için farklı belirlenmişse ya da günlük vardiya sayıları eşit değilse; haftalık toplam çalışma süresinin haftalık çalışma süresi olan "45" saate bölünmesi suretiyle gerekli olan toplam personel sayısı tespit edilecektir.

3 – İhale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağı ve haftada çalışılacak gün sayısı belirtilmeden sadece çalışacak toplam güvenlik personeli sayısı belirtilmiş ise, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı dikkate alınarak teklif verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında ise haftalık "45" saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla, ihale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılmak suretiyle vardiya sayıları, her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı belirlenecektir. İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47'nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır", denilmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII-M-Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar bölümünde

"… 3- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43'üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiş ve "ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgarî personel sayısının %40'ını geçmemek üzere "120" gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair "4" aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgarî personel sayısının %40'ını geçmemek üzere "120" gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair "4" aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. …

7- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44'üncü maddesinde, idareler tarafından alımın niteliği göz önünde bulundurulmak suretiyle "mesleki ve teknik yeterlik kriteri" olarak kapasite raporuyla ilgili düzenleme yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, yüklenicinin mutfağında yemek üretiminin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü yemek hizmeti alımı

ihalelerinde kapasite raporuna ilişkin olarak idari şartnamede istenebilecek günlük üretim miktarı, idarenin günlük yemek ihtiyacını aşmayacak şekilde belirlenecektir. İdarenin kendi mutfağında yemek üretiminin gerçekleştirileceği yemek hizmeti alımı ihalelerinde ise idarece öngörülecek günlük üretim miktarı, idarenin günlük yemek ihtiyacının yarısını (1/2) geçmeyecektir. İhale dokümanında, üretim miktarı belirtilmeden adaylarca veya isteklilerce kapasite raporu sunulacağına yönelik bir düzenleme yapılmayacaktır. Aday veya istekli tarafından sunulan kapasite raporunun kayıtlı bulunulan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da meslek odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale/son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur" hükümleri bulunmaktadır.

Ayrıca, VIII-O-Yapım İşleri İhalelerinde İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler bölümünde "…Buna göre, taahhüt olarak istenen teknik personel bakımından, eğitim ve mesleki nitelikle ilgili belirlemeler ilan ve idari şartnamede yapılacak olmakla birlikte, ihaleye katılım aşamasında isteklilerin, sadece bu kapsamda istenen personele ilişkin olarak "Teknik Personel Taahhütnamesi" vermesi gerekmektedir (Standart Form KİK040.0/Y). Dolayısıyla, bu personel için istenen yeterlik koşullarına ilişkin belirlemeler ilan ve idari şartnamede yapılacak, ancak istenen koşulların sağlandığına ilişkin belgeler istenmeyecek, bunun yerine sadece "Teknik Personel Taahhütnamesi" (Standart Form KİK040.0/Y) istenecektir. Bu kapsamda, ihale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgelerin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunulması gerekmektedir" denilmektedir.

III. BÖLÜM

İNCELEME YÖNTEMİ VE AŞAMALARI

1. İnceleme Yöntemi

Özel nitelikteki inşaat işleri ile ihale konusu işlerle ilgili olarak yapılacak incelemelerde izlenilecek yöntemin belirlenmesinde, 5510 sayılı Yasa'nın 85'inci maddesinde yer alan "İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır" hükmü esas alınacaktır.

Buna göre, özel nitelikteki inşaat işleri ile ihale konusu işlerde asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilecektir. Yasa maddesinde, yöntemle ilgili herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte, aynı Yasa hükümlerine göre Kurum bünyesinde oluşturulan Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen asgarî işçilik oranlarının kullanılarak asgarî işçilik tutarının belirlenmesi esastır.

Ancak yeterli ve güçlü verilerin elde edilmesi halinde, asgarî işçilik oranlarının haricinde, Yasa maddesinde belirtilen diğer yöntemlerin uygulanmasına da karar verilebilir.

2. İnceleme Aşamaları

Özel nitelikteki inşaat işleri ile ihale konusu işlerde incelemeye başlamadan önce Kurumun ilgili ünitesince "araştırma" işleminin yapılıp yapılmadığı ve borcun kesinleşip kesinleşmediği kontrol edilmelidir.

Araştırma işlemi yapılmış ve borç kesinleşmiş ise söz konusu borcun tespitine yönelik tekrar inceleme yapılması 5510 sayılı Yasa'nın 85'inci maddesi uyarınca mümkün değildir.

Söz konusu maddede, araştırma işlemi sonucunda saptanan ve tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borcun kesinleşeceği hüküm altına alınmıştır. Ancak tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya Kurumca işyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda inceleme yapılacaktır. İnceleme, aşağıdaki aşamalar esas alınarak yürütülecektir:

2.1. İşyeri İle İlgili Kurum Kayıtlarının İncelenmesi

İşyerinin kurumda tescilli olup olmadığı araştırılarak tescilli olduğunun anlaşılması halinde işyeri dosyasında bulunan ve incelemenin tüm aşamalarında kullanılacak bilgiler ile belge örnekleri alınmalıdır. Ayrıca faaliyet döneminde Kuruma yapılan bildirimler ve gerekirse sigortalıların ayrıntılı bildirim bilgileri alınmalıdır.

2.2. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

2.2.1. Özel Nitelikteki İnşaat İşlerinde

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 118'inci maddesinde yer alan "Araştırma, bina inşaatının bittiği tarihten sonra yapılır. Ancak, bu işlem, inşaatın el değiştirmesi ve zorunlu hâllerde, inşaat, Ek-11'de inşaatın ikmal edilen kısmının bina maliyetine oranlarını gösterir tabloda gösterilen durumlara uygun bulunduğu takdirde bu oranlar aynen, uymadığı takdirde ise, yapılmayan kısımlar yapılan kısımlara oranlanarak bulunacak maliyet esas alınmak suretiyle inşaatın herhangi bir safhasında da yapılabilir" hükmü gereğince inşaat işi nedeniyle inceleme yapabilmek için inşaatın inceleme sürecindeki durumunun bilinmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, incelemesi yapılan özel nitelikteki inşaatın son durumunun ruhsat makamından alınacak yazı, mahkeme kararı veya bilirkişi raporu ile belgelenmesi, bu yöntemlerle belgelenememesi halinde ünite Kontrol Memurları veya incelemeyi yapan Müfettiş tarafından yerel denetim yapılarak inşaatın son durumunun tespit edilmesi gerekmektedir.

2.2.2. Özel Nitelikteki İnşaat veya İhale Konusu İşin Devamlı Mahiyette İşyeri Sigortalıları İle Yapılması İşlerinde

İhale konusu işin Kurumda tescilli devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edildiği durumlarda yapılacak incelemelerde devamlı mahiyetteki işyerinde yerel denetim yapılması esastır. Ancak;

- İşyerinden Kuruma bildirimi yapılan sigortalıların uzun süredir çalışmakta olduğunun anlaşılması,
- İnceleme sırasında çalışanların unvan ve niteliklerinin işveren tarafından beyan edilmesi/belgelenmesi,
- İşyerinin mevcudiyeti, faaliyet konusu, kapasitesi, çalışanların nitelikleri gibi hususları içeren denetim raporlarının işyeri dosyasında bulunması,
- Kayıt ve belgelerin yasal tebligata rağmen incelemeye ibraz edilmemesi,
- Kuruma düzenli bildirimde bulunulan ve nitelikleri itibariyle mevcut işyeri dışında çalışma yapılmasını gerektirmeyen malzeme satımı, mal teslimi, proje çizimi ve benzeri işlerin yapılması,

gibi durumlarda işyerlerinde yerel denetim yapılıp yapılmayacağına denetimi yapan Müfettiş karar verecektir.

2.3. İlgili Özel veya Kamu Kurum/Kuruluşlarından Bilgi/Belge Temin Edilmesi

5510 sayılı Yasa'nın 8., 11., 85., 90. ve 100'üncü maddelerinde belirtilen yükümlülükler ile 102'nci maddesinde düzenlenen yaptırım hükümleri vurgulanarak ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge temini yoluna gidilmelidir.

Özel nitelikteki inşaat işleri incelemelerinde inşaatın yapı ruhsatı bilgileri, başlangıç ve bitiş tarihleri, faaliyet dönemi, hangi durumda olduğu ve son halinin yapı ruhsatı ile tutarlılığı, yapı kullanma izin belgesi için başvuru olup olmadığı, yapı kullanma izin belgesi için başvuru tarihi v.b. hakkında gerek ruhsat makamı veya gerekse ilgili yapı denetim kuruluşu ile yazışma yapılarak bilgi ve belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.

İhale konusu işlerde ise işyeri dosyasında ihale makamı ile yapılan yazışmaların bulunmaması veya yazışmalarda eksik bilgi bulunması halinde ihale makamı ile yazışma yapılarak ihale sözleşmesi, idari ve teknik şartnameler, yer teslim tutanağı-tarihi, işe başlama ve bitiş tarihleri, hakediş raporları, (kdv) hariç kesin hakediş tutarı, geçici ve kesin kabul tutanakları v.b. belge ve bilgiler istenecektir.

2.4. İşyeri İle İlgili İşveren Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

İşyerinin faaliyet döneminin, faaliyet dönemi içersinde Kuruma yapılan bildirimlerin, yine aynı dönemde varsa Kuruma yapılmayan bildirimlerin, malzemeli veya salt işçilik içeren faturalara ait bilgilerin, alt işverenlerin yaptığı işler ile alt işverenler tarafından yapılan bildirimlerin saptanmasına yönelik işverene ait yürürlükteki mevzuata göre tutulması gereken kayıt ve belgelerin incelenmesi gerekmektedir.

2.5. İlgililerin İfadelerinin Alınması

İnşaatın faaliyet dönemi, sigortalıların gerek nicelik ve gerek niteliksel durumu ile yapılan çalışmaların içeriği açısından bilgi temin edilmesinin gerektiği durumlarda işverenle birlikte işyeri sigortalılarının ve işyerine yakın diğer işyerleri işveren ve sigortalılarının ve işyeri ile iş yapan diğer firma ve yapı denetim kuruluşu işveren ve sigortalılarının ifadelerine başvurulması gerekmektedir.

2.6. Alt İşveren Kayıtlarının İncelenmesi

Esas işverene ait dosyadan bildirim yapan alt işverenlerin esas işyeri dosyasından bildirilen sigortalıların haricinde, fatura veya diğer gider belgeleri karşılığında dışarıya

yaptırdıkları işlerinin bulunduğu yönünde esas işverenin iddiasının bulunması halinde alt işverenlere ait kayıt ve belgeler de incelenecektir.

Ancak, esas işverenin alt işverenlerinin dışarıya yaptırdıkları işlerinin bulunmadığı ve esas işyeri dosyasından bildirilen sigortalılarla işin yürütüldüğünü beyan etmesi halinde, alt işverenlere ait kayıtlar incelenmeden alt işverenin yaptığı bildirimler dikkate alınacaktır.

2.7. Karşıt İncelemelerin Yapılması

İşyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi sırasında, işverenin bizzat yaptığı işler haricinde, gerçek veya tüzel kişilere yaptırılan işler karşılığında alındığı ileri sürülerek incelemeye ibraz edilen malzemeli ve salt işçilik içeren faturalardan;

- Gerçek olmadığı veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu hususunda şüpheye düşülen,
- Kurumda tescilli işyeri bulunmayan (Gider belgesi sahibinin bizzat kendisi veya şirket ortakları ile yapılabilecek mahiyet ve kapasitede olan işler hariç),
- Tescilli işyeri olmasına rağmen işkolu kodu fatura içeriğine uygun olmayan,
- Tescilli işyeri dosyası geçici mahiyette olan,
- İşkolu kodu uygun devamlı mahiyette tescilli işyeri dosyasından fatura tarihlerinde Kuruma yapılan bildirimler ile -en azından- fatura tutarına göre hesaplanan asgarî işçilik tutarının karşılaştırılması sonucunda bildirilen işçiliği eksik olan,

- İşverenin beyan ettiği veya belgelerde kayıtlı işin bitiş tarihinden itibaren yedi günün sonrasında düzenlenmiş,

fatura veya gider belgesi sahiplerine ait işyerleri ile ilgili karşıt incelemeler yapılacaktır.

2.8. Rapor Düzenlenmesi

Asgarî işçiliğin hesaplanmasına elverişli tüm bilgilerin saptanması sonrasında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirme yapılarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

IV. BÖLÜM

KURUM KAYITLARININ İNCELENMESİ VE YEREL DENETİM

1. İşyeri Dosyasının ve İşyeri Tescil Bilgilerinin İncelenmesi

- İşverenin adı soyadı veya unvanı ile işyeri tescil tarihi, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, işyeri ve işveren/işveren şirket ortaklarının adresleri ve adres değişikliklerinin tespit edilmesi,

- 01.10.2008 tarihinden sonra tescil edilen özel nitelikteki inşaat işlerinde ruhsat makamının yapı ruhsatını, ihale makamının işi üstleneni ve adresini Kuruma bildirip bildirilmediği ve hangi sürede bildirdiğinin kontrol edilmesi,

- İşyeri sicil numarası ile işyeri bildirgesinde kayıtlı yapılan işin niteliğinin alınması,

- İşyeri tesciline esas olan özel nitelikteki inşaat veya ihale konusu işle ilgili yapı ruhsatı veya ihale sözleşmesi ile eki belgelerin fotokopilerinin alınması,

- İnceleme döneminde işveren ve varsa aracılar tarafından Kuruma yapılan bildirimlerin sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve SPEK tutarları itibariyle saptanması,

- Kuruma yapılan bildirimlere ara verilip verilmediği veya dikkati çekecek şekilde sigortalı sayısı açısından bildirimlerde azalma veya artma olup olmadığı ve bu hususların nedenleri ile ilgili işyeri dosyasında varolan bilgi ve belgelerin fotokopilerinin alınması,

▪ İşyerinde daha önce yerel denetim veya inceleme yapılıp yapılmadığı, yerel denetim veya inceleme yapılmış ise bu hususta düzenlenen raporların uygulanıp uygulanmadığı ve yargıya intikal etmişse sonuçlarının araştırılması, rapor ve yargı sonuçlarında denetime yön verecek hususların bulunması halinde bu bilgi ve belgelerin alınması,

▪ Özel nitelikteki inşaat işlerinde işverenin işi bitirdiğine dair dilekçe verip vermediği, vermiş ise dilekçenin Kurum evrak kayıtlarına giriş tarih ve sayısının alınması,

▪ İhale konusu işlerin bitiminde ihale makamının Kuruma gönderdiği yazı fotokopisinin alınması,

▪ Özel nitelikteki inşaata veya ihale konusu işe özel Kurum Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenmiş oranın bulunması halinde oranı gösteren belge fotokopisinin alınması, gerekmektedir.

2. Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri İle Eklerinin İncelenmesi

Aylık prim ve hizmet belgeleri incelenmeli, gerekiyorsa fotokopileri alınmalı, inceleme dönemi ayları içinde (30) günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin belgeler incelenmeli ve gerekiyorsa fotokopileri alınmalıdır.

Sözkonusu bilgilerin tespit edilmesi için Kurumun İntranet sistemi içersinde bulunan "Türkiye Genelinde İşveren Tescil Sorgulama" bölümü de kullanılabilecektir.

3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

3.1. Özel Nitelikteki İnşaat İşlerinde

İncelemesi yapılan özel nitelikteki inşaatın son durumunun öncelikle ruhsat makamından veya yapı denetim

firmasından alınacak yazı, mahkeme kararı veya bilirkişi raporu ile belgelenmesi gerekmekte olup, bu yöntemlerle belgelenememesi halinde ünite Kontrol Memurları veya incelemeyi yapan Müfettiş tarafından yerel denetim yapılarak inşaatın son durumunun tespit edilmesi gerekmektedir.

Özel nitelikteki inşaat işlerinde yerel denetim, işin bitimi sonrasında yapılacağı için denetimde inşaatın hangi aşamada olduğu ve varsa yapı ruhsatı ile aykırılıkları tespit edilecektir.

3.2. Özel Nitelikteki İnşaat veya İhale Konusu İşin Devamlı Mahiyetteki İşyeri Sigortalıları İle Yapılması İşlerinde

Rehberin III.Bölüm (2.2.2.) başlığında belirtilen istisnai durumlar haricinde, ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının iddia edilmesi halinde yapılacak incelemelerde devamlı mahiyetteki işyerinde yerel denetim yapılması sağlanacaktır. Yapılacak denetimlerde;

- İşyerinde yapılan iş/işler,
- İşyerinde çalışanlar ve yaptıkları işler itibariyle nitelikleri,
- İşyerinde kullanılan teknoloji ve bu anlamda işyerinin kapasitesi,
- Denetim tarihi itibariyle işyerinde bulunan makine, alet ve edevatlar ile yapıldığı görülen iş/işlerin inceleme dönemi ile aynı kalıp kalmadığı,

hususlarının tespit edilmesi gerekmektedir.

V. BÖLÜM

ÖZEL VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞLARDAN BİLGİ VE BELGE TEMİN EDİLMESİ

1. Özel Nitelikteki İnşaatlara İlişkin İncelemeler

1.1. Ruhsat Veren Kamu Kurum Ve Kuruluşundan İstenilecek Bilgi ve Belgeler

Kurum kayıtlarının veya işveren kayıtlarının incelenmesi aşamasında saptanamayan aşağıdaki bilgi ve belgelerin onaylı örnekleri yapı ruhsatını veren kurum ve kuruluşlardan yazışma suretiyle istenilmelidir:

- Yapı ruhsatının fotokopisi,
- Yapı ile ilgili durdurma kararı verilip verilmediği, verildi ise hangi tarihte ve yapının hangi aşamasında bu kararın verildiği,
- Yapı ruhsatı ile gerçek durum arasında yapının sınıfı, grubu, yüzölçümü v.b bilgiler açısından farklılık olduğu yönünde tereddütlerin olması halinde bu konudaki tespitler,
- Yapı kullanma izin belgesi için başvuru olup olmadığı, olması halinde başvuru tarihi,
- Yapı kullanma izin belgesi verilip verilmediği, verildi ise belge fotokopisi,
- Özel nitelikteki inşaat güçlendirme, onarım v.b. özellikte ise yapının keşif bedeli.

1.2. Yapı Denetim Firmasından İstenilecek Bilgi Ve Belgeler

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Yasa kapsamındaki yapılarla ilgili yapı denetimi ile görevli yapı denetim firmasından gerekmesi halinde aşağıdaki bilgi ve belgelerin onaylı örnekleri istenilmelidir:

- 4708 sayılı Yasa'nın 2/d-e-g-h maddesi ile 5'inci maddesinde belirtilen yapı denetimi hizmet sözleşmesinin onaylı örnekleri,
- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde belirtilen işyeri teslim tutanağı, Yönetmeliğe ekli ek-8'deki form-6'ya uygun tutanak, ek-9'daki form-7'ye uygun tutanak, muayene ve deney sonuçları, seviye tespit tutanakları, ek-11'deki form-9'a uygun iş bitirme tutanağı, yapının tamamlanmadan önce başkasına devri halinde ek-20'deki form-18'e uygun seviye tespit tutanağı ve yapı denetimine ilişkin diğer bilgi ve belgelerin onaylı örnekleri (Bu belgeler yapı denetim kuruluşundan temin edilemez ise gerekmesi halinde Yönetmelikte belgelerin ilgili idareye verileceği öngörüldüğünden ilgili idareden[5] de istenilebilecektir),
- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin ek-12'deki form-10'da belirtilen yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasında düzenlenen ve bir örneği yapı denetim firmasına verilen sözleşme (yapı müteahhidinin şantiye şefliğini üstlenmesi hariç)

---

[5] İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri (Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Md.3-c)

- Özel nitelikteki inşaat güçlendirme, onarım v.b. özellikte ise yapının keşif bedeli.

2. İhale Konusu İşlere İlişkin İncelemeler

Geçici dosya ile tescil edilen ihaleli işler ile ihaleli işin devamlı mahiyette tescilli işyeri sigortalıları ile yapıldığı iddia edilen işlerde, Kurum kayıtlarının veya işveren kayıtlarının incelenmesi aşamasında saptanamayan aşağıdaki bilgi ve belgelerin onaylı örnekleri ihale makamından yazışma suretiyle istenilmelidir:

- İhale sözleşmesi, idari ve teknik şartnameler, yer teslim tutanağı,
- Geçici ve kesin hakediş raporları, kesin hesap cetveli, yapılan işler icmali,
- İdarece onaylı iş programları [6],
- İdare tarafından tutulan puantaj kayıtları, ihale dokümanında öngörülen teknik personele ait belgeler,
- Alt yüklenici listeleri ve sözleşmeleri[7], izinli veya izinsiz sözleşmenin devredilip devredilmediği,
- Geçici ve kesin kabul tutanakları.

---

[6] Yapım İşleri Genel Şartnamesi 18. Md., Hizmet Alımı İşleri Genel Şartnamesi 28. Md.

[7] Yapım İşleri Genel Şartnamesi 21. Md., Hizmet Alımı İşleri Genel Şartnamesi 18. Md.

VI. BÖLÜM

İŞYERİNE AİT KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

1. Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi

5510 sayılı Yasa'nın 59'uncu maddesinin ikinci fıkrasında "… İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler…",

86'ncı maddesinin ikinci fıkrasında "İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır",

102'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde "86'ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüğü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak yerine getirmeyenlere … idari para cezası uygulanır" hükümleri bulunmaktadır.

Ayrıca Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 114'üncü maddesinde işyeri kayıtlarının ibrazı ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

1.1. Özel Nitelikteki İnşaat İşyerlerinde İstenilecek Defter, Kayıt ve Belgeler

Özel nitelikteki inşaat işyeri ile ilgili asgarî işçilik incelemelerinde, işin başlangıç ve bitiş tarihlerine göre belirlenecek (işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin inceleme aşamasında değişmesi halinde inceleme dönemi de genişletilecektir) inceleme dönemini kapsayan ve işverenin defter tutma yükümlülüğüne göre, aşağıdaki kayıt ve belgeler istenilecektir:

- V.U.K. md. 182 ve T.T.K. md. 66'ya göre tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, V.U.K. md. 193'e göre tutulması zorunlu olan işletme hesabı defteri,

- V.U.K. md. 229'da tanımlanan ve md.232'de kullanma mecburiyeti getirilen fatura (gelir-gider), md. 233'te belirtilen perakende satış vesikaları, md. 234'te tanımlanan gider pusulası, md. 242'de belirtilen diğer vesikalar,

- V.U.K. md. 238 ve S.S.İ.Y. md. 112'ye göre düzenlenmek zorunda olunan ücret ödeme bordrosu, 4857 sayılı İş Yasası 37. md. uyarınca düzenlemek zorunda olunan ücret hesap pusulası,

- İşyeri bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgeleri ile eki eksik gün bildirim formları, prim ödeme makbuzları, sigortalı işe bildirgeleri,

- 193 sayılı G.V.K. md. 84'te tanımlanan muhtasar beyannameler,

- 2821 sayılı Yasa md. 62'de belirtilen Bölge Çalışma Müdürlüğüne verilen işçi bildirim listeleri,
- Aracı sözleşmeleri,
- Yapı ruhsatı, yenileme ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi,
- Yapı denetimi hizmet sözleşmesi,
- Yapı denetimi kuruluşunca düzenlenen işyeri teslim tutanağı, seviye tespit tutanakları, iş bitirme tutanağı ve diğer belgeler.

1.2. İhaleli Konusu İşlerde İstenilecek Defter, Kayıt ve Belgeler

İhale konusu işler ile ilgili asgarî işçilik incelemelerinde, işin başlangıç ve bitiş tarihlerine göre belirlenecek (işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin inceleme aşamasında değişmesi halinde inceleme dönemi de genişletilecektir) inceleme dönemini kapsayan ve işverenin defter tutma yükümlülüğüne göre, aşağıdaki kayıt ve belgeler istenilecektir. İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işlerinin devamlı işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığının tespitine yönelik incelemelerde, inceleme konusu işin faaliyet süresini kapsayan takvim yılını/yıllarını kapsayacak şekilde kayıt ve belge istenilecektir.

- V.U.K. md. 182, 193 ve T.T.K. md. 66'ya göre tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar defteri, V.U.K. md. 193'e göre tutulması zorunlu olan işletme hesabı defteri,
- V.U.K. md. 229'da tanımlanan ve md.232'de kullanma mecburiyeti getirilen fatura (gelir-gider), md. 233'te belirtilen

perakende satış vesikaları, md. 234'te tanımlanan gider pusulası, md. 242'de belirtilen diğer vesikalar,

- V.U.K. md. 238 ve S.S.İ.Y. md. 112'ye göre düzenlenmek zorunda olunan ücret ödeme bordrosu, 4857 sayılı İş Yasası 37. md. uyarınca düzenlemek zorunda olunan ücret hesap pusulası,

- İşyeri bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgeleri ile eki eksik gün bildirim formları, prim ödeme makbuzları, sigortalı işe bildirgeleri,

- 193 sayılı G.V.K. md. 84'te tanımlanan muhtasar beyannameler,

- 2821 sayılı Yasa md. 62'de belirtilen Bölge Çalışma Müdürlüğüne verilen işçi bildirim listeleri,

- İhale sözleşmesi, idari ve teknik şartnameler,

- Yer teslim tutanağı,

- Aracı sözleşmeleri,

- Geçici ve kesin hakediş raporları, kesin hesap cetveli, yapılan işler icmali,

- İdarece onaylı iş programları,

- Geçici ve kesin kabul tutanakları.

Eğer ihale konusu iş inşaat niteliğinde bir iş ise ayrıca;

✓Yapı ruhsatı, yenileme ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi,

✓Yapı denetimi hizmet sözleşmesi,

✓Yapı denetimi kuruluşunca düzenlenen işyeri teslim tutanağı, seviye tespit tutanakları, iş bitirme tutanağı ve diğer belgeler,

✓Özel nitelikteki inşaat güçlendirme, onarım v.b. özellikte ise yapının keşif bedeli.

2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

2.1. Defterlerin İncelenmesi

İşverenin defter tutma yükümlülüğüne göre yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar defteri, işletme hesabı defteri v.b. defterler incelenmelidir. İncelemede;

- Defterin türü, ilgili olduğu yıl, tasdik makamı ile tarihi ve nosu, kaç sayfa olarak tasdik edildiği, tek veya çift sayfa olarak tasdik edilip edilmediği, kayıtların tek veya çift sayfalara kaydedilip kaydedilmediği, tasdik nosunun her sayfada bulunup bulunmadığı, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

- Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yılsonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/yılsonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

- Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

- İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken V.U.K.'da belirtilen kayıt nizamına uyulup uyulmadığı,

- Yasal defterlerle ilgili 5510 sayılı Yasa'nın 102-e-4 ve S.S.İ.Y.'nin 111. maddelerinde belirtilen usule uyulup uyulmadığı,

▪ İncelemesi yapılan inşaat işi ise işin defter maliyeti ile inşaat giderlerinin kaydedildiği hesap içerisinde bulunması halinde arsa bedeli ve ruhsat bedeli gibi doğrudan inşaatın yapımı ile ilgili olmayan giderlerin tutarı,

hususları tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına kaydedilecektir.

2.2. Gider Belgelerinin İncelenmesi

İncelemesi yapılan inşaat veya ihale konusu işyeri ile ilgili malzemeli veya salt işçilik içerdiği iddiasıyla ibraz edilen gider belgelerinin bulunması halinde;

▪ Aracılara yapılan ödemeler nedeniyle düzenlenen gider belgelerinin incelenerek içeriği bilgilerin tabloya kaydedilmesi, tabloda en azından fatura-gider belgesinin sahibi, belge tarih-nosu, adresi, vergi dairesi-nosu, yapılan işin konusu-miktarı-kdv hariç toplam tutarı, yasal defter kayıt nosu,

▪ Malzemeli işçilik içerdiği iddiasıyla ibraz edilen gider belgelerinin incelenerek içeriği bilgilerin ayrı tabloya kaydedilmesi, tabloda en azından fatura-gider belgesinin sahibi, belge tarih-nosu, adresi, vergi dairesi-nosu, yapılan işin konusu-miktarı-kdv hariç toplam tutarı, belgede kayıtlı ise mahiyet ve işkolu kodunu da kapsayan işyeri sicil nosu, yasal defter kayıt nosu,

▪ Salt işçilik içerdiği iddiasıyla ibraz edilen gider belgelerinin incelenerek içeriği bilgilerin ayrı tabloya kaydedilmesi, tabloda en azından fatura-gider belgesinin sahibi, belge tarih-nosu, adresi, vergi dairesi-nosu, yapılan işin konusu-miktarı-kdv hariç toplam tutarı, belgede kayıtlı ise mahiyet ve işkolu kodunu da kapsayan işyeri sicil nosu, yasal defter kayıt nosu,

hususları tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına kaydedilecektir.

2.3. Ücret Ödeme Belgeleri İle Diğer Belgelerin İncelenmesi

İşverenlerin yanında çalıştırdığı sigortalılara ödedikleri ücretlerin belgelendirilmesi amacıyla düzenlenen ücret ödeme bordrolarının incelenmesi sırasında;

- Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Yasa'nın 102-e-5 ve S.S.İ.Y.'nin 112'nci maddelerinde belirtilen usule uygun düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

- Ücret ödeme belgelerindeki tutarlarla muhtasar beyannamelerdeki matrahların ve defter kayıtlarına intikal ettirilen tutarların karşılaştırılması, farklılıkların nedenleri,

- İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- İşyeri kayıt ve belgelerinden işyerinde çalıştıkları anlaşılan, ancak 5510 sayılı Yasa hükümlerine göre (4-a) kapsamında sigortalılık niteliği bulunmayan kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

- Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

- İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde;

✓Sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

✓Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak S.S.İ.Y.'nin 109'uncu maddesinin onüçüncü fıkrasında kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği,

▪ Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

▪ İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun öngördüğü sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

▪ Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

▪ Prim belgelerinin Kurumumuza yasal süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

▪ İşyeri bildirgesinde kayıtlı işverenin şirket olması halinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler oldukları,

▪ İşyeri bildirgesinde kayıtlı sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarih, yapılan işin konusu, sigortalı sayısı, işveren vekili, işyeri bildirgesinin Kurum kayıtlarına giriş tarihi veya bildirgenin postaya veriliş tarihi,

hususları tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına kaydedilecektir.

2.4. Özel Nitelikteki İnşaat İşi İle İlgili Belgelerin İncelenmesi

İşverenden istenilen aşağıdaki belgelerin incelenmesi sonucunda, yukarıda 2.1., 2.2. ve 2.3. bölümlerinde belirtilen tespitlere ek olarak;

▪ Yapı ruhsatında kayıtlı ruhsat tarihi, nosu, yapının ada, pafta ve parsel nosu, yüzölçümü, sınıfı ve grubu, kullanma amacı v.b. bilgiler,

▪ Yapı kullanma izin belgesinde kayıtlı bilgiler, yapı kullanma izin belgesine başvuru tarihi,

▪ Yapı denetimi hizmet sözleşmesinde kayıtlı bilgiler, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenen seviye tespit tutanakları, beton tutanakları, iş bitirme tutanağında kayıtlı bilgiler,

▪ Aracılarla veya diğer iş yapan kişilerle düzenlenmiş sözleşmelerde kayıtlı bilgiler,

hususları tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına kaydedilecektir.

2.5. İhaleli Konusu İşler İle İlgili Belgelerin İncelenmesi

İhale konusu işlerin incelenmesi sırasında işverenden istenilen aşağıdaki belgelerin incelenmesi sonucunda, yukarıda 2.1., 2.2. ve 2.3. bölümlerinde belirtilen tespitlere ek olarak;

▪ İhale sözleşmesinde kayıtlı bilgiler, işin tanımı, yer teslim tutanağında kayıtlı yer teslim tarihi,

▪ Hakediş raporlarında kayıtlı hakediş tutarları, kesin hesap cetveli, yapılan işler icmali,

▪ Geçici ve kesin kabul tutanaklarında kayıtlı bilgiler, işin noksansız olup olmadığı,

hususları tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına kaydedilecektir.

2.6. Özel Nitelikteki İnşaat veya İhale Konusu İşin Devamlı İşyeri Sigortalıları ile Yapılması İncelemelerinde

İhale konusu işin devamlı işyeri sigortalıları ile yapıldığı iddia edilen işlerin inceleme sürecinde, yukarıda 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. veya 2.5. bölümlerinde belirtilen tespitlere ek olarak;

- İnceleme konusu işe ait işveren tarafından sunulan sözleşme, keşif, hakediş, kabul tutanakları gibi belgelerin incelenerek yapılan işin ayrıntılarının ve özelliklerinin birebir saptanması (işin hangi bölümlerden oluştuğu, bu bölümlerde niteliği itibariyle çalıştırılması gereken unvan sahibi sigortalı olup olmadığı gibi),

- Devamlı işyerinde özel bina inşaatı, tamirat, tesisat ve benzeri işlerin veya yüklenim konusu işin başlamasından önce, yapılan işin durumuna uygun işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı,

- İşyerinde çalıştığı tespit edilen kişilerin yaptıkları işler ve sigortalılık niteliklerinin saptanması (Gerektiğinde nitelikli personelin diploma, sertifika, çalışma belgesi gibi yeterlilik belgelerinin temini),

- Devamlı işyerinde çalıştırılan sigortalıların yanı sıra dışarıdan üçüncü kişi/kişilerden fatura karşılığı hizmet alınıp alınmadığı, inceleme konusu işte işverenlerin/şirket ortaklarının veya sigortalılık niteliğine haiz olmayan kişilerin çalışmalarının bulunup bulunmadığı,

- İnceleme konusu işin yapıldığı dönemde devamlı işyeri işçileri tarafından asgarî işçilik incelemesine tabi başka işlerin yapılıp yapılmadığı, yine inceleme konusu işin yapıldığı dönemde devamlı işyerinden özel sektöre yönelik faaliyetlerin ve bu faaliyetlerden kaynaklanan gelirlerin (İşverene ait Kurumda ayrı dosyada/dosyalarda işlem gören işyerlerindeki faaliyetler nedeniyle elde edilen gelirler, amortismana tabi

kıymet satışları, faiz gelirleri gibi işletmenin ana faaliyet konusu haricinde elde ettiği gelirler ve inceleme dönemi öncesinde yapılmış ve tamamlanmış işlere ait gelirler[8] hariç tutulacaktır) bulunup bulunmadığı, bulunması halinde tespit edilmesi,

- İşin yapımı süresi içinde devamlı işyerine girişi ve çıkışı yapılan ya da işin başlamasıyla beraber devamlı işyerine girişi ve işin bitimiyle birlikte devamlı işyerinden çıkışı yapılan sigortalıların devamlı işyerinde çalıştırılmak üzere mi istihdam edildiği yoksa sadece yapımı üstlenilen ihale konusu işlerde veya özel bina inşaatlarında istihdam edilmek üzere işe alınıp devamlı işyeri ile hiçbir bağı olmadan buralarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı, yine bu durumdaki sigortalıların özellikle devamlı işyeri adresi ile ifa edilen işin yapıldığı adreslerin farklı il/ilçe/yerleşim birimlerinde kurulu bulunması halinde işin yapıldığı mahalden temin edilip edilmediği (belirtilen durumlarda gerekmesi halinde ilgili sigortalının ve varsa tanık olarak aynı işyeri sigortalılarının ifadelerine ve/veya civar soruşturmasına başvurulmalıdır.),

- İşverenin makine parkı bulunması ve ifa edilen işte bu parkta bulunan araçların da kullanılmış olması halinde bu araçların edinme ve faaliyete başlama tarihlerinin tespiti,

v.b. hususların araştırılarak tespit edilen bilgilerin tutanağa alınması gerekmektedir.

2.7. Karşıt İnceleme Yapılması

İşyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi sırasında, işverenin bizzat yaptığı işler haricinde, gerçek veya tüzel

---

[8] İnceleme dönemi içinde yürütülen faaliyetlerin tutarının hesaplanmasında, dönem içindeki satışlardan elde edilen gelirlerden dönem başı stok tutarları düşülüp dönem sonu stok tutarları ilave edilecektir.

kişilere yaptırılan işler karşılığında alındığı ileri sürülerek incelemeye ibraz edilen malzemeli ve salt işçilik içeren gider belgelerinden; gerçek olmadığı veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu hususunda şüpheye düşülen, Kurumda tescilli işyeri bulunmayan, tescilli işyeri olmasına rağmen işkolu kodu gider belgesi içeriğine uygun olmayan, tescilli işyeri dosyası geçici mahiyette olan, işkolu kodu uygun devamlı mahiyette tescilli işyeri dosyasından gider belgesi tarihlerinde Kuruma yapılan bildirimler ile -en azından- gider belgesinde kayıtlı (kdv hariç) tutara göre hesaplanan asgarî işçilik miktarının karşılaştırılması sonucunda bildirilen işçiliği eksik olan ve işverenin beyan ettiği veya belgelerde kayıtlı işin bitiş tarihinden itibaren yedi günün sonrasında düzenlenmiş fatura veya gider belgesi sahiplerine ait işyerleri ile ilgili karşıt incelemeler yapılacaktır. Söz konusu karşıt incelemelerde;

- Gider belgesinde kayıtlı işin konusu ile işkolu kodunun uyumsuzluğu dışında sorunu bulunmayan (Kurumda tescili işyeri bulunan, gerçekliğinden şüphe duyulmayan ve en azından gider belgesinde kayıtlı (kdv hariç) tutar ile Kuruma yapılan bildirimlerin karşılaştırılması sonucu yeterli işçiliği bulunan) gider belgesi sahibi işveren/işyerleri için sadece Kurum Kontrol memurları aracılığıyla veya incelemeyi yapan Müfettiş tarafından, işyerinde yapılan işin konusunun tespiti amacıyla yerel denetim yaptırılması/yapılması, bu halde aşağıdaki tespitlerin yapılmaması,

- Kurumda tescilli işyeri bulunmayan, gider belgesinin gerçekliğinden şüpheye düşülen veya gider belgesinde kayıtlı (kdv hariç) tutar ile Kuruma yapılan bildirimlerin karşılaştırılması sonucu yeterli işçiliği bulunmayan gider belgesi sahiplerine ait kayıt ve belgelerin mutlaka incelenmesi, gider belgelerinin tarihlerini kapsayacak şekilde inceleme dönemi belirlenerek işi yapan sigortalıların çalıştığı işyerinin

tescilli olup olmadığına bakılmaksızın inceleme dönemine ait tüm kayıt ve belgelerin ibrazının istenilmesi,

- İşyerinden inceleme dönemi itibariyle Kuruma bildirilen sigortalıların nitelikleri, yaptıkları işler, görev unvanları, aylık çalışma gün sayıları ve kazançlarının kayıt inceleme tutanağına kaydedilmesi,

- İşyerinde çalıştırılan sigortalıların yanı sıra dışarıdan üçüncü kişi/kişilerden gider belgesi karşılığı işçilik içeren mal veya hizmet alınıp alınmadığı, inceleme konusu işte işverenlerin/şirket ortaklarının veya sigortalılık niteliğine haiz olmayan kişilerin çalışmalarının bulunup bulunmadığının kayıt inceleme tutanağına kaydedilmesi,

- İnceleme konusu işin yapıldığı dönemde işyeri sigortalıları tarafından asgarî işçilik oranı farklı olan başka işlerin yapılıp yapılmadığı, yine inceleme konusu işin yapıldığı dönemde işyerindeki faaliyetlerden kaynaklanan gelirlerin (İşverene ait Kurumda ayrı dosyada/dosyalarda işlem gören işyerlerindeki faaliyetler nedeniyle elde edilen gelirler, amortismana tabi kıymet satışları, faiz gelirleri gibi işletmenin ana faaliyet konusu haricinde elde ettiği gelirler ve inceleme dönemi öncesinde yapılmış ve tamamlanmış işlere ait gelirler[9] hariç tutulacaktır) bulunup bulunmadığı, bulunması halinde her bir faaliyet konusu ayrı ayrı olmak üzere gelirlerin tespit edilmesi ve kayıt inceleme tutanağına kaydedilmesi,

- İşyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi sırasında, faturada kayıtlı işin konusu ile işyeri işkolu kodunun uyumu karşılaştırılmalı, bu itibarla işyerinde yapılan bütün işlerin ayrıntıları ile tespit edilmesi ve kayıt inceleme tutanağına alınması,

---

[9] İnceleme dönemi içinde yürütülen faaliyetlerin tutarının hesaplanmasında, dönem içindeki satışlardan elde edilen gelirlerden dönem başı stok tutarları düşülüp dönem sonu stok tutarları ilave edilecektir.

- Yapılan işlerin niteliği, asıl incelemeye konu işverene kesilen faturanın içeriği ve işin nasıl ve hangi sigortalılar ile yapıldığı, sigortalıların nitelikleri ve görevleri gibi hususlarda işverenin beyanı alınarak kayıt inceleme tutanağına kaydedilmesi, gerekirse işi yapan sigortalıların da beyanlarının alınması,

gerekmektedir.

VII. BÖLÜM

İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Kurumda tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla beraber hiç işçilik bildirilmemiş işyerleri haricinde, özel nitelikteki inşaat işleri ile ihale konusu işlerin incelenmesine başlamadan önce Kurumun ilgili ünitesince "araştırma" işleminin yapılıp yapılmadığı ve borcun kesinleşip kesinleşmediği kontrol edilmelidir. Araştırma işlemi yapılmış ve borç kesinleşmiş ise söz konusu borcun tespitine yönelik tekrar inceleme yapılması 5510 sayılı Yasa'nın 85'inci maddesi uyarınca mümkün değildir. Söz konusu maddede, araştırma işlemi sonucunda saptanan ve tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borcun kesinleşeceği hüküm altına alınmıştır. Ancak tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya Kurumca işyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda inceleme yapılacaktır.

İnceleme yapılmasına başlandıktan sonra Kurum tarafından inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır. Ancak, incelemeye başlanmakla birlikte, işverenin borcu ödeyeceğine ilişkin üniteye yazılı başvurusu üzerine, ünitenin bu isteği ön kabulü, incelemeyi yapan Müfettişin uygun bulması koşuluyla inceleme durdurulacaktır. En geç "15 gün" içinde borcun ödendiğine ilişkin yazının Müfettişe ulaşması üzerine, inceleme işleminden vazgeçilmiş sayılacak ve yasal kayıt ve belgeler

işverene iade edilecektir. İşverenin borcu ödememesi durumunda ise incelemeye devam edilecektir.

İhale konusu işlerde asgarî işçilik tutarının tespitine yönelik incelemeler, işverenin yasal defter ve belgelerinin bir yazı ile istenilmesi sonrasında ibraz etme süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde tamamlanarak rapor düzenlenecektir.[10]

1. Özel Nitelikteki İnşaatlara İlişkin İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi

1.1. Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında yapılan asgarî işçilik incelemesi; dayanağı ve yöntemi 5510 sayılı Yasa'nın 85'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulde yapılacaktır. Yasa maddesinde, yöntemle ilgili herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte, aynı Yasa hükümlerine göre Kurum bünyesinde oluşturulan Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen asgarî işçilik oranlarının kullanılarak asgarî işçilik tutarının belirlenmesi esas olacak, ancak yeterli ve güçlü verilerin elde edilmesi halinde, asgarî işçilik oranlarının haricinde, Yasa maddesinde belirtilen diğer yöntemlerin uygulanmasına da karar verilebilecektir.

1.2. Özel nitelikteki inşaat işleri hakkında asgarî işçilik değerlendirmesi, inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgarî işçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılacaktır (İhale Konusu İşlere İlişkin İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi başlıklı sonraki bölümün 2.4. maddesinde yer alan talimatlara bu bölümde de uyulacaktır).

---

[10] SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik

1.3. Bina maliyeti; belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaat ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ilgili ünite Kontrol Memurlarınca veya ruhsat makamı ile yapılacak yazışma ile tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanacaktır.

Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca çıkarılacak bir genelge ile açıklanmaktadır. Genelgede belirtilmemiş olan inşaata ait birim maliyet bedeli, genelgede kayıtlı benzeri bir inşaatın birim maliyet bedeli üzerinden hesaplanabilecektir.

İşveren, yasal olarak defter tutma yükümlüğünde ise yasal defter veya belgelerden tespit edilecek inşaat maliyetinin yaklaşık maliyetten fazla olması hâlinde incelemede, defter maliyeti esas alınacaktır. Defter maliyeti tespit edilirken Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen m2 birim maliyet içerisinde yer almayan hiçbir kalem (örneğin arsa bedeli, proje bedeli, banka faiz giderleri, araç ve makine alımı gibi) maliyet hesabına dahil edilmeyecektir.

İnşaatın niteliği dikkate alınarak, inşaatın ruhsatnamesi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilen listede kayıtlı yapının sınıfı ve grubunun farklı olduğunun anlaşılması hâlinde, inşaatın yapı grup ve sınıfı, ruhsat makamından alınacak resmi yazı veya Kurum Kontrol memurlarınca veya denetimi yapan denetim elemanınca mahallinde düzenlenen tespit tutanağına istinaden belirlenerek işlem yapılır.

1.3.1. Dört kat üzerindeki (beş ve daha fazla katlı) konutlar bina yüksekliliği 21.50 metreyi aşmamak kaydıyla,

kalorifersiz olarak yapılmış olsalar dahi, bu yapılarda imar mevzuatına göre asansör yapılması zorunlu olduğundan III. sınıf B grubunda, bina yüksekliği 21.50 metreyi aşan asansörlü ve/veya kaloriferli apartman tipi konutlar ise, IV. sınıf A grubunda değerlendirilecektir.

1.3.2. Bina yüksekliği 21.50 metreyi aşmayan beş kat ve üzerindeki konutlarda, kod altında kalan bodrum katların iskana yönelik olarak inşa edilmiş olması ve bodrum kat veya katlarla birlikte kat sayısının beşin üzerinde olması halinde, kat sayısının tespitinde, iskana yönelik inşa edilen bodrum katlar da dikkate alınacaktır. Bu itibarla, bodrum kat veya katlarla birlikte kat sayısının beş kat ya da daha fazla olduğu ve yapı ruhsatnamesinde de III. sınıf A grubunda gösterilen konutlarda, bodrum katların iskana yönelik olarak inşa edilip edilmediği (kapıcı daireleri de dahil olmak üzere) hususu resmi bir yazı ile işverenlerden sorulacak;

✓ İşverenlerce, bodrum kat veya katların iskana yönelik olarak inşa edildiğinin bir dilekçe ile beyan edilmesi halinde, bu nitelikteki konutlar III. sınıf B grubunda,

✓ Bodrum katların iskana yönelik olarak inşa edilmediğinin beyan edilmesi halinde ise, durumun resmi kurum ve kuruluşlardan alınan resmi belge ile kanıtlanması istenilecek, resmi belge ile kanıtlanamaması durumunda, Kontrol Memurları vasıtasıyla, bu katların iskana yönelik olarak inşa edilip edilmediği tespit ettirilecektir.

Bu tespit sonucunda da bodrum kat veya katlarının,

▪ İskana yönelik olarak inşa edildiğinin tespiti halinde III. sınıf B grubu,

- İskana yönelik olarak inşa edilmediğinin tespiti halinde ise III. sınıf A grubu,

birim metrekare maliyet bedelleri esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

1.3.3. Kalorifersiz olduğu halde asansörlü olan konut yapıları, kat sınırlamasına bakılmaksızın yüksekliği 21.50 metreyi aşmamak kaydıyla III. sınıf B grubunda değerlendirilecektir.

1.3.4. Doğalgazlı olarak inşa edildiği halde yapı ruhsatnamelerinde III. sınıf A grubunda gösterilen ve kat sayısı dört ve altında olan konutlarda, kalorifer tesisatının mevcut olup olmadığı bir yazı ile işverenlerden sorulacaktır. İşverenlerce;

✓ Kalorifer tesisatı bulunduğunun beyan edilmesi halinde III. sınıf B grubunda,

✓ Kalorifer tesisatının mevcut olmadığının beyan edilmesi halinde ise, Kontrol Memurları vasıtasıyla, kalorifer tesis edilip edilmediği tespit ettirilecek veya ruhsat makamından resmi yazı ile sorulacaktır.

Bu tespit sonucunda da,

- Kalorifer tesisatının yapılmış olduğunun anlaşılması halinde III. sınıf B grubu,

- Kalorifer tesisatının yapılmamış olduğunun anlaşılması durumunda ise III. Sınıf A grubu,

Birim metrekare maliyet bedelleri esas alınacaktır. Kat sayısı beş ve üzerinde olup doğalgazlı olarak inşa edilen ve yüksekliği 21.50 metreyi aşmayan konutlar III. sınıf B grubunda, 21.50 metreyi aşan konutlar ise IV. sınıf A grubunda yer aldığından, doğalgazlı olarak inşa edilen bu nitelikteki konutların kaloriferli olarak yapılmış olup olmadığı hususunda tespit yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

1.3.5. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıf ve grubunu, bir blokta bulunan farklı mekanları dikkate almaksızın belirlemektedir.

Bu bakımdan, yapı ruhsatnamelerine göre farklı mekanlardan oluştuğu anlaşılan yapılar, bir bütün olarak dikkate alınacak ve yalnızca bir yapı sınıf ve grubunda değerlendirilecektir.

Yalnızca bir yapı sınıf ve grubunun belirlenmesi sırasında da inşaatın yapı ruhsatnamesinde kayıtlı nitelikleri ve yapının kullanım amacı dikkate alınacaktır.

Örneğin, kullanım amacı; mesken, dükkan ve depo, yapı sınıf ve grubu da; III-A, III-B ve I-B olarak belirtilmiş yapı ruhsatında, yapının esas alınacak sınıf ve grubunun belirlenebilmesi için yapının nitelikleri incelenecek olup, bu bölümde yapının kaloriferli veya asansörlü olarak inşa edilip edilmediğine veya kat sayısının beş veya üzerinde olup olmadığına ya da doğalgazlı olarak inşa edilip edilmediği gibi kıstaslara bakılacaktır.

Buna karşın, birden fazla bloktan oluşan özel bina inşaatları için tek işyeri dosyasının açılmış olması ve blokların

niteliklerinin veya kat sayısının ya da yüksekliklerinin birbirinden farklı olması durumunda, asgarî işçilik değerlendirmesi, nitelikleri itibariyle yapı sınıf ve grupları farklı olan bloklar için ayrı ayrı yapılacaktır.

1.3.6. Bazı binalar başladığı yıl içerisinde yayımlanan birim maliyet listesinde farklı yapı sınıf ve grubunda, bitirildiği yıl içerisinde yayımlanan birim maliyet listesinde farklı yapı sınıf ve grubunda yer aldığından, bu nitelikteki yapılar için inşaata başlanıldığı yılda yayımlanan yapı sınıf ve grubu esas alınarak bina maliyeti hesaplanacaktır.

Örneğin, otel ve moteller (1 ve 2 yıldızlı oteller, 2. sınıf moteller) 2004 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Listesinde III. sınıf A grubunda yer aldığı halde, 2005 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Listesinde III. sınıf B grubunda yer almaktadır.

1.4. Değerlendirme yapılırken özel nitelikteki inşaat işyerlerinde inşaatın başladığı tarihten inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır. İşin başlangıç tarihinden önce ve bitim tarihinden sonra Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarları ile gün sayıları araştırma işleminde dikkate alınmaz. Ancak, aksine tespit yoksa iptali de yapılmaz.

1.4.1. İşe Başlama Tarihinin Tespiti

İnşaatın yapımına başlanılan tarih, yasal sürede işyeri bildirgesi verilmek suretiyle işverence bildirilmiş ve Müfettiş tarafından da aksi saptanamamış ise; işyeri bildirgesinde belirtilen tarih (3194 sayılı İmar Kanununun 29'uncu maddesinde yer alan "Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya

başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır" hükmünün de gözünde bulundurulması gerekmektedir),

İşverenleri tarafından sigortalı çalıştırıldığına dair işyeri bildirgesi verilmeyen veya inşa halinde iken sigortalı çalıştırıldığı Kurumumuzca tespit olunamayan, ancak, varlığı yapımı bitirildikten sonra öğrenilen inşaatların, sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarih işverence resmi makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanabildiği veya müfettiş tarafından saptanabildiği takdirde bu tarih, kanıtlanamaması veya tespit de edilememesi durumunda yapı ruhsat tarihi, işe başlama tarihi olarak dikkate alınmalıdır.

1.4.2. İşin Bitim Tarihinin Tespiti

5510 sayılı Yasa'nın 86'ncı maddesinin birinci fıkrası ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 109'uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, işveren, sigortalı çalıştırmaya son verilen tarihten itibaren "15" gün içinde bu hususu Kuruma bildirmiş ise, aksi Kurumca kanıtlanamadığı sürece işin bitim tarihi olarak işverenin beyanında belirtilen tarih işin bitirildiği tarih sayılacaktır.

Söz konusu "15" günlük süre geçirildikten sonra yapılan bildirimler için, aksi işverence kanıtlanamadığı sürece bildirim yazısının Kurum kayıtlarına giriş tarihi (Dilekçenin Kurum kayıtlarına giriş tarihi, yapı kullanma izin belgesi verilmesi için belediyeye müracaat tarihinden sonra ise, belediyeye başvuru tarihi), bitirildiği Kuruma bildirilmeyen inşaatlar içinse, yapı

kullanma izin belgesinin verilmesi için belediyeye başvuru tarihi işin bitirildiği tarih sayılacaktır.

1.5. Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır. Faaliyeti iki yıldan fazla süren özel bina inşaatlarının maliyetinin tespit şekli, mülga SSİY'nin yürürlüğe girdiği 01.05.2004 tarihinden itibaren değiştirilmiş bulunduğundan;

- Yapımına 01.05.2004 tarihinden sonra başlanılan veya 01.01.2003 tarihinden sonra başlandığı halde 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen binaların maliyeti, ortalama maliyet yerine, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli esas alınarak hesaplanacaktır.

- 30.04.2004 (dahil) ve önceki tarihlerde bitirilmiş bina inşaatlarından faaliyet süresi iki yıldan fazla süren binaların maliyeti, bittiği yıldan önceki yıllar metrekare maliyetlerinin ortalaması ile binanın yüzölçümünün çarpılması suretiyle hesaplanacaktır. Faaliyet süresi iki yıldan az süren inşaatlar için bittiği yıldan önceki birim maliyet bedeli esas alınacaktır.

- 2003 yılından önce başlayıp, 2004 veya daha sonraki yıllarda bitirilen binaların maliyeti, 01.05.2004 tarihinden önceki ve sonraki sürede yapılan uygulamalar dikkate alınarak, ayrı ayrı hesaplanacak, bu suretle bulunan iki ayrı birim maliyet bedelinin aritmetik ortalamasının alınması ve binanın yüzölçümü ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır. Söz konusu inşaat işyerlerinde işe başlanılan ve bitirilen yıllarda faaliyet olması kaydıyla, aradaki yılların bazılarında kısmen veya tamamen faaliyette bulunulmamış olsa bile, bu durum bina maliyetinin hesaplanma şeklini değiştirmeyecektir.

1.6. Serbest bölge veya organize sanayi bölgesinde, kullanım amaçları, nitelikleri ve özellikleri birbirinden farklı birden fazla yapı için tek ruhsat verilmiş (örneğin; sanayi tesisi, idare binası, sığınak, hangar ve diğer yardımcı tesislerin aynı ruhsat içinde değerlendirilmiş) olması halinde, her bir yapının kullanım amacı, niteliği ve özellikleri dikkate alınarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetlerini gösterir listeden belirlenecek yapı sınıf grupları esas alınarak her yapı için ayrı ayrı hesaplama yapılarak tek değerlendirme yapılacaktır.

1.7. Araştırma, bina inşaatının bittiği tarihten sonra yapılır. Ancak, bu işlem, inşaatın el değiştirmesi ve zorunlu hâllerde, inşaat, SSİY/Ek-11'de inşaatın ikmal edilen kısmının bina maliyetine oranlarını gösterir tabloda gösterilen durumlara uygun bulunduğu takdirde bu oranlar aynen, uymadığı takdirde ise, yapılmayan kısımlar yapılan kısımlara oranlanarak bulunacak maliyet esas alınmak suretiyle inşaatın herhangi bir safhasında da yapılabilir.

Özel bir bina inşaatını tümü ile yapmak üzere (yani anahtar teslimi şartıyla) sahibinden alan müteahhit, akdin feshedilmesi, inşaatın mühürlenmesi vs. gibi sebeplerle inşaatı yarım bırakır veya bıraktırırsa, kalan işlerin mülk sahibi tarafından çalıştırılan işçilerle tamamlanması veya başka müteahhitlere verilmesi halinde, bir işverenden diğerine hukukî neticeleriyle devir bahis konusu olmayacağından işe devam eden veya işi ikmal eden adına ayrıca dosya açılması önerilerek değerlendirme yapılacaktır.

Özel bina inşaatının devamı sırasında işverenin vefat etmesi üzerine, işin varislerine intikal etmesi halinde; varislerin, mirası reddetmedikleri sürece ölen işverenin prim borcundan

dolayı sorumluluğu mevcut olduğundan, varisler adına yeniden işyeri dosyası açılması önerilmeden mevcut işyeri dosyası üzerinden asgarî işçilik değerlendirmesi bütün olarak yapılacaktır.

1.8. İhale konusu olmayan bina inşaatı dışında kalan diğer özel nitelikteki bina onarım, tadilat, tesisat, yıkım ve benzeri işlerde, işin maliyeti tespit edilerek işin yürütümü için gerekli olan en az işçilik miktarının belirlenmesi, asgarî işçilik oranları uygulanmak suretiyle yapılmalıdır.

Bu tür işlerde işin maliyeti; varsa keşif raporunda kayıtlı keşif bedeli, varsa işin projesinde kayıtlı maliyet tutarı, defter tutmakla yükümlü işverenlerin yasal defter ve belgelerinde kayıtlı maliyet tutarı, ruhsata tabi işlerde ruhsatta kayıtlı maliyet tutarı, iş yapı denetimine tabi ise ilgili yapı denetim firmasından alınacak maliyet tutarı veya Kurum teknik personeline hazırlattırılacak maliyet raporunda kayıtlı maliyet tutarının esas alınması gibi yöntemlerle tespit edilebilir.

Söz konusu yöntemlerin veya başka bir yöntemin kullanılarak bu tür işlerin maliyetinin saptanamaması halinde, işin yürütümü için gerekli olan en az işçiliğin saptanması yoluna gidilmemeli, işyeri kayıt ve belgelerinin yasal uygulamalara uygun bir biçimde düzenlenip düzenlenmediği ve Kuruma bildirilenleri doğrulayıcı nitelikte olup olmadığı yönünde inceleme yapılmalıdır.

1.9. Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlarca yapılan özel nitelikteki inşaat işyerlerinde yapılan asgarî işçilik değerlendirmesi sonucu saptanan asgarî işçilik matrah tutarı, aksine bir tespit olmaması hâlinde, faaliyet süresinin son ayına mal edilmeli, tescilsiz veya tescilli olup hiç bildirimde bulunulmayan işyerlerinde faaliyet

olmayan dönemin işverence kanıtlanamaması halinde işin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki bütün aylara mal edilmeli, 5510 sayılı Yasa'nın 102'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası önerilmeli (tespitlere göre gerekmesi halinde diğer bentlere göre de idari para cezası da önerilebilecektir), kesinleşen fark prime esas kazanç tutarlarının Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimine bildirilmesi istenilmelidir.

2. İhale Konusu İşlere İlişkin İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2.1. İşin sözleşmesinde veya idari/teknik şartnamelerde çalıştırılacak sigortalı sayısının belirlenmiş olması veya ihale makamından çalıştırılan sigortalıların kimlik bilgilerinin veya her ay onaylanmış puantaj kayıtlarının alınması halinde, öncelikle bu sigortalıların kişi/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirilmiş olup olmadığı araştırılır.

Bu araştırma sonucunda, Kuruma bildirilmeyen sigortalıların kimlik bilgilerinin tespit edilmiş veya edilmemiş olmasına bakılmaksızın bu bilgiler doğrultusunda gün ve kazanç belirtilerek aylık prim ve hizmet belgeleri istenilecek, verilmemesi veya eksik verilmesi halinde resen düzenlenmesi önerilecektir.

Kuruma bildirilmeyen sigortalıların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi halinde hizmet kazandırılabilecektir. İşin sözleşmesi ile Kuruma yapılan bildirimler arasında herhangi bir eksikliğin bulunması hâlinde söz konusu eksikliğin ihale makamınca doğrulanması ve sözleşme hükümlerine göre yaptırım uygulandığının teyit edildiğinin bildirilmesi durumunda bazı aylardaki kişi/gün sayısı eksikliği üzerinde durulmayacaktır.

2.2. İşin sözleşmesi veya idari/teknik şartnamelerde çalıştırılacak sigortalı sayısı belirlenmemiş olması veya ihale makamından çalıştırılan sigortalıların kimlik bilgilerinin veya her ay onaylanmış puantaj kayıtlarının alınmaması halinde; inceleme, dayanağı ve yöntemi 5510 sayılı Yasa'nın 85'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulde yapılacaktır.

Yasa maddesinde, yöntemle ilgili herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte, aynı Yasa hükümlerine göre Kurum bünyesinde oluşturulan Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen asgarî işçilik oranlarının kullanılarak asgarî işçilik tutarının belirlenmesi esas olacak, ancak yeterli ve güçlü verilerin elde edilmesi halinde, asgarî işçilik oranlarının haricinde, Yasa maddesinde belirtilen diğer yöntemlerin uygulanmasına da karar verilebilecektir.

2.3. 5510 sayılı Yasa'nın 85'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde aynı maddenin birinci fıkrası dayanak alınarak asgarî işçilik oranın uygulanmasına karar verilmesi halinde; işin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız olarak yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken katma değer vergisi ve varsa nefaset tutarları hariç hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil toplam istihkak tutarına, işin asgarî işçilik oranının uygulanması suretiyle asgarî işçilik tutarı saptanacaktır. Ayrıca, işin gecikmesi nedeniyle işverene ödenen hakediş tutarından kesilen ceza tutarları da hakedişin içinde kabul edilmelidir.

İhale suretiyle yapılan işlerin ortak girişim modellerinden konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi halinde, her bir firma için ödenen istihkakın ayırımı yapılıyorsa ve idareye

ayrı ayrı teminat verilmiş ise, o firmaya ödenmesi gereken istihkak tutarına, firmanın yaptığı işe ait asgarî işçilik oranı uygulanmak suretiyle ve firma tarafından bildirilmiş olan işçilik miktarı da dikkate alınarak asgarî işçilik değerlendirmesi yapılması; konsorsiyumu oluşturan üstleniciler adına daha önce ayrı ayrı işyeri dosyası açılmış olması durumunda, yine istihkak miktarının ayırımı mümkün ise ve ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla bu dosyaların müstakil değerlendirilerek (her bir üstlenici tarafından bildirilen işçilik miktarı dosya bazında ve ayrı ayrı nazara alınarak)asgarî işçilik değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.

2.4. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 117'nci maddesinde belirtilen asgarî işçilik oranları tebliği henüz yayımlanmadığından; işin başlama ve bitiş tarihlerine göre 16-92 ile 16-353 ve 16-377 ek sayılı genelgelerde belirtilen asgarî işçilik oranları uygulanacaktır[11].

Yeni tebliğin yayımlanması sonrasında, tebliğ ve buna ilişkin çıkarılan genelgede belirtilen usule göre işlem yapılacaktır. Söz konusu tebliğ ve genelgelerde bulunmadığı veya işin birden fazla konuyu kapsadığı veya ihale makamınca kısmen/tamamen malzeme verilmesi gerekçesiyle inceleme konusu işe özel daha önce belirlenmiş asgarî işçilik oranı bulunması halinde belgesi rapora eklenerek söz konusu asgarî işçilik oranı uygulanabilecektir.

---

[11] 5510 sayılı Yasa'nın geçici 3. maddesinde "Bu Kanuna göre çıkarılması gereken yönetmelikler ile diğer düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmelikler ile diğer düzenlemelerin, bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam edilir" hükmü gereğince 506 sayılı Yasa döneminde çıkarılan Genelgelerin 5510 sayılı Yasa'ya aykırı olmayan hükümleri, aynı konuda yeni düzenleme yapılıncaya kadar yürürlüktedir.

- 29.09.2005 tarihinden (bu tarih dahil) sonra başlayıp biten işler ile ilgili olarak 16-353 ek sayılı genelge, 22.06.2006 tarihinden (bu tarih dahil) sonra başlayıp biten işler ile ilgili 16-377 ek sayılı genelge ekinde bulunan yeni oranlar esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

- 29.09.2005 tarihinden önce başlayıp biten veya bu tarihten önce başlayıp sonraki bir tarihte biten/bitecek olan işlerle ilgili olarak Kurumca yapılmış olan işlem kesinleşmemiş olmak kaydıyla, yapılan işe uygun asgarî işçilik oranı hem 16-192 ek sayılı genelge eki listede, hem de 16-353 ve 16-377 ek sayılı genelgeler eki listede mevcut ise, her iki listedeki oranlar kıyaslanarak düşük olan orana göre işlem yapılacaktır.

- Asgarî işçilik oranları belirlenmemiş olan veya akreditif bedeli ödenmek ya da ihale bedeli dışında kısmen veya tamamen malzeme verilmek suretiyle yaptırılan işler ile ilgili asgarî işçilik oranının belirlenmesi amacıyla incelemeye konu işe ait sözleşmenin, son hakediş raporunun, hakediş raporu düzenlenmeyen anahtar teslimi, yap-işlet-devret veya yap-işlet suretiyle ihale edilen işler ve benzer işlerde yüklenici tarafından idareye verilen ve kabul edilen teklif, teknik doküman, analizler, maliyet bedelleri, teklif birim fiyat cetvelleri ve mahal listeleri ve benzeri ile işe ait sözleşmenin ilgili bölümleri, diğer teknik ve mali dokümanlarının, idarece işverene malzeme verilmiş olup olmadığının, verilmiş ise verilen malzemenin cinsi, miktarı ve sözleşme yılı fiyatlarıyla toplam bedelini gösteren iş bitirme belgesinin ihale makamınca onaylı fotokopileri Asgarî İşçilik Tespit Komisyonuna intikal ettirilmek üzere ya ilgili ünite aracılığıyla ilgili Daire Başkanlığına intikal ettirilmesi istenilecek ya da doğrudan denetimi yapan denetim elemanı tarafından Rehberlik ve Teftiş

Başkanlığına gönderilecek, her iki durumda gelecek asgarî işçilik oranına göre işlem yapılacaktır.

➢ İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve bünyesindeki her bir işin asgarî işçilik oranı daha önce belirlenmiş olmak kaydıyla, ihale makamı tarafından her bir işe ait istihkak tutarlarının ayrı ayrı bildirilmesi hâlinde, uygulama her bir işe ait asgarî işçilik oranları dikkate alınarak yapılır. Her bir işe ait istihkak tutarının ayrı ayrı bildirilmemesi hâlinde ise, işverenin yazılı isteği üzerine uygulamada, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgarî işçilik oranı dikkate alınır. İşveren tarafından yapılan işlere ilişkin en yüksek asgarî işçilik oranının uygulanmasının kabul edilmemesi durumunda, işin asgarî işçilik oranı, Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu tarafından belirleneceğinden bir üst bentte belirtilen usulde işlem yapılacaktır.

2.5. İdarece, işverene ödemelerin döviz şeklinde yapılması durumunda, döviz tutarı, ödemenin yapıldığı tarihlerdeki Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek işlem yapılır.

2.6. Değerlendirme yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır.

İşin başlangıç tarihinden önce ve bitim tarihinden sonra Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarları ile gün sayıları araştırma işleminde dikkate alınmaz. Ancak, aksine tespit yoksa iptali de yapılmaz.

Noksansız geçici kabul veya kesin kabul gününden sonra bekçi ve/veya malzemelerin toplanması için işçi çalıştırılması halinde, bekçi ve/veya malzemelerin toplanması için işçi

çalıştırılması nedeniyle, yeni bir işyeri dosyası tescili gerekmekte ise de; bekçiler ile malzemelerin toplanması için çalıştırılan işçiler ihale konusu işten dolayı tescil edilen işyeri dosyasından bildirildiğine göre, yeni bir işyeri dosyasının tescili yerine, Kurum ve çalışanlar açısından bir kayıp söz konusu olmayacağından bildirimin uygun görülmesi, ancak, asgarî işçilik değerlendirmesinde dikkate alınmaması gerekmektedir.

2.6.1. İşin Başlangıç Tarihinin Tespiti

➢ İşverence Yasal süresinde verilen işyeri bildirgesinde yazılı işe başlama tarihi (İşyeri bildirgesinde yazılı işe başlama tarihinin, ihale sözleşmesi ve yer teslim tutanağında belirtilen yer teslim tarihinden itibaren başlanılması gereken süreyi geçmemesi gerekmektedir. Aksi halde nedeni, ihale makamından alınacak belgeye dayandırılmak üzere işverence kanıtlanmalıdır),

➢ Varlığı sonradan öğrenilen ihale konusu işlerde, işverence resmi makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanması halinde bu tarih, kanıtlanamaması halinde ise yer teslim tutanağında yazılı tarih,

İşe başlanılan tarih olarak kabul edilmelidir.

2.6.2. İşin Bitiş Tarihinin Tespiti

➢ Noksansız yapılan geçici kabul itibar tarihi,

➢ Geçici kabul sırasında saptanan noksanlıklar için ek süre verilmiş ise noksanlıkların tamamlandığı veya kalan noksan işlerle birlikte nefaset kesilmek suretiyle işin yapımının tamamlandığının ihale makamınca tespit edildiği tarih,

- İhale konusu iş fesh edilmiş ise fesih tarihi,

- Yukarıda açıklanan biçimde bir saptama yoksa kesin kabul tarihi,

İşin bitirildiği tarih olarak kabul edilmelidir.

2.7. İhale konusu işin eksik kalan kısmının sonradan düzenlenen sözleşmeye istinaden işi devir alan tarafından yapılması ve üstlenilen bu kısım için ayrıca teminat alınması halinde, işin devrine idarece muvafakat edildiğine ilişkin yazılı sözleşmenin ibraz olunması kaydıyla, bu nitelikteki sözleşmede, işin önceki kısımlarından dolayı işi devir alanın sorumluluğunun bulunduğu hususunda herhangi bir hükme yer verilip verilmediği üzerinde durulmaksızın, işi devir alan adına ayrıca işyeri dosyası açılmaktadır. Bu durumda, işin devredildiği tarihten önceki ve sonraki sürelerde bildirilen işçilik miktarları ile istihkak tutarları, her bir işveren yönünden ayrı ayrı nazara alınarak asgarî işçilik değerlendirmesi yapılacaktır.

2.8. İhale konusu işlerle ile ilgili yapılan asgarî işçilik değerlendirmesi sonucu saptanan asgarî işçilik matrah tutarı, aksine bir tespit olmaması hâlinde, faaliyet süresinin son ayına mal edilmeli, tescilsiz veya tescilli olup hiç bildirimde bulunulmayan işyerlerinde faaliyet olmayan dönemin işverence kanıtlanamaması halinde işin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki bütün aylara mal edilmeli, 5510 sayılı Yasa'nın 102'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası önerilmeli (tespitlere göre gerekmesi halinde diğer bentlere göre de idari para cezası da önerilebilecektir), kesinleşen fark prime esas kazanç tutarlarının Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimine bildirilmesi istenilmelidir.

2.9. 5510 sayılı Yasa'nın 85'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşların dışında kalan işverenlere ait işyerleri ile ilgili olarak da; işin maliyeti, yapılan işle ilgili işi yaptıran tarafından yapılan ödemeler, brüt ücret ödemeleri ve sigorta primine esas kazanç tutarları, malzemeli ve/veya salt işçilik ödemeleri tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına kaydedilecektir. Bu durumda, tespit edilebiliyorsa işin maliyeti, tespit edilemiyorsa yapılan işle ilgili işi yaptıran tarafından yapılan ödemeler esas alınarak, tebliğ ve genelgelerde belirtilen işlerden olmak koşuluyla işin yürütümü için gerekli en az işçilik tutarının saptanmasında Kurumca belirlenmiş asgarî işçilik oranlarından yararlanmak suretiyle değerlendirme yapılmalıdır.

2.10. İhale konusu işin, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teminine yönelik olması halinde; hazır halde alınıp satılan malların teminine yönelik işler için asgarî işçilik değerlendirmesi yapılmayacaktır.

3. Malzemeli veya Salt İşçilik İçeren Gider Belgeleri ile Karşıt İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi

❖Aşağıda belirtilen;

Alt işverenler tarafından yapılan işler hariç olmak üzere, işyeri sicil numarası belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerini yapan Yasa kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara veya gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri,

5510 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanların bu durumları, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası/Sosyal Güvenlik Sicil Numarası belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerinin yanında sigortalı

çalıştırmadan bizzat yapan iş sahiplerinden alınmış faturalara veya gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri,

İşin bazı bölümlerini, 5510 sayılı Yasa'nın (4/a) sigortalısı sayılmayan kişileri çalıştırmak suretiyle yapmış bulunanlardan alınmış fatura ve gider belgelerine dayanılarak gerçekleştirilen malzemeli işçilik ödemeleri,

Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin bir şekilde belirlendiği faturalara dayanılarak yukarıda sözü edilen iş sahiplerine yapılan nakliye ödemeleri,

Özel nitelikteki inşaatlarda yaklaşık maliyet veya toplam maliyet bedelinden, ihale konusu işlerde ise toplam istihkak tutarından düşülmelidir.

❖İşyeri sicil numarası belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerini yapan Yasa kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara veya gider belgelerine dayanılarak yapılan salt işçilik ödemeleri, salt işçiliğe konu malzemenin alındığını gösteren fatura veya gider belgelerinin varlığı tespit edilerek doğrudan Kuruma bildirilmiş işçilikler gibi işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tutarından düşülmelidir.

❖Aynı faturada veya gider belgesinde hem malzeme ve hem de işçilik tutarı kayıtlı ise, her iki tutar birbirinden ayrı kaydedilmiş olsa bile, toplam fatura/gider belgesi tutarı, yaklaşık maliyet bedelinden veya toplam istihkak tutarından düşülmelidir.

❖İşveren kayıtlarından bazı sigortalılara Yasa'nın 82'nci maddesi uyarınca belirlenen sigorta primine esas kazanç üst sınırının üzerinde ücret ödendiği tespit edilebiliyorsa, ücret

tediye bordrolarında kayıtlı brüt ücretler ile üst sınır arasındaki fark ücretler ve salt işçilik içeren gider belgelerine dayalı işçilik ödemeleri, işin asgarî işçilik oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan asgarî işçilik tutarından düşülerek inceleme yapılır.

❖Özel bina inşaatlarının ayrıntısı niteliğinde olan ve yapım süresi içerisinde sonuçlandırılan çevre düzenlemesi, bahçe duvarı yapımı gibi (m2) birim maliyet bedelleri içerisinde yer almayan işlerde çalıştırılan sigortalılar ile doğrudan inşaat işlerinde çalıştırılmayan (örneğin sekreter, aşçı, ön muhasebe elemanı gibi) sigortalılarla ilgili Kuruma yapılan bildirimlerin toplam bildirimlerden kesin ve net bir şekilde ayrıştırılması yapılabiliyorsa söz konusu bildirimler asgarî işçilik değerlendirmesinde indirim konusu yapılmayacaktır. Aynı doğrultuda, (m2) maliyet hesabına dahil olmayan bu tür işler ile ilgili gider belgelerine dayalı ödemeler de indirim konusu yapılmayacaktır.

❖Özel nitelikteki inşaatlarda; keşif özeti, hakediş belgeleri veya kesin hesap özeti bulunmadığı gibi, çoğu kez işverenlerin yasal defter tutma zorunluluğu da olmadığından, fatura ve gider belgelerinin ölçü, birim ve fiyatları bakımından yerel geleneklere uygunluğu ve gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı araştırılmalıdır. (Örneğin "50" kapısı olan bir apartman için "100" kapı faturası düzenlenmesi gerçeği yansıtmamaktadır),

❖Fatura veya gider belgelerinin katma değer vergisi hariç tutarı esas alınmalıdır.

❖Fatura veya gider belgelerinde yazılı tutarların, bu belgelerde yapıldığı açıklanan işler karşılığı alınan hakedişten veya özel nitelikteki inşaatlarda yaklaşık maliyet bedeli içerisindeki tutarından fazla olması durumunda, aşan kısmı

değerlendirmede dikkate alınmamalıdır (Örneğin, işveren 2.000,00-TL hazır beton faturası ibraz etmesine karşın , ihale makamından hazır beton karşılığı 1.000,00-TL hakediş almışsa, bu faturanın sadece 1.000,00.-TL tutarındaki kısmı malzemeli işçilik faturası olarak dikkate alınmalıdır).

❖Malzemesi ve işçiliği ayrı faturalandırılan işlere ait değerlendirmelerde, malzeme ile sırf işçilik faturaları toplanarak bulunacak miktara esas işverene uygulanan işçilik oranı (açık ve net olarak genelge veya tebliğlerde fatura konusu işe ait işçilik oranı varolması halinde bu oran) uygulanmak suretiyle bulunacak matrah ile sırf işçilikli fatura tutarı karşılaştırılarak bariz bir farklılık bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, bariz farklılık bulunması halinde -işverenin başka da bir iddiası yoksa- faturalar toplamı malzemeli işçilikli fatura olarak dikkate alınacaktır.

❖Mükerrer prim ödenmesinin önüne geçilmesi bakımından, Kurumda tescilli işyeri/işyerleri bulunan işverenin, söz konusu işyeri/işyerlerinde çalıştırdığı işçileri aynı işyerlerinden Kuruma sigortalı olarak bildirmesi ve incelenen ihale konusu/özel nitelikteki inşaatı işlerine ilişkin işyeri dosyalarından bu işçiler adına bir bildirimde bulunmaması şartı ile, devamlı işyerinde böyle bir işin yapılıp yapılmayacağı, çalıştırılanların sayı ve nitelik olarak yeterli olup olmadığı konularında yapılacak araştırma sonucuna göre işverene ait diğer devamlı işyerlerindeki sigortalılar tarafından yapıldığı saptanan ve faturaya dayanmayan bu işlerin bedelleri, işlerin tür ve bedelleri hakediş raporlarından kontrol edilerek/inşaatın ikmal edilen kısmının bina maliyetine oranından saptanarak, bu konuda varsa alınmış diğer malzemeli ve salt işçilik içeren faturalar da dikkate alınmak suretiyle, işin yürütümü için

gerekli olan asgarî işçilik miktarının hesaplanmasında, toplam hakediş tutarından/toplam maliyet bedelinden düşülmelidir.

❖Gerçek olmadığı veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu hususunda şüpheye düşülen, kurumda tescilli işyeri bulunmayan, tescilli işyeri olmasına rağmen işkolu kodu gider belgesi içeriğine uygun olmayan, tescilli işyeri dosyası geçici mahiyette olan fatura veya gider belgeleri, karşıt inceleme yapılmadan maliyet bedeli veya hakediş bedelinden indirilmeyecektir. Karşıt inceleme yapılması sonucunda;

✓Fatura veya gider belgesinin gerçeği yansıttığı, daha doğrusu faturada/gider belgesinde belirtilen işin faturayı/gider belgesini düzenleyen gerçek veya tüzel kişi tarafından yapıldığı ve belgede kayıtlı tutarın işveren tarafından işi yapan işletme sahiplerine ödendiğinin anlaşılması halinde, işyeri kayıtlarına usulüne uygun olarak kaydedildiği anlaşılan (Vergi Usul Kanunu 359'uncu maddesi kapsamında sahteliği ortaya konulamayan) faturaların veya gider belgelerinin işçilik içermesi durumunda yapılan asgarî işçilik değerlendirmesinde dikkate alınması gerekmektedir.

✓İşçilik içeren faturaların veya gider belgelerinin sahteliğinin saptanamaması durumunda değerlendirmede dikkate alınmaları gerekmekte ise de, yapılan "karşıt inceleme" sonucu söz konusu faturaları/gider belgelerini düzenleyen firmaların fatura/gider belgesi konusu işin yapıldığı dönem/dönemler itibariyle tescilsiz olması veya tescilli olmasına rağmen o dönem yeterli bildirimde bulunmaması halinde fatura/gider belgesi konusu işin nasıl yapıldığını açıklayamayan veya iş hacmine göre bildirimleri yetersiz görülen (fatura/gider belgesi düzenleyen) işverenler ile ilgili olarak da asgarî işçilik uygulamasının yapılması gerekmektedir.

✓Kurumda tescilli işyeri bulunan işverenlerden alınan faturalarda yazılı işyeri sicil numarasına göre, işkolu kodunun faturada yapıldığı belirtilen iş-işlere uygunluğunun görülmemesi halinde, gerekmesi halinde faturayı verenin işyerinde yerel denetim yapılarak, çalıştığı saptananların-görülenlerin yaptıkları işlerin belirlenmesi, kayıt ve belgelerin incelenmesi, gerekli ise 5510 Sayılı Kanunun 83. veya 84'üncü maddelerinin uygulanması ya da fatura konusu iş başka bir iş yerine yaptırılmış ise yapılacak karşıt inceleme-incelemeler sonucuna göre gerekli değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir.

✓Gider belgesinde kayıtlı işin konusu ile belge sahibi işverenin Kurumda tescilli işyeri işkolu kodunun uyumsuzluğu dışında sorunu bulunmayan (Kurumda tescili işyeri bulunan, gerçekliğinden şüphe duyulmayan ve en azından faturada kayıtlı (kdv hariç) tutar ile Kuruma yapılan bildirimlerin karşılaştırılması sonucu yeterli işçiliği bulunan) gider belgesi sahibi işverenlere ait işyerlerinde yapılan işin konusunun tespiti amacıyla Kurum Kontrol Memurları aracılığıyla yerel denetim ve kayıt incelemesi yaptırılması halinde Kontrol Memurunun tutanak veya raporu istenilmemeli, bu husus ana raporda belirtilmeli; incelemeyi yapan Müfettiş tarafından yerel denetim ve gerekirse kayıt incelemesi yapılması halinde sonuçları ana raporda belirtilerek aksi tespit edilememişse, belge konusu tutar indirim konusu yapılmalıdır.

✓V.U.K.'nın 231'inci maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendinde "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmü yer aldığından, işin bitim tarihinden itibaren yedi gün sonrasında düzenlenen faturalarla ilgili karşıt

inceleme yapılması sonrasında, gerçekten işin yapıldığının saptanması halinde işin bitiş tarihinin fatura tarihinden yedi gün öncesi olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Karşıt incelemesi yapılacak fatura sahibine kayıt ibrazına ilişkin gönderilen tebligatın iade olması veya kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi veya ibraz edildiği halde fatura içeriğine ilişkin işin gerçekten yapıldığına ilişkin yeterli tespit ve kanaatin oluşmaması hallerinde, yedi gün içinde düzenlenmediğinden bahisle hiç düzenlenmemiş sayılan fatura indirim konusu yapılmayacaktır. Ancak, ihale konusu işin veya özel nitelikteki inşaatın faaliyet süresi içerisinde kalan faturaların, hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içerisinde düzenlenip düzenlenmediği hususu araştırılmayabilir.

❖Fatura ve gider belgelerinde yazılı tutarların, bu belgelerde yapıldığı açıklanan işler karşılığı alınan hakedişten veya özel bina inşaatlarında yaklaşık maliyet bedeli içerisindeki tutarından fazla olması durumunda, aşan kısmı değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

❖Konusu nakliye olmayan ihaleli işlerde, işin bir bölümünün işverene ait Kurumda ayrıca tescilli diğer bir işyerinde çalıştırılan sigortalılarla sonuçlandırıldığının bildirilmesi halinde, sürekli işyerinde böyle bir işin yapılıp yapılmayacağı, çalıştırılanların sayı ve nitelik olarak yeterli olup olmadığı konularında yapılacak araştırma sonucuna göre, aynı iş için alınmış varsa faturalar da göz önünde bulundurularak, hakediş raporlarından tespit edilen tutarlar kadarlık kısmı işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tutarının hesaplanmasında, toplam hakedişten düşülecektir.

❖Defter ve belgelerin tamamının ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi halinde;

✓Yasal defterin mücbir sebep olmaksızın ibraz edilmemesi halinde faturaların deftere kaydedilmediği kabul edilerek salt işçilik veya malzemeli işçilik içeren faturalı ödemeler asgarî işçilik değerlendirmesinde indirim konusu yapılmayacaktır.

✓Yasal defterin sel baskını, yangın gibi nedenlerle zayi olduğunun birinci ve ikinci sınıf tacirler için mahkeme kararı ile diğer işverenler için ise ilgili Kamu Kurum veya Kuruluşlarından alınmış belge ile ispatlanması halinde gerekli görülmesi halinde karşıt inceleme yapılmak suretiyle salt işçilik veya malzemeli işçilik içeren faturalı ödemeler, asgarî işçilik değerlendirmesinde indirim konusu yapılacaktır.

✓Yasal defterlerin başka bir Kamu Kurumunda veya mahkemede olduğunun ispatlanması ve sonuçlandırılmasında sigortalı hakları ve Kurum yararı (örneğin zamanaşımına girecek Kurum alacağı) açısından aciliyet görülmesi halinde önceki maddede açıklandığı şekilde işlem yapılabilir.

✓Yasal defter ibraz edilmekle beraber faturaların mücbir sebebe bağlı olarak ibraz edilmemesi halinde salt işçilik veya malzemeli işçilik içerdiği iddia edilen faturalı ödemeler konusunda önceki iki maddede açıklandığı şekilde işlem yapılabilir.

✓Yasal defter ibraz edilmekle beraber faturaların mücbir sebep olmaksızın ibraz edilmemesi halinde salt işçilik veya malzemeli işçilik içerdiği iddia edilen faturalı ödemeler, asgarî işçilik değerlendirmesinde indirim konusu yapılmayacaktır.

✓Yasal defter ve dayanağı belgelerin zayi olduğunun geçerli belge-belgelerle kanıtlanması halinde, işveren-işveren vekili ile sağlanan görüşmede, işin bir kısmının veya

tamamının yaptırıldığı gerçek veya tüzel kişilerin adı-soyadı, ticaret unvanı, adresi, yaptırılan iş-işler, gider belgesinin düzenlendiği yıl-ay gibi bilgiler öğrenilmek ve karşı inceleme yapılmak suretiyle saptanacak malzemeli veya salt işçilik ödemeleri, bu belgelerle yapıldığı açıklanan işler karşılığı alınan hakedişlerden veya özel bina inşaatlarında yaklaşık maliyet bedeli içerisindeki tutarı aşmayan kısmı, işin yürütümü için gerekli olan en az işçiliğin hesabında dikkate alınacak, bilgi verilmez veya alınan bilginin doğruluğu kanıtlanmaz ise dikkate alınmayacaktır.

❖5510 sayılı Kanunun 12'nci maddesine göre; bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir. Aynı Yasa'nın 11'inci maddesine göre, alt işverenlerin çalıştırdıkları sigortalıların asıl işverenlere ait işyeri dosyasından bildirilmesi gerektiğinden, alt işverenlerin ikmal ettikleri işler için asıl işverenden aldıkları hakedişler nedeniyle asıl işveren adına düzenledikleri faturaların, yapılacak asgarî işçilik değerlendirmelerinde dikkate alınmalarına imkan bulunmamaktadır. Zira, bu tutarların değerlendirmede dikkate alınması mükerrer işçilik düşülmesine neden olmaktadır. Çünkü, faturaya konu işçilik, asıl işyeri dosyasından bildirilmektedir.

❖Alt işverenlerin yaptıkları işler nedeniyle asıl işverene kestikleri faturaların değerlendirmede dikkate alınmasına imkan yoksa da, söz konusu alt işverenlerin işyeri dosyasından bildirdikleri işçiliklerle ilgisi olmayan ve asıl işveren dosyasından bildirilme imkanı bulunmayan, başka firma ve kişilere yaptırdıkları işlerle ilgili olarak başka firma ve kişiler tarafından düzenlenerek alt işverenlere verilen malzemeli ve

salt işçilik faturalarının, diğer unsurları da taşıması halinde, asgarî işçilik değerlendirmesinde dikkate alınması gerekmektedir. Zira, bu faturalara dayanan işçiliklerin alt işverenler veya işi yapanlar tarafından asıl işyeri dosyasından bildirilmediği için mükerrer mahsup olarak değerlendirilmesi de mümkün değildir. Ancak alt işverenlere iş yapan üçüncü sıradaki alt işverenler de, söz konusu işlerle ilgili işçiliklerini asıl işyeri dosyasından bildirebilirler. Bu durumda (alt işverenin asıl işle ilgili işçiliklerini asıl işveren dosyasından bildirmiş olması hali), üçüncü sıradaki alt işverenin ikinci sıradaki alt işverene kestiği faturanın asgarî işçilik değerlendirmesinde dikkate alınma imkanı kalmayacaktır. Zira bu durum da mükerrer işçilik düşümüne neden olacaktır.

4. Özel Nitelikteki İnşaatlar ile İhaleli İşlerin Devamlı İşyeri Sigortalıları İle Yapılıp Yapılmadığının Tespitine Yönelik İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi

❖İncelemesi yapılan işte, devamlı işyeri sigortalılarının tamamının veya bir kısmının çalıştırıldığının saptanması halinde; işkolu kodunun uygun olup olmadığına bakılmaksızın, inceleme konusu işin faaliyet süresini kapsayan takvim yılını/yıllarını kapsayacak şekilde devamlı işyerinden gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin birlikte değerlendirilerek inceleme konusu işin devamlı işyeri sigortalılarının çalışmaları ile yapılıp yapılamayacağına asgarî işçilik incelemesi yapılarak karar verilecektir.

❖Asgarî işçilik incelemesine tabi ihale konusu işin veya özel nitelikteki inşaatın devamlı işyeri sigortalılarının çalışmaları ile yapılıp yapılamayacağı hususundaki incelemelerde;

✓Devamlı işyerinde yapılan iş veya işler ile ilgili asgarî işçilik oranlarının bulunması halinde, işyerindeki her bir faaliyetten kaynaklanan gelirlerin (İşverene ait Kurumda ayrı dosyada/dosyalarda işlem gören işyerlerindeki faaliyetler nedeniyle elde edilen gelirler, amortismana tabi kıymet satışları, faiz gelirleri gibi işletmenin ana faaliyet konusu haricinde elde ettiği gelirler ve inceleme dönemi öncesinde yapılmış ve tamamlanmış işlere ait gelirler[12] hariç tutulacaktır) toplamı ile Kuruma yapılan bildirimlerin karşılaştırılması suretiyle işin yürütümü için gerekli asgarî işçilik miktarının hesaplanması cihetine gidilecektir.

✓Asgarî işçilik incelemesi, yukarıda belirtildiği şekilde saptanan toplam faaliyet gelirinden üçüncü kişi/kişilerden gider belgesi karşılığı alınan ve işçilik içeren hizmet tutarlarının düşülmesi sonucu bulunan tutara asgarî işçilik oranı/oranları uygulanması şeklinde yapılacaktır. Asgarî işçilik oranının uygulanması ile hesaplanan tutardan da işyerinden Kuruma bildirilen sigortalılara ait kazançlar ile devamlı işyerinde işverenlerin/şirket ortaklarının veya 5510/(4-a) kapsamında sigortalılık niteliğine haiz olmayan kişilerin çalışmalarının bulunması halinde bu kişilere ait muhtemel kazançlar düşülecektir.

✓Asgarî işçilik incelemesi soncunda, işin yürütümü için gerekli asgarî işçilik tutarının Kuruma bildirilmediği sonucuna varılırsa, aksine bir tespit olmaması halinde, eksik işçilik tutarı inceleme döneminin son ayına mal edilerek gerekli idari para cezaları önerilecektir.

---

[12] İnceleme dönemi içinde yürütülen faaliyetlerin tutarının hesaplanmasında, dönem içindeki satışlardan elde edilen gelirlerden dönem başı stok tutarları düşülüp dönem sonu stok tutarları ilave edilecektir.

✓Devamlı işyerinde yapılan iş veya işler ile ilgili asgarî işçilik oranlarının bulunmaması halinde, 5510 sayılı Yasa'nın 85. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen diğer yöntemlerle işin yürütümü için asgarî işçilik miktarının tespit edilmesi gerekmektedir.

❖İhale konusu işin devamlı işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığına yönelik incelemede, ihale konusu işte çalışan sigortalıların tamamının ihale konusu iş nedeniyle işe alınmış sigortalılar olduğunun saptanması halinde, geçici nitelikte yeni işyeri dosyası tescil ettirilmeli ve işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tutarı, yukarıda "İhale Konusu İşlere İlişkin İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi" başlıklı bölümde açıklanan yöntemle tespit edilmelidir.

❖Sadece ihale konusu işlerle ilgili olarak, mahiyetleri icabı mevcut işyeri dışında çalışma yapılmasını gerektirmeyen malzeme satımı, mal teslimi, proje çizimi ve benzeri (montaj dahi içermeyen ve mahallinde herhangi bir çalışma yapılmayan) işlerde, işin yapımı esnasında sırf bu işte çalıştırılmak üzere devamlı işyerine sigortalı alınmış olsa dahi (işin yapıldığı ayrı ve bağımsız bir işyeri mevcut olmayacağından) tescili gereken bir işyeri ve yeni bir işverenlik durumu söz konusu olmayacaktır.

5. Hizmet İhalelerinde Asgarî İşçilik İncelemesi

İşin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise, öncelikle bu sigortalıların adam/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirilmiş olup olmadığı araştırılmalıdır.

Sözleşmelerdeki işçi sayısının altında bir bildirim varsa, (Ünitelerce ihale makamları ile temasa geçilerek bu durumun nedenleri ile Kurumumuza verilmiş olan prim belgelerinin

ihale makamlarına da verilmiş olup olmadığı, verilmiş ise bu belgelerde kayıtlı sigortalıların dışında başka sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı sorulmuş, sonuçta, belgelerde kayıtlı sigortalıların dışında sigortalı çalıştırıldığı saptanmış, sigortasız olarak çalıştırıldığı anlaşılan kişilerle ilgili Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilmesi işverenlerden bir ay süreli bir tebligatla istenmiş, ancak ihale makamları tarafından bu kişilere ait kimlik bilgilerine yer verilmemiş olunması nedeniyle bu belgelerin işleme konulamamış olması durumunda konu ilgili Grup Başkanlıklarına intikal ettirilerek inceleme istenmiş olacağından) yapılan incelemede işyeri kayıtlarından bu kişilere ait alt kimliklerin tespiti mümkünse bu kişiler adına Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri işverenden istenilmeli, alt kimlik bilgilerinin tespit edilememesi durumunda ise sözleşmede ve/veya hakediş raporlarından belirlenen kişi sayısı -kıst günler de dikkate alınarak- "30" ile çarpılıp ilgili ayda bildirilmesi gereken gün toplamı bulunmalı, işveren tarafından Kuruma yapılan toplam gün bildirimi düşülmek suretiyle kalan gün sayısı ile incelenen ayda yürürlükte olan asgarî S.P.E.K. tutarından aşağı olmamak kaydıyla "16" yaşından büyük işçiler için belirlenen günlük asgarî ücretin çarpılması sonucu bulunacak miktar, ek tahakkuk tutarını oluşturmalıdır.

Örneğin 01.09.2007-31.10.2007 döneminde yapılan bir temizlik ihalesi ile ilgili olarak işveren Kuruma her ay için "70 işçi - 2100 gün" karşılığı 40.950,00-YTL işçilik bildirmiş, ancak ihale sözleşmesinde bu işle ilgili olarak "100" işçi çalıştırılacağı ve aylık asgarî ücret üzerinden ayda "30 gün" faaliyet olduğu belirtilmiş, ihale makamı da bu kişilerle ilgili kimlik bilgilerini bildirmiş olduğu durumda, işyerinde çalıştıkları ile kimlik bilgileri saptanan sigortalılar adına (her biri için aylık 30 gün – 585,00-YTL üzerinden) her ay için "30 işçi - 900 gün" karşılığı

17.550,00-YTL kadar ek aylık prim ve hizmet belgesi istenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, işyerinde çalıştırılması gereken sigortalı sayısı belli olmakla birlikte çalışan işçilerin kimlik bilgilerinin saptanamaması durumunda ise, her ay için "30 işçi - 900 gün" karşılığı 17.550,00-YTL kadar ek tahakkuk yapılmalıdır.

İhale sözleşmelerinde çalıştırılacak işçi sayısına yer verilmemesi durumunda ise, Kurum tarafından yayımlanan asgarî işçilik oranları esas alınmak suretiyle asgarî işçilik incelemesi yoluna gidilmelidir.

6. Personel ve Öğrenci Nakli İşlerinde Asgarî İşçilik İncelemesi

Personel ve öğrenci nakli işleri ihale konusu olmakla birlikte, bu işler gerek nitelik gerekse de kapsam itibariyle sigortalı çalıştırılmaksızın, bizzat yüklenicilerin fiilen çalışmasıyla da ifa edilmesi olanaklı işlerdendir. Bu nedenle bu işler için, ihale makamları tarafından bizzat yüklenicilerin fiilen çalışmasıyla ifa edildiğinin bildirilmesi ve araç sahiplerinin veya sürücülerinin de 5510/(4-b) sigortalısı olduğunun resmi bir yazı ile belgelenmesi durumda asgarî işçilik incelemesi yapılmamalı, aksi durumda hizmet ihalelerinde uygulanan yol izlenmelidir.

İhale konusu olmayan ve devamlı nitelikteki işyeri çalışanları ile yapılan personel ve öğrenci nakli işleri için ise "Devamlı İşyerlerinde Asgarî İşçilik İncelemeleri" bölümünde belirtilen hususlar paralelinde asgarî işçilik incelemesi yapılmalıdır.

7. Nakliye İşlerinde Asgarî İşçilik İncelemesi

İhale makamlarına karşı, ferdi olarak veya birlik, kooperatif veya şirketler kurularak üstlenilen, sigortalı niteliğinde bir kişi çalıştırılmaksızın bizzat yüklenicilerin kendilerinin (kooperatif üyelerinin ve şirketler için bizzat ortakların) çalışması ile yürütülüp ikmal edildiği ihale makamlarınca bildirilen ve araç sahiplerinin (veya ortakların) 5510/(4-b) sigortalısı oldukları resmi bir yazı ile belgelenen ve yeterli sürücü belgesinin bulunduğu anlaşılan çeşitli nakliye işleri için de asgarî işçilik incelemesi yapılmamalıdır.

İhale konusu olan, ancak yukarıda belirtilen duruma uygun yapılmayan nakliye işleri için ise; ihale sözleşmesinde çalıştırılacak işçi sayısına veya araç sayısına yer verilmiş ise hizmet ihalelerinde uygulanan yol, ihale sözleşmesinde çalıştırılacak işçi/araç sayısına yer verilmemiş ise Kurum tarafından yayımlanan asgarî işçilik oranları esas alınmak suretiyle asgarî işçilik incelemesi yoluna gidilmelidir.

İhale konusu olmayan ve devamlı nitelikteki işyeri çalışanları ile yapılan nakliye işleri için ise "Devamlı İşyerlerinde Asgarî İşçilik İncelemeleri" bölümünde belirtilen hususlar paralelinde asgarî işçilik incelemesi yapılmalıdır.

8. İşverenin Kayıtlarının İbraz Edilmemesi veya Kayıtların Kaybolması Halinde İnceleme

İşyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmemesi veya kaybolması, işin yürütümü için gerekli olan en az işçiliğin saptanmasına engel olmadığı gibi ayrı ayrı uygulamaları gerektirdiğinden asgarî işçilik değerlendirmesi ile doğrudan bir ilişkisi de bulunmamaktadır.

Bu nedenle, işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmemesi durumunda 5510 sayılı Yasa'nın 102'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası önerilmeli; ayrıca, işin yürütümü için gerekli en az işçiliğin tespiti, önceki bölümlerde açıklandığı gibi yapılmalı ve doğrudan doğruya işçilik değerlendirilmesine gidilmelidir.

Öte yandan, işyeri kayıt ve belgelerinin bir kısmının incelemeye çıkarılmaması (kısmen ibraz) halinde, yine idari para cezası uygulanmakla birlikte, yasal düzenlemelere uygun birim, ölçü ve tutarlarının doğruluğu saptanmış gider belgelerindeki malzemeli veya salt işçilik ödemeleri KARŞIT İNCELEME yapılmak suretiyle en az işçiliğin saptanmasında dikkate alınabilir.

Kayıt ve dayanağı belgelerin kaybolduğunun geçerli belge-belgelerle kanıtlanması halinde, işveren-işveren vekili ile sağlanan bağlantıda, işin bir kısmının veya tamamının yaptırıldığı gerçek veya tüzel kişilerin adı-soyadı, ticaret ünvanı, adresi, yaptırılan iş-işler, gider belgesinin düzenlendiği yıl-ay gibi bilgiler öğrenilmek ve KARŞIT İNCELEME yapılmak suretiyle saptanacak malzemeli veya salt işçilik ödemeleri, işin yürütümü için gerekli olan en az işçiliğin hesabında dikkate alınabilir. Şayet, bilgi verilmez veya alınan bilginin doğruluğu kanıtlanamaz ise dikkate alınmamalıdır.